

Rafael Costa Freiria
Taisa Cintra Dosso

15

DIREITO AGRÁRIO

Rafael Costa Freiria
Taisa Cintra Dosso

15

DIREITO AGRÁRIO

 EDITORA
*Jus*PODIVM
www.editorajuspodivm.com.br

coleção
SINOPSES
para concursos 

coordenação
LEONARDO DE MEDEIROS GARCIA



www.editorajuspodivm.com.br

Rua Mato Grosso, 175 – Pituba, CEP: 41830-151 – Salvador – Bahia

Tel: (71) 3363-8617 / Fax: (71) 3363-5050 • E-mail: fale@editorajuspodivm.com.br

Copyright: Edições JusPODIVM

Conselho Editorial: Dirley da Cunha Jr., Leonardo de Medeiros Garcia, Fredie Didier Jr., José Henrique Mouta, José Marcelo Vigliar, Marcos Ehrhardt Júnior, Nestor Távora, Robério Nunes Filho, Roberval Rocha Ferreira Filho, Rodolfo Pamplona Filho, Rodrigo Reis Mazzei e Rogério Sanches Cunha.

Diagramação: Linotec Fotocomposição e Fitolito Ltda. (www.linotec.com.br)

Capa: Ana Caquetti

Todos os direitos desta edição reservados à Edições JusPODIVM.

É terminantemente proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio ou processo, sem a expressa autorização do autor e da Edições JusPODIVM. A violação dos direitos autorais caracteriza crime descrito na legislação em vigor, sem prejuízo das sanções civis cabíveis.

Coleção Sinopses para Concursos

A *Coleção Sinopses para Concursos* tem por finalidade a preparação para concursos públicos de modo prático, sistematizado e objetivo.

Foram separadas as principais matérias constantes nos editais e chamados professores especializados em preparação de concursos a fim de elaborarem, de forma didática, o material necessário para a aprovação em concursos.

Diferentemente de outras sinopses/resumos, preocupamos em apresentar ao leitor o entendimento do STF e do STJ sobre os principais pontos, além de abordar temas tratados em manuais e livros mais densos. Assim, ao mesmo tempo em que o leitor encontrará um livro sistematizado e objetivo, também terá acesso a temas atuais e entendimentos jurisprudenciais.

Dentro da metodologia que entendemos ser a mais apropriada para a preparação nas provas, demos destaques (em outra cor) às palavras-chaves, de modo a facilitar não somente a visualização, mas, sobretudo, a compreensão do que é mais importante dentro de cada matéria.

Quadros sinóticos, tabelas comparativas, esquemas e gráficos são uma constante da coleção, aumentando a compreensão e a memorização do leitor.

Contemplamos também questões das principais organizadoras de concursos do país, como forma de mostrar ao leitor como o assunto foi cobrado em provas. Atualmente, essa “casadinha” é fundamental: conhecimento sistematizado da matéria e como foi a sua abordagem nos concursos.

Esperamos que goste de mais esta inovação que a Editora Juspodivm apresenta.

Nosso objetivo é sempre o mesmo: otimizar o estudo para que você consiga a aprovação desejada.

Bons estudos!

Leonardo de Medeiros Garcia

leonardo@leonardogarcia.com.br

www.leonardogarcia.com.br

Guia de leitura da Coleção

A Coleção foi elaborada com a metodologia que entendemos ser a mais apropriada para a preparação de concursos.

Neste contexto, a Coleção contempla:

- **DOCTRINA OTIMIZADA PARA CONCURSOS**

Além de cada autor abordar, de maneira sistematizada, os assuntos triviais sobre cada matéria, são contemplados temas atuais, de suma importância para uma boa preparação para as provas.

3.2. Direito Penal de velocidades

Na Ciência Penal espanhola, Jesús-María Silva Sánchez (*A Expansão do Direito Penal: Aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais*, 2002, p. 144-147) propõe um dualismo do Direito Penal (primeira e segunda velocidades) para legitimar a sua expansão.

O chamado **Direito Penal de primeira velocidade** seria o conhecido Direito Penal clássico (“da prisão”), caracterizado pela morosidade, pois assegura todos os critérios clássicos de imputação e os princípios penais e processuais penais tradicionais, mas permite a aplicação da pena de prisão. Essa forma de Direito Penal deve ser utilizada quando houver lesão ou perigo concreto de lesão a um bem individual e, eventualmente, a um bem supraindividual.

- **ENTENDIMENTOS DO STF E STJ SOBRE OS PRINCIPAIS PONTOS**

Conforme a Súmula 535 do STJ, “A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto”.

- **PALAVRAS-CHAVES EM OUTRA COR**

Conforme a Súmula 535 do STJ, “A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto”.

Assim, as penas restritivas de direitos são **espécies de pena**, como também a pena privativa de liberdade e a pena de multa, e, como tal, são **penas autônomas**.

• QUADROS, TABELAS COMPARATIVAS, ESQUEMAS E DESENHOS

Com esta técnica, o leitor sintetiza e memoriza mais facilmente os principais assuntos tratados no livro.

Crime (Brasil/exterior)	Novo crime	Reincidente
Crime (Brasil/exterior)	Contravenção	Reincidente
Contravenção (Brasil)	Crime	Não reincidente
Contravenção (Brasil)	Nova contravenção	Reincidente
Contravenção (exterior)	Nova contravenção	Não reincidente

• QUESTÕES DE CONCURSOS NO DECORRER DO TEXTO

Através da seção “Como esse assunto foi cobrado em concurso?” é apresentado ao leitor como as principais organizadoras de concurso do país cobram o assunto nas provas.

► Como esse assunto foi cobrado em concurso

(MP-MG – 2008 – Promotor de Justiça) “Modernamente, o chamado Direito Penal do Inimigo pode ser entendido como um Direito Penal de: (...) terceira velocidade”.

Sumário

Capítulo 1 ▶ TEORIA GERAL DO DIREITO AGRÁRIO	11
1.1. Conceito e conteúdo.....	11
1.2. Evolução Histórica: “Lei de Terras” e o Estatuto da Terra.....	13
1.3. Autonomia	17
1.4. Fontes.....	18
1.5. Princípios do Direito Agrário	19
1.5.1. Princípio da Função Social da Propriedade	20
Capítulo 2 ▶ INSTITUTOS DO DIREITO AGRÁRIO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988	25
2.1. Aquisição do imóvel rural por estrangeiros	29
2.2. Terras Indígenas.....	30
2.3. Comunidades Tradicionais e as Terras ocupadas por remanescentes das Comunidades dos Quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (Decreto nº 4.887/2003).....	36
2.3.1. Comunidades Quilombolas.....	36
2.3.2. Comunidades Tradicionais em Geral: Regime Jurídico por Exceção (as que não são Indígenas ou Quilombolas)	40
2.4. Terras Devolutas	41
2.4.1. Processo de Discriminação das Terras Devolutas da União	44
2.5. Confisco Agrário	46
Capítulo 3 ▶ O DIREITO DE PROPRIEDADE (RURAL/AGRÁRIO)	47
3.1. A Posse Agrária	48
3.2. O Imóvel Rural.....	50
3.3. Módulo Rural, Módulo Fiscal e Classificação dos Imóveis Rurais	52
3.4. Propriedade Produtiva	55
Capítulo 4 ▶ USUCAPÃO CONSTITUCIONAL AGRÁRIO	59
4.1. Introdução.....	59
4.2. Requisitos do usucapião constitucional rural	63
4.3. Processo e procedimento em matéria de usucapião especial rural.....	75
Capítulo 5 ▶ REFORMA AGRÁRIA E POLÍTICA AGRÁRIA	79
5.1. Noções gerais da política agrária	79
5.2. Noções gerais de reforma agrária	81

Capítulo 6 ▶ DESAPROPRIAÇÃO AGRÁRIA E O PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA	87
6.1. Introdução.....	87
6.2. Sujeito ativo e sujeito passivo da desapropriação agrária	94
6.3. Objeto da desapropriação agrária.....	96
6.4. Procedimento da desapropriação agrária.....	102
6.5. Indenização na desapropriação agrária	115
6.5.1. Títulos da Dívida Agrária (TDA).....	116
6.5.2. Indenização da cobertura florestal na desapropriação.....	118
6.5.3. Benfeitorias e valor da indenização. Juros	119
Capítulo 7 ▶ EMPRESA AGRÁRIA	127
7.1. Noções gerais da empresa agrária	127
Capítulo 8 ▶ CONTRATOS AGRÁRIOS: ARRENDAMENTO RURAL, PARCERIA RURAL E CONTRATO DE PASTOREIO	135
8.1. Aspectos gerais dos contratos agrários.....	135
8.2. Contratos nominados: arrendamento rural e parceria rural.....	137
8.3. Contrato de pastoreio	146
8.4. A retomada do imóvel e a ação de despejo	148
Capítulo 9 ▶ A ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA NO DIREITO AGRÁRIO	151
9.1. Noções gerais da adjudicação compulsória no direito agrário.....	151
Capítulo 10 ▶ DIREITO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE.....	153
10.1. Aspectos gerais da relação entre o direito agrário e o meio ambiente.....	153
10.2. Noções Gerais sobre Direitos das Águas na Atividade Agrária – Regime de Outorga e Cobrança pelo Uso	159
10.2.1. Exceções ao Regime de Outorga	160
10.2.2. Cobrança pelo uso de recursos hídricos.....	161
10.3. Instrumentos jurídicos de proteção do meio ambiente rural	163
Referências.....	169

Teoria Geral do Direito Agrário

1.1. CONCEITO E CONTEÚDO

O direito agrário pode ser compreendido como o conjunto de princípios e de normas, de direito público e de direito privado, que visam a disciplinar as relações jurídicas emergentes da atividade agrária, com base na função social da propriedade, na proteção dos recursos naturais, no aumento da produtividade agrária e na justiça social¹.

Em sua essência, o direito agrário procura disciplinar a relação do homem com a terra e seus recursos naturais, visando sua função social.

Deve-se considerar como conteúdo essencial do direito agrário: a atividade agrária.

O Estatuto da Terra, em seu artigo 4º, I, extrai o conceito quando define o imóvel rural, considerando atividade agrária a exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial. O Código Civil fala em atividade rural apenas, viabilizando uma definição multifuncional².

O Código Civil adotou a doutrina italiana em diversos aspectos. Importante citar a **teoria italiana da agrariedade**, de autoria de Antonio Carrozza³, amplamente aceita na doutrina pátria para definição da atividade agrária principal. Segundo a citada teoria, **o fator predominante é o desenvolvimento de um ciclo biológico, concernente tanto à criação de animais como de vegetais**, que surge ligado direta ou indiretamente ao desfrute das forças e dos recursos naturais, resultando na obtenção de frutos (vegetais ou animais) destináveis ao consumo direto, como tais, ou derivados de transformações.

1. Neste sentido e mais sobre o assunto ver em SODERO, Fernando Pereira. *Direito agrário e reforma agrária*. São Paulo: Legislação Brasileira, 1968; e LIMA, Rafael Augusto de Mendonça. *Direito agrário, reforma agrária e colonização*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975.
2. TRENTINI, Flavia. *Teoria geral do direito agrário contemporâneo*. São Paulo: Atlas, 2012, p. 50.
3. Citado por TRENTINI, *ibid.*, p. 28.

Assim, é possível definir a **atividade agrária** como aquela que tem como **fator determinante o ciclo biológico da natureza**, concernente tanto à criação de animais como de vegetais.

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso realizado pelo CESPE para provimento do cargo de Delegado de Polícia do Estado da Bahia (2013), foi considerada correta a seguinte assertiva: *Direito agrário designa o conjunto de princípios e normas que disciplinam as relações jurídicas, econômicas e sociais surgidas das atividades agrárias, bem como as empresas, a estrutura e a política agrárias, com o objetivo de alcançar a justiça social agrária e o cumprimento da função social da terra.*

A **atividade agrária** pode ser considerada em 3 (três) aspectos fundamentais⁴:

Atividade Imediata	Atuação humana em relação a terra e todos os recursos da natureza
Objetivos e Instrumentos	Preservação de recursos naturais; Atividade extrativa de Produtos inorgânicos e orgânicos; Captura de seres orgânicos (caça e pesca) e a Produtiva (agricultura e pecuária).
Atividades Conexas	Transporte de produtos agrícolas; Processos industriais e Atividades lucrativas (comércio da produção).

A atividade agrária tida como **imediata**, no caso a produção por meio da terra e os recursos da natureza, deve ser a que desempenha o papel principal dentro do âmbito rural, enquanto que as atividades transformadoras e comerciais constituem o complemento daquela⁵.

A atividade agrária recebe outro tipo de classificação por parte da doutrina⁶:

Explorações rurais típicas:	que compreendem a lavoura, a pecuária, o extrativismo vegetal e animal e a hortigranjearia.
Exploração rural atípica:	que compreende a agroindústria.
Atividade complementar de exploração rural:	que compreende o transporte e comercialização de produtos.

4. MARQUES, Benedito Ferreira. *Direito Agrário brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2011, p. 7.
5. DOSSO, Taisa Cintra. *Reforma Agrária e Desenvolvimento Sustentável: Aspectos Obrigacionais e Instrumentos Legais de Proteção*. 2008. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de História, Direito e Serviço Social, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2008.
6. LARANJEIRA, Raymundo. *Propedêutica do direito agrário*. São Paulo: LTr, 1975, p. 36.

No caso das atividades agrárias típicas, as **lavouras** podem ser temporárias/ transitória (exemplos: soja, arroz e milho) ou permanente/duradoura (exemplos: café, madeireira e laranja). A **pecuária** pode ser de pequeno (exemplos: aves domésticas), médio (exemplos: suínos e caprinos) ou grande porte (exemplo: bovinos e equinos). O **extrativismo**, que consiste na extração de produtos da natureza e na captura de animais, pode ser vegetal (exemplos: palmito, babaçu e açaí) ou animal (exemplo: caça e pesca). A **atividade hortigranjeira** é a apropriada para pequenas glebas (exemplos desse tipo de atividade: hortaliças, frutas e verduras).

Quanto à **agroindústria**, é compreendida como o processo de transformação ou beneficiamento da matéria-prima gerada pela atividade agrária imediata/típica. Podem ser considerados exemplos: beneficiamento de arroz, a produção de etanol, da farinha de mandioca, do polvilho, do queijo, dentre outros.

Enquanto atividade agrária, a agroindústria deve ser considerada como complemento das chamadas atividades agrárias típicas. Ou seja, as atividades industriais devem estar sempre ligadas ao processo produtivo a partir do trabalho humano na terra.

Já o **transporte e comercialização** dos produtos, integram a atividade agrária na condição de atividades conexas, necessárias para a destinação produtiva final do seu conteúdo essencial, no caso, os produtos do cultivo da terra e seus recursos.

Os limites e possibilidades, garantias e princípios, direitos e deveres, relacionados com o direito agrário e seu principal objeto, a atividade agrária, fizeram e fazem parte de um amplo processo de evolução histórica em termos da legislação relacionada. A seguir, serão apresentados os principais marcos históricos legislativos do direito agrário brasileiro.

1.2.. EVOLUÇÃO HISTÓRICA: “LEI DE TERRAS” E O ESTATUTO DA TERRA

Inicialmente, em termos mundiais, cabe dizer que remontam aos primórdios da civilização as origens do direito agrário. O Código de Hamurabi, do povo babilônico, é considerado o primeiro Código Agrário da humanidade, trazendo preceitos da função social da propriedade. O Direito Romano, com a lei das XII Tábuas, também é importante marco jurídico da história do direito agrário⁷.

7. Neste sentido: DOSSO, 2008.

No Brasil, o início do processo histórico da legislação agrária brasileira coincide com a história da colonização portuguesa no país. A fim de colonizá-lo, Portugal instituiu o regime das capitanias hereditárias e das sesmarias.

Pelo regime das sesmarias (vigente em Portugal desde 1375, e que foi reproduzido nas Ordenações Afonsinas (1446), Manuelinas (1521) e Filipinas (1603)), o domínio territorial era reservado à coroa portuguesa, e seus agentes na colônia poderiam doar terras a todos que desejassem nela se estabelecer, segundo suas qualidades pessoais, seu status social e seus serviços à coroa. Uma vez doada a posse da terra, os donatários tinham para si um privilégio pessoal e não hereditário⁸.

A partir de 1548, com o regimento de Tomé de Souza, a fim de atrair ainda mais povoadores para a colônia, a ocupação do território foi estendida a qualquer pessoa que tivesse recursos para explorá-la e pudesse construir fortificações. As condições necessárias para tanto eram: estabelecer morada habitual e cultura permanente, demarcar os limites das respectivas áreas, arcar com os impostos exigidos na época.

Verifica-se que nesse primeiro período de intervenção do Estado português no território brasileiro, ainda colônia, a grande preocupação era ocupar efetivamente o território como forma de se assegurar a sua conquista, tanto que era condição das doações a manutenção da supremacia proprietária da coroa portuguesa sobre todas as terras brasileiras.

Neste contexto, a dificuldade da coroa portuguesa em realizar este objetivo, colonizar e ocupar o espaço agrário brasileiro, resultou na distribuição desigual da terra, não evitando a formação das grandes propriedades. Consolidou-se a estrutura agrária brasileira com base no latifúndio monocultor (açúcar), escravagista (negro) e voltado para a exportação⁹.

Em 1822, concomitantemente com a independência, há no Brasil a revogação do regime das sesmarias. O regime jurídico subsequente de ocupação e uso do território por meio da garantia da propriedade,

8. Neste sentido FONSECA, Ricardo Marcelo. A Lei de Terras e o advento da propriedade moderna no Brasil. *Anuário Mexicano de História del Derecho*. México, v. 17, p. 97-112, 2005.

9. Cf. DOSSO, 2008.

só veio a ser criado em 1850, mais precisamente em 18 de setembro, quando foi promulgada a Lei nº 601, que ficou conhecida com “Lei de Terras”¹⁰.

Diante da ausência de um regime legal para a propriedade, desde a revogação do regime das sesmarias, ficou estabelecido que o modo de aquisição das terras devolutas (pertencentes ao Estado) seria a compra e venda, acabando-se, assim, ao menos no âmbito legislativo, com a prática secular de aquisição de terras por meio da posse (art. 1º).

A instituição da Lei de Terras foi uma espécie de marco inicial da transição do regime territorial escravista, da economia açucareira das plantagens ao surgimento da economia do café e sua consequente substituição por um regime territorial baseado no trabalho do colonato.

Em síntese, a “Lei de Terras” estabelece regras de direito voltadas para demarcação e, mais uma vez, ocupação do território, agora assegurando mecanismos garantidores do direito de propriedade ao particular.

A Lei de Terras evidencia o propósito do direito brasileiro à época, de assegurar as terras como propriedades privadas ou públicas, para que, a partir da definição de um regime jurídico, pudessem ser tratadas como mercadorias.

► Atenção!

Vê-se, assim, que a “Lei de Terras” (Lei Federal nº 601 de 1850), como regulamentação da relação tanto do Estado quanto do particular sobre o território, atentando objetivos de assegurar a demarcação, uso, ocupação e separação entre as terras públicas e privadas em busca da circulação de riquezas e da comercialização da produção da atividade agrária, bem como da própria comercialização da propriedade. Importante frisar que se encontra em vigor até os dias de hoje.

► Como esse assunto foi cobrado em concurso?

No concurso realizado pelo CESPE para provimento do cargo de Procurador do Estado da Bahia (2014), foi considerada correta a seguinte assertiva: A Lei n.º 601/1850, conhecida como Lei de Terras, foi editada para que se combatesse a situação fundiária caótica existente à época e se permitisse o ordenamento do espaço territorial brasileiro.

Na sequência da evolução histórica da legislação agrária, tem-se que a primeira constituição republicana, publicada em 1891, no art. 64 transfere aos Estados federados as terras devolutas presentes em

10. Aprofundamento desta discussão no capítulo 1 da obra: FREIRIA, Rafael Costa. *Direito, Gestão e Políticas Públicas Ambientais*. São Paulo: Senac, 2011.

seus territórios, ficando reservadas à União apenas as áreas destinadas à defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro, além dos terrenos de marinha.

Já com a Constituição de 1934, é instituído o usucapião *pró-labore*, hoje disciplinado pela Lei Federal nº 6.969 de 1981, e também são trazidas normas sobre colonização e proteção aos silvícolas e ao trabalhador rural.

A Constituição Federal de 1946 trouxe avanços importantes para o Direito Agrário brasileiro, pois manteve as normas da Constituição anterior e ainda instituiu a desapropriação por interesse social.

Mas o reconhecimento do direito agrário como disciplina autônoma ocorreu apenas em 9 de novembro de 1964, com a Emenda Constitucional nº 10.

Nessa data, pela primeira vez foi mencionado esse ramo do direito, com a modificação do artigo 5º, inciso XV, letra a, da Constituição de 1946, para incluir entre as competências da União a de legislar sobre direito agrário.

No mesmo ano de 1964, em 30 de novembro, num contexto de regime militar, cabe destacar a publicação da considerada norma agrária fundamental: a Lei nº 4.504, que dispõe sobre o Estatuto da Terra.

A criação desse marco legal relaciona-se com o clima de insatisfação presente no meio rural brasileiro, uma vez que havia o temor de uma eventual revolução camponesa (fruto do contexto mundial de ocorrências de reformas agrárias em países como Bolívia, México e a própria Revolução Cubana).

► Atenção!

Dentre os diversos temas tratados pelo Estatuto da Terra (Lei Federal nº 4.504/64), considerada como uma espécie de Código Agrário brasileiro, tem-se principalmente as questões de reforma agrária, política agrícola, regulamentação de terras públicas e particulares, arrendamento rural, parceria, e especificamente, o condicionamento do direito de propriedade ao cumprimento de sua função social.

Segundo Benedito Ferreira Marques¹¹ “não é desarrazoado concluir que o nascimento do Direito Agrário, no Brasil, teve dois marcos históricos que jamais se poderá olvidar: a ‘Lei de Terras’, de 1850, e a EC nº 10/64 e, com ela, o ‘Estatuto da Terra’”.

11. MARQUES, 2011, p. 28.

Na sequência da evolução histórica da legislação agrária no Brasil, novas e importantes leis foram editadas, **com especial destaque para a Constituição Federal de 1988, que trouxe um capítulo específico para a Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, estabelecendo normas de conteúdo agrário nos artigos 184 e seguintes, bem como em normas de direitos fundamentais, como é o caso da garantia do direito de propriedade desde que atendida a sua função social (art. 5º, incisos XXII e XXIII da CF).**

1.3. AUTONOMIA

A autonomia do direito agrário, como ramo específico da ciência jurídica, é decorrente de quatro aspectos:

- 1) **Legislativo;**
- 2) **Científico;**
- 3) **Didático;**
- 4) **Jurisdicional.**

Como se analisou na evolução histórica da legislação agrária, o aspecto da (1) **autonomia legislativa** do Direito Agrário ocorre inicialmente com a edição da Emenda nº 10/64 à Constituição Federal de 1946, que inclui como competência da União legislar sobre a matéria agrária. A partir disso é criado o Estatuto da Terra (Lei Federal nº 4.504/64) que, aliado ao conteúdo e objeto próprios, consolidados pelas legislações agrárias subsequentes, caracterizam a autonomia legislativa deste ramo do direito.

O aspecto (2) **autonomia científica** refere-se à existência de institutos jurídicos e princípios próprios de direito agrário, que se diferenciam dos demais princípios gerais do direito.

Com relação ao aspecto da (3) **autonomia didática** é representada pelo estudo individualizado do Direito Agrário, por meio de disciplina própria, que, ao menos em tese, deve ser ministrada em todo curso de Direito do Brasil. Também são considerados reflexos da autonomia didática os cursos de pós-graduação existentes sobre conteúdo específico da disciplina agrária.

Já com relação ao aspecto da (4) **autonomia jurisdicional** é identificada com a possibilidade, advinda da Emenda Constitucional nº 45/2004, que altera o artigo 126 da Constituição Federal de 1988, de criação por parte dos Tribunais de Justiça, de varas especializadas com competência exclusiva para dirimir questões agrárias.

Apesar de varas especializadas em Direito Agrário serem criadas no Brasil nos últimos anos, este ponto é controvertido na doutrina como caracterizador da autonomia jurisprudencial. Na posição, por exemplo, de Marques¹² “não resolve o problema a criação de entrâncias especiais, pois o que se exige é que os juízes sejam especializados e tenham mentalidade agrarista”. Fato é que não há uma Justiça Agrária específica como a Justiça do Trabalho, mas o entendimento predominante na doutrina agrarista é no sentido que há autonomia jurisprudencial pela existência de **varas especializadas que vão gerar jurisprudência própria do Direito Agrário**.

1.4. FONTES

Como visto na sua perspectiva conceitual, o direito agrário consiste em conjunto de princípios e de normas, **de direito público e de direito privado**, que visam a disciplinar as relações jurídicas decorrentes das atividades agrárias.

Neste sentido a **principal fonte normativa do Direito Agrário são as leis que possuem conteúdo agrário específico**.

No entanto, apesar da sua autonomia legislativa, científica, didática e jurisprudencial, o Direito Agrário consiste em **ramo da ciência jurídica multi e interdisciplinar**.

Isto significa que a disciplina do direito agrário, por representar um conjunto de normas de direito público e privado, voltadas para regulamentar a atividade agrária, possui interdependência com outros ramos jurídicos e também com outras áreas do conhecimento, para poder atingir sua finalidade disciplinar.

Neste sentido, dentro da relação de integração entre disciplinas (jurídicas e não jurídicas), o direito agrário possui como fontes de inter-relação na ciência jurídica com:

Principais Fontes de Interdependência na Ciência Jurídica: Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Ambiental, Direito Administrativo, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Tributário.

Dentro do entendimento das fontes jurídicas, deve-se ter em mente que elas podem ser classificadas em:

- 1 – **Imediatas ou Direitas:** onde se inserem todas as legislações relacionadas (que podem ser de conteúdo agrário específico ou não), bem como os usos e costumes (práticas

12. MARQUES, 2011, p. 12.

e ações reiteradas, uniformes, de um comportamento que é considerado como uma obrigação).

- II – **Mediatas ou Indiretas:** onde se inserem as doutrinas (mais diversos estudos desenvolvidos e publicados pela ciência do direito com relação agrária) e jurisprudências (decisões judiciais reiteradas sobre questões específicas com pertinência agrária).

E em outras áreas do conhecimento, o direito agrário irá buscar subsídios para sua maior efetividade, em saberes decorrentes principalmente das seguintes fontes:

Principais Fontes Interdisciplinares: Agronomia, Ciências Ambientais, Geografia, História, Gestão, Sociologia, Biologia, Engenharias.

Por exemplo, na verificação do cumprimento da função social por determinada propriedade rural, além de se buscar subsídios para a avaliação nas fontes jurídicas imediatas e mediatas (toda a legislação aplicável ao caso – não somente agrarista –, doutrina e jurisprudências relacionadas), também fontes de outras áreas do conhecimento precisam ser acessadas (por exemplo, indicadores agrônômicos de produção, dados da situação ambiental, dados da situação social, informações técnicas sobre dimensão da área, dentre outros).

1.5. PRINCÍPIOS DO DIREITO AGRÁRIO

Como visto, a **autonomia científica do Direito Agrário** traz como decorrência a existência de **princípios agrário próprios, específicos**.

Os princípios, por sua vez, **constituem os fundamentos estruturantes do Direito Agrário**.

Conforme o entendimento da ciência jurídica, os **princípios** são mandamentos nucleares dos sistemas jurídicos, preceitos que servem de alicerce e irradiam sobre as diferentes normas servindo de norte, de bússola, para a sua compreensão, interpretação e aplicação.

Esta é a síntese da finalidade dos princípios agrários, determinar sua autonomia científica, bem como direcionar a interpretação e aplicação das legislações de Direito Agrário.

Neste contexto, inicialmente, cabe atribuir um destaque especial ao princípio que assegura **o direito à propriedade rural, condicionado ao cumprimento de sua função social**. Trata-se de um vetor principiológico estruturante e fundamental da disciplina jurídica agrária.

Sem prejuízo dos demais princípios (todos são interdependentes e inter-relacionados), este princípio traduz a essência do Direito Agrário.

Para fins didáticos, na sequência, serão apontados os mais importantes princípios agrários, assim considerados pela doutrina, bem como a síntese de seus propósitos:

1.5.1... Princípio da Função Social da Propriedade

Em termos de fundamentos constitucionais, aprimorando uma tendência já manifestada nas Constituições Federais de 1946 (Art. 147) e de 1967 (Art. 157), a Constituição de 1988, passou a condicionar o exercício do direito de propriedade rural e urbano ao atendimento da função social.

Por meio da previsão legal de seu Art. 5º, inciso XXIII, a CF/88 brasileira passou a determinar que: **“A propriedade atenderá a sua função social”**.

POSIÇÃO DO STF

ADI 2.213MC:

“O direito de propriedade não se reveste de caráter absoluto, eis que, sobre ele, pesa grave hipoteca social, a significar que, descumprida a função social que lhe é inerente (CF, art. 5º, XXIII), legitimar-se-á a intervenção estatal na esfera dominial privada, observados, contudo, para esse efeito, os limites, as formas e os procedimentos fixados na própria CR. O acesso a terra, a solução dos conflitos sociais, o aproveitamento racional e adequado do imóvel rural, a utilização apropriada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente constituem elementos de realização da função social da propriedade.” (ADI 2.213MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 4/4/2002, Plenário, DJ de 23/4/2004.) **No mesmo sentido: MS 25.284**, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 17/6/2010, Plenário, DJE de 13/8/2010.

De forma mais específica, estabelece o Art. 186, inciso II, da CF de 1988, critérios para aferição do cumprimento da função social pelos usos da **propriedade rural**:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I – aproveitamento racional e adequado;

II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Em termos das perspectivas infraconstitucionais, esses propósitos principiológicos da função social da propriedade já estavam presentes no Art. 2º, do Estatuto da Terra – Lei Federal nº 4.504/64, bem como direcionaram e foram incorporados e detalhados pela Lei Federal nº 8.629/1993, que regulamentou os dispositivos constitucionais sobre Reforma Agrária.

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso realizado pelo CESPE para provimento do cargo de Procurador Federal (2013), foi considerada incorreta a seguinte assertiva: *O princípio da função social da propriedade, aplicado ao direito agrário, atribui ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor da coisa como melhor lhe aprouver.*

Inclusive os parágrafos do Art. 9º da Lei Federal nº 8.629/1993, detalham o conteúdo de cada vetor constitucional definidor da função social da propriedade:

I – aproveitamento racional e adequado	Considera-se racional e adequado o aproveitamento que atinja os graus de utilização da terra e de eficiência na exploração (§ 1º)
II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis	Considera-se adequada a utilização dos recursos naturais disponíveis quando a exploração se faz respeitando a vocação natural da terra, de modo a manter o potencial produtivo da propriedade. (§ 2º)
II – preservação do meio ambiente	Considera-se preservação do meio ambiente a manutenção das características próprias do meio natural e da qualidade dos recursos ambientais, na medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde e qualidade de vida das comunidades vizinhas. (§ 3º)
III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho;	A observância das disposições que regulam as relações de trabalho implica tanto o respeito às leis trabalhistas e aos contratos coletivos de trabalho, como às disposições que disciplinam os contratos de arrendamento e parceria rurais. (§ 4º)
IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores	A exploração que favorece o bem-estar dos proprietários e trabalhadores rurais é a que objetiva o atendimento das necessidades básicas dos que trabalham a terra, observa as normas de segurança do trabalho e não provoca conflitos e tensões sociais no imóvel. (§ 5º)

Parcela da doutrina agrarista apresenta como decorrência do princípio da função social, especialmente no que se refere à observância das disposições que regulam as relações de trabalho e a exploração agrária que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, como formadores de outro princípio agrarista. No caso o Princípio da Justiça Social, direcionando como finalidade do Direito Agrário buscar sempre a Justiça Social, por meio da efetivação dos condicionantes mencionados.

Da mesma forma, do condicionante do dever do proprietário rural, no desenvolvimento econômico da atividade agrária, preservar o meio ambiente, há relação direito com o Princípio Ambiental da Sustentabilidade ou Desenvolvimento Sustentável¹³.

► **Atenção!**

Em síntese, o princípio da função social da propriedade, condiciona e direciona a garantia do direito de propriedade ao aproveitamento econômico produtivo eficiente dos usos da terra, respeitando sua vocação natural, com preservação e conservação ambiental, observância e respeito às relações trabalhistas e negociais relacionadas; e sempre favorecendo o bem-estar e a segurança de todos aqueles que trabalham com a terra.

Pode-se considerar que uma propriedade rural que atende sua função social é uma propriedade sustentável, pois há equilíbrio entre o exercício e o respeito de suas dimensões econômica, social e ambiental.

Muitos dos outros princípios de Direito Agrário são interdecorrentes do Princípio da Função Social da propriedade rural e refletem as previsões constitucionais, concentradas de forma especializada nos arts. 184 a 191 da CF.

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso realizado pelo CESPE para provimento do cargo de Defensor Público/TO (2013), foi considerada correta a seguinte assertiva: *A propriedade rural deve ser aproveitada de forma racional e adequada*. E, na mesma questão, foi considerada incorreta: *Não é necessário que se observem as disposições que regulam as relações de trabalho, desde que se respeitem os contratos de arrendamento e parcerias rurais*.

-
13. Estabelece que o Direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento econômico, social e ambiental das gerações presentes e futuras (Esta característica do Princípio do Desenvolvimento Sustentável também é identificado como Princípio Transgeracional do Direito Ambiental – deve ser sempre pensando, quando aos seus efeitos; para as gerações presentes e futuras). E também que para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste. Presente nos princípios 3 e 4 da Declaração do Rio.

Síntese do alcance de outros Princípios Agrários:

Princípios Agrários	Conteúdo
1.5.2 Princípio da Primazia da Utilização da Terra	Traz como diretriz que a utilização contínua, efetiva, sem oposição, com cumprimento da função social da terra, por determinado lapso de tempo (critério material – definido pela legislação) se sobrepõe sobre a titulação dominial (critério formal – nome do proprietário no registro do imóvel rural). Direciona a importância da prevalência do efetivo labor sobre a terra.
1.5.3 Princípio da Desapropriação para fins de Reforma Agrária como aspecto positivo da intervenção do Estado	O não cumprimento da função social pode acarretar na desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, conforme determina art. 184 da Constituição Federal de 1988.
1.5.4 Princípio da Privatização de Terras Públicas	O princípio é decorrente do direcionamento constitucional de que a destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária, conforme determina art. 188 da Constituição Federal de 1988. Insere-se no contexto de que o particular possui mais capacidade para a exploração das atividades agrárias.
1.5.5 Princípio da Dicotomia do Direito Agrário	Dicotômico por ser o Direito Agrário norteado por duas perspectivas de atuação: Política da Reforma Agrária (constitucionalmente prevista nos arts. 184-186 CF/88) e Política Agrícola (constitucionalmente prevista nos arts. 187-191 CF).
1.5.6 Princípio da Vedação da Desapropriação do Imóvel Rural Produtivo e da Pequena e Média Propriedade Rural	O princípio decorre do direcionamento constitucional de que são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra; e a propriedade produtiva, conforme determina art. 185 da Constituição Federal de 1988.
1.5.7 Princípio do Monopólio Legislativo da União para legislar em matéria agrária	Decorre da determinação constitucional da competência legislativa privativa da União para legislar sobre Direito Agrário, conforme art. 22, I, CF/88.
1.5.8 Princípio do Estímulo ao Cooperativismo	Decorrente da função social da propriedade e zelo pela melhoria na condição de vida das pessoas e o fortalecimento do espírito comunitário, através do estímulo às cooperativas e associações.

Princípios Agrários	Conteúdo
1.5.9 Princípio do Fortalecimento da Empresa Agrária	Deve-se criar condições para a constituição de empresas agrárias que realizem atividades agrícolas com eficiência, resultados e respeito aos condicionantes da função social da propriedade. Este princípio consagra umas das finalidades do Direito Agrário.
1.5.10 Princípio da Proteção Especial da Propriedade Indígena	O princípio decorre da previsão constitucional do art. 231, que traz proteção especial para a propriedade indígena, no sentido que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Considerado por parte da doutrina como Princípio do “Indigenato”.

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso realizado pelo CESPE para provimento do cargo de Procurador Federal (2013), foi considerada correta a seguinte assertiva: *São princípios do direito agrário a utilização da terra sobreposta à titulação dominial, a garantia da propriedade da terra condicionada ao cumprimento da função social, a primazia do interesse coletivo sobre o interesse individual, o combate ao latifúndio, ao minifúndio, ao êxodo rural, à exploração predatória e aos mercenários da terra.*

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

E, especificamente sobre o Princípio da Primazia da Utilização da Terra, no concurso realizado pelo CESPE para provimento do cargo de Procurador do Estado/BA (2014), foi considerada correta a seguinte assertiva: *Consoante o princípio de acesso e distribuição da terra ao cultivador direto e pessoal, deve-se oferecer a possibilidade de acesso à terra a quem não tenha condições de tê-la a título oneroso.*

Portanto, a compreensão do sentido e finalidade dos princípios agrários permite constatar a lógica e essência do sistema jurídico de Direito Agrário brasileiro.

Isso porque, as legislações agrárias, bem como as que guardam relação com as mesmas e todos os seus institutos e instrumentos, definidores das respectivas Políticas de Reforma Agrária e/ou Agrícola, devem estar em sintonia com os princípios agrários.

Institutos do Direito Agrário na Constituição Federal de 1988

Como visto, na evolução histórica da legislação agrária no Brasil, a Constituição Federal de 1988, trouxe um capítulo específico (Título VII, Capítulo III) para o Direito Agrário, estabelecendo previsões próprias entre os artigos 184 a 191.

Tais previsões refletem o princípio da dicotomia do Direito Agrário, sendo as primeiras (art. 184 a 186) voltadas para a Política Fundiária e de Reforma Agrária e as demais (art. 187 a 191) voltadas para a Política Agrícola.

Além disso, há várias outras previsões que tratam de questões de interesse para o Direito Agrário, como, por exemplo, normas de Direitos Humanos Fundamentais, como é o caso da garantia do direito de propriedade desde que atendida a sua função social (art. 5º, incisos XXII e XXIII da CF); normas ambientais, como o art. 225, normas trabalhistas, como art. 7º, normas de direito econômico, previstas nos art. 170 e ss., normas instituidoras de direitos indígenas (art. 231 e ss.), dentre outras.

Muitas dessas previsões constitucionais já foram mencionadas nos aspectos analisados da Teoria Geral do Direito Agrário, especialmente por resultarem em princípios agrários.

Neste contexto, serão apresentados artigos da Constituição específicos de Direito Agrário e institutos decorrentes, bem como outras previsões constitucionais que trazem institutos que possuem relevância agrária, como direitos indígenas, comunidades tradicionais e terras devolutas.

► Atenção!

Ressaltamos que muitas dessas previsões receberão tratamento específico nos capítulos seguintes, como é o caso daquelas relacionadas com a Reforma Agrária e a Desapropriação, que terão suas decorrências analisadas em itens específicos.

Título VII, Capítulo III da Constituição Federal de 1988 - Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária	
Art. 184 - Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. § 1º - As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. § 2º - O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação. § 3º - Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação. § 4º - O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício. § 5º - São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.	Fundamento constitucional da desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, condicionada ao não cumprimento da função social pelo imóvel rural. Regulamentado pela Lei Federal nº 8.629/1993. Os aspectos principais aspectos procedimentais serão analisados em item específico.
Art. 185 - São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária: I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra; II - a propriedade produtiva. Parágrafo único - A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social.	Garantia constitucional da pequena e média propriedade rural, bem como a produtiva, em face da desapropriação para fins de reforma agrária. Também os critérios definidores da pequena e média propriedade rural (que serão analisados no item sobre o Imóvel Rural) e da produtiva, regulamentado pela Lei Federal nº 8.629/1993.

Título VII, Capítulo III da Constituição Federal de 1988 – Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária	
Art. 186 – A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I – aproveitamento racional e adequado; II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.	Critérios constitucionais configuradores do cumprimento da função social. Alicerces do Princípio da Função Social da Propriedade (analisados no item relacionado) e também regulamentados pela Lei Federal nº 8.629/1993.
Título VII, Capítulo III da Constituição Federal de 1988 – Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.	
Art. 187 – A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente: I – os instrumentos creditícios e fiscais; II – os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização; III – o incentivo à pesquisa e à tecnologia; IV – a assistência técnica e extensão rural; V – o seguro agrícola; VI – o cooperativismo; VII – a eletrificação rural e irrigação; VIII – a habitação para o trabalhador rural. § 1º – Incluem-se no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais. § 2º – Serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de reforma agrária.	Diretrizes constitucionais da Política Agrícola. Regulamentada pela Lei Federal nº 8171/91, que fixa os fundamentos, define os objetivos e as competências institucionais, prevê os recursos e estabelece as ações e instrumentos da política agrícola, relativamente às atividades agropecuárias, agroindustriais e de planejamento das atividades pesqueira e florestal (art. 1º).

**Título VII, Capítulo III da Constituição Federal de 1988 -
Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.**

Art. 188 - A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária.

§ 1º - A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional.

§ 2º - Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as alienações ou as concessões de terras públicas para fins de reforma agrária.

Fundamento constitucional do Princípio Agrário da Privatização de Terras Públicas (já analisado). Confere direcionamento constitucional para que seja priorizado o exercício da atividade agrária por particulares.

Art. 189 - Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos.

Parágrafo único - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstos em lei.

Determinação constitucional de que os imóveis rurais distribuídos pela reforma agrária, a título de domínio ou concessão de uso, não poderão ser negociados por prazo de 10 (dez) anos, seja por homem, mulher, ou ambos, que o receberam. Visando como isso, assegurar as reais finalidades do processo de reforma agrária, bem como o cumprimento da função social de tais imóveis.

**Título VII, Capítulo III da Constituição Federal de 1988 -
Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.**

Art. 190 - A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional.

Dispositivo constitucional que determina a regulamentação especial para aquisição e arrendamento de imóveis rurais por pessoa física ou jurídica estrangeira.

Art. 191 - Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Parágrafo único - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Consiste no fundamento constitucional do chamado Usucapião Especial Rural, Constitucional Agrário ou Pro Labore. Será detalhado em item específico e está regulamentado pela Lei Federal nº 6.969, de 10 de dezembro de 1981.

Seu parágrafo único, garante constitucionalmente que os imóveis públicos não estarão sujeitos ao usucapião.

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso realizado pelo CESPE para provimento do cargo de Defensor Público TO (2013), foi considerada correta a seguinte assertiva: *A pequena propriedade rural bem como a média, legalmente consideradas, desde que seu proprietário não possua outra, são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária.*

2.1. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL RURAL POR ESTRANGEIROS

Como visto no quadro acima, prescreve a determinação constitucional (Art. 190) para a necessidade de regulamentação especial para aquisição e arrendamento de imóveis rurais por pessoa física ou jurídica estrangeira: A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional.

No caso, aplicam-se os critérios estabelecidos pela Lei Federal nº 5.709/1971. O art. 23, da Lei nº 8.629/1993 (que regulamenta os dispositivos agrários constitucionais), vai condicionar também tratamento especial pela mesma Lei para os casos de arrendamento, ao estabelecer que o estrangeiro residente no País e a pessoa jurídica autorizada a funcionar no Brasil só poderão arrendar imóvel rural na forma da Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 1971.

Trata-se de nulidade absoluta a aquisição de imóvel por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras sem a observância dos requisitos legais. É o que prevê a Lei Federal nº 5.709/71, no seu Art. 15:

A aquisição de imóvel rural, que viole as prescrições desta Lei, é nula de pleno direito. O tabelião que lavrar a escritura e o oficial de registro que a transcrever responderão civilmente pelos danos que causarem aos contratantes, sem prejuízo da responsabilidade criminal por prevaricação ou falsidade ideológica. O alienante está obrigado a restituir ao adquirente o preço do imóvel.

Não consta expressamente na CF vedação à aquisição de imóveis rurais por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras em áreas situadas em faixa de fronteira. Além disso, a Lei Federal nº 5.709/71, que regulamenta referido dispositivo constitucional, no seu art. 11, parágrafo único, prevê que trimestralmente, os Cartórios de Registros de Imóveis remeterão, sob pena de perda do cargo, à Corregedoria da Justiça dos Estados a que estiverem subordinados e ao Ministério da Agricultura,

relação das aquisições de áreas rurais por pessoas estrangeiras e quando se tratar de imóvel situado em área indispensável à segurança nacional (como são as faixas de fronteira), a relação mencionada neste artigo deverá ser remetida também à Secretária-geral do Conselho de Segurança Nacional.

A Lei Federal nº 5.709/71, no seu art. 3º, estabelece como condição que a aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira não poderá exceder a 50 (cinquenta) módulos de exploração indefinida, em área contínua ou descontínua. Sendo que o tamanho de referido módulo será determinado de acordo com a localização do país.

Outra previsão importante é a de que a soma das áreas rurais pertencentes a pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas, não poderá ultrapassar a um quarto da superfície dos Municípios onde se situem, comprovada por certidão do Registro de Imóveis (Art. 12).

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso realizado pelo CESPE para provimento do cargo de Procurador do Estado da Bahia (2014), foi considerada correta a seguinte assertiva: *A soma das áreas dos imóveis rurais pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras não poderá ultrapassar um quarto da superfície dos municípios em que se situem. E foi considerada incorreta a seguinte assertiva: A aquisição de imóvel rural por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras sem a observância dos requisitos legais enseja nulidade relativa do ato praticado.*

2.2. TERRAS INDÍGENAS

A Constituição Federal de 1988 apresenta um capítulo específico (Cap. VIII do Tít. VIII – da Ordem Social, artigos 231 e 232) para o direito dos índios, com tratamento especializado para as terras que habitualmente ocupam.

Vale ressaltar que a relação dos direitos indígenas com o direito agrário se dá pelo fato de que nas terras habitadas pelos silvícolas são praticadas atividades agrárias típicas, como a caça e pesca (atividades de extrativismo), bem como, em muitos casos, lavoura e pecuária.

Além do reconhecimento dos direitos relacionados com sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, em termos agrários, a Constituição Federal de 1988 assegura aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, além de proteger e fazer respeitar todos os seus bens (art. 231).

A própria Constituição de 1988, no § 1º, do art. 231, conceitua o que sejam áreas tradicionalmente ocupadas pelos índios:

§ 1º – São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

► **Atenção!**

Portanto, para haver o enquadramento constitucional como áreas tradicionalmente ocupadas pelos índios, as (quatro) condições devem ocorrer de maneira concomitante. As áreas devem ser:

- I) habitadas pelos índios em caráter permanente;
- II) utilizadas para suas atividades produtivas;
- III) imprescindíveis para a preservação dos recursos ambientais necessários ao bem estar dos índios;
- IV) necessárias para reprodução física e cultural, segundo os seus usos, costumes e tradições.

Como decorrência, toda vez que uma comunidade indígena possuir direitos sobre uma determinada área (caracterizada como tradicionalmente ocupada), nos termos do § 1º do artigo 231 da CF, o Poder Público terá a atribuição de identificá-la, delimitá-la, de realizar a demarcação física dos seus limites, registrá-la em cartórios de registro de imóveis e protegê-la. Estes atos estão vinculados aos propósitos do próprio caput do artigo 231 e, por isso mesmo, a União não pode deixar de promovê-los.

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso realizado pelo CESPE para provimento do cargo de Procurador do Estado da Bahia (2014), foi considerada correta a seguinte assertiva: *Pelo instituto jurídico do indigenato, título congênito conferido ao índio, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece o direito dos índios de terem a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las bem como proteger e fazer respeitar todos os seus bens.*

► **Atenção!**

O processo administrativo de demarcação é o meio para se determinar os limites do território tradicionalmente ocupado pelos povos indígenas.

A sua realização é um dever da União Federal nos casos em que a demarcação das terras indígenas se faz necessária para: a) propiciar as condições fundamentais para a sobrevivência física e cultural desses povos; e b) preservar a diversidade cultural brasileira, na sua representação indígena.

Importante ressaltar a respeito do processo de demarcação, que o Supremo Tribunal Federal, no caso da Raposa Serra do Sol (em sede da Ação Popular 3888, que discute a Portaria Demarcatória 534/05 para estabelecimento dos limites territoriais da Reserva Indígena Raposa do Sol, no Estado de Roraima), definiu o critério de demarcação contínua (sem fragmentação por ocupações de grupos que não sejam indígenas), como forma de garantir a sobrevivência das etnias indígenas.

Sustentou que, quando há grupos indígenas que ocupam áreas que são “lindeiras” ou vizinhas, e que estão acostumados a uma convivência pacífica na região há décadas, além de compartilharem uma mesma língua, justifica-se a demarcação contínua como forma de proteção a essas culturas e tradições.

#POSIÇÃO DO STF

O Plenário do STF, no julgamento da Pet 3.388, decidiu pela demarcação contínua da área de 1,7 milhão de hectares da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, a ser ocupada apenas por grupos indígenas.

Mas esclareceu que a decisão tomada na Petição (PET) 3388 não tem efeito vinculante, não se estendendo a outros litígios que envolvam terras indígenas. Os ministros também decidiram que os índios podem realizar suas formas tradicionais de extrativismo mineral, como para a produção de brincos e colares, sem objetivo econômico. O garimpo e a chamada faiscação, com fins comerciais, dependem de autorização expressa do Congresso Nacional.

O Supremo também definiu que os não índios podem passar pelas rodovias públicas que atravessam a Raposa Serra do Sol – mais especificamente a Boa Vista-Pacaraima e a BR 433 –, sem ter o direito de usufruto sobre rios, lagos e riquezas da região. Os índios não exercem poder de polícia, e não podem impedir a passagem de cidadãos por vias públicas.

► Atenção!

Uma vez configuradas como áreas tradicionalmente ocupadas e destinadas a sua posse permanente, os índios têm usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes (§ 2º, do art. 231 da CF).

Apesar de serem de usufruto indígena, as áreas tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens públicos da União, conforme art. 20, XI, da Constituição:

Art. 20. São bens da União:

XI – as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

► Atenção!

Portanto, estas terras, por serem bens públicos da União, são inalienáveis, indisponíveis e insuscetíveis de prescrição aquisitiva (§ 4º, do art. 231).

POSIÇÃO DO STF

“As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios incluem-se no domínio constitucional da União Federal. As áreas por elas abrangidas são inalienáveis, indisponíveis e insuscetíveis de prescrição aquisitiva. A Carta Política, com a outorga dominial atribuída à União, criou, para esta, uma propriedade vinculada ou reservada, que se destina a garantir aos índios o exercício dos direitos que lhes foram reconhecidos constitucionalmente (CF, art. 231, §§ 2º, 3º e 7º), visando, desse modo, a proporcionar às comunidades indígenas bem-estar e condições necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.” (RE 183.188, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 14/02/97)

► Como esse assunto foi cobrado em concurso?

No concurso realizado pelo CESPE para provimento do cargo de Procurador do Estado da Bahia (2014), foi considerada incorreta a seguinte assertiva: *A CF assegura expressamente aos estados-membros a propriedade das terras indígenas não situadas em área de domínio da União.*

► Atenção!

Por outro lado, nas terras indígenas, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei (§ 5º, do art. 231).

POSIÇÃO DO STF

“É do Congresso Nacional a competência exclusiva para autorizar a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas (CF, art. 49, XVI, e 231, § 3º), mediante decreto legislativo, que não é dado substituir por medida provisória. Não a usurpa, contudo, a medida provisória que, visando resolver o problema criado com a existência, em poder de dada comunidade indígena, do produto de lavra de diamantes já realizada, disciplinalhe a arrecadação, a venda e a entrega aos indígenas da renda líquida resultante de sua alienação.” (ADI 3.352MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 2/12/2004, Plenário, DJ de 15/4/2005.)

E serão considerados nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a

posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou ações contra a União, salvo, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé (§ 6º, do art. 231).

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso realizado pelo CESPE para provimento do cargo de Procurador do Estado da Bahia (2014), foi considerada correta a seguinte assertiva: São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que objetivem a ocupação, o domínio e a posse de terras indígenas, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé.

O limite temporal, para eventuais alegações de situações pretéritas de nulidade ou extinção em situações de domínio ou posse de terras eventualmente indígenas, é o caráter permanente de ocupação expresso na Constituição Federal de 1988 (§ 1º, do art. 231).

Quando há interrupção da habitação indígena, descaracteriza-se a tradicionalidade da ocupação, sob pena de que as terras em algum momento histórico foram ocupadas por índios, pudessem gerar vício de nulidade em domínio ou posse presente de pessoas não indígenas. Como já foi pronunciado pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cordeiro Guerra, caso não houvesse a discussão da continuidade e permanência da tradicionalidade da ocupação indígena, “poderíamos até confiscar as terras de Copacabana ou Jacarepaguá, porque já foram ocupadas pelos tamóios¹.”

#POSIÇÃO DO STF

“Os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam foram constitucionalmente ‘reconhecidos’, e não simplesmente outorgados, com o que o ato de demarcação se orna de natureza declaratória, e não propriamente constitutiva. Ato declaratório de uma situação jurídica ativa preexistente. Essa a razão de a Carta Magna havêlos chamado de ‘originários’, a traduzir um direito mais antigo do que

1. MIRANDA, Alcir Gursen. Áreas Indígenas. In: BARROSO, Lucas Abreu; MIRANDA, Alcir Gursen; SOARES, Mário Lúcio Qunitão. *O Direito Agrário na Constituição*. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 346.

qualquer outro, de maneira a preponderar sobre pretensos direitos adquiridos, mesmo os materializados em escrituras públicas ou títulos de legitimação de posse em favor de não índios. Ato, estes, que a própria Constituição declarou como 'nulos e extintos' (§ 6º do art. 231 da CF)." (Pet 3.388, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 19/3/2009, Plenário, DJE de 1º/7/2010.)

Nas terras indígenas não se aplicam os dispositivos constitucionais que colocam como papel do Estado favorecer a organização da atividade de garimpeira em cooperativas (previsto no art. 174, §§ 3º e 4º, ligados à atividade econômica). Nas áreas indígenas não deverá haver incentivo a este tipo de organização (§ 7º, do art. 231).

► **Atenção!**

Outra garantia constitucional importante é a proibição da remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, *ad referendum* do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco (§ 5º, do art. 231).

E a última previsão constitucional relacionada diretamente com os direitos indígenas, estabelece que os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo (Art. 232, da CF).

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso realizado pelo CESPE para provimento do cargo de Advogado da União de 2ª Categoria (2015), foi considerada correta a seguinte assertiva: *Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingresso em juízo em defesa de seus direitos e interesses, competindo à justiça federal processar e julgar os crimes relacionados aos direitos dos índios.*

A Constituição Federal de 88, no seu art. 129, V, coloca como funções institucionais do Ministério Público: defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas.

Além de todas essas previsões constitucionais, sobre terras indígenas é importante também saber que elas encontram regulamentação na Lei Federal nº 6001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio e regula de forma geral a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional.

2.3. COMUNIDADES TRADICIONAIS E AS TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DAS COMUNIDADES DOS QUILOMBOS DE QUE TRATA O ART. 68 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (DECRETO Nº 4.887/2003)

Para se traçar as linhas gerais deste regime jurídico, cabe ressaltar que se trata de uma regulamentação relativamente recente a publicação de uma Política Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais.

A normativa federal foi criada em 07 de fevereiro de 2007, através do Decreto Federal nº 6.040, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.

Referida legislação federal não traz “direitos prontos e autoaplicáveis” para as comunidades tradicionais, mas procura estabelecer diretrizes para as políticas e ações voltadas para o reconhecimento de seus territórios, a valorização e o respeito às diversidades socioambiental e cultural dos povos e comunidades tradicionais.

A grande discussão continua sendo a dificuldade de se precisar quais são os povos e comunidades tradicionais suscetíveis a este regime jurídico.

O primeiro aspecto a ser enfatizado é que se excluem deste regime jurídico (geral das comunidades tradicionais) os povos que possuem uma regulamentação, regime jurídico específico, tal como os povos indígenas, que possuem um *status* jurídico próprio, conforme analisado pelo tópico anterior, definido fundamentalmente por meio dos artigos 231 e seguintes da Constituição Federal de 1988.

Assim, as comunidades indígenas possuem um regime jurídico próprio que garante o usufruto exclusivo sobre as terras que tradicionalmente ocupam, cabendo à União Federal demarcar as suas terras e criar e executar as Políticas Públicas relacionadas com a sua proteção, por meio da FUNAI (Fundação Nacional do Índio).

2.3.1. Comunidades Quilombolas

Outra comunidade tradicional que possui regulamentação específica são os quilombolas, que detêm regime jurídico próprio, estabelecido pelo Decreto nº 4.887/2003, e são qualificados como tais os remanescentes das comunidades dos quilombos, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.

➤ Atenção!

Assim, as comunidades quilombolas são espécies de comunidades tradicionais, dotadas de regime jurídico específico.

As comunidades quilombolas, assim como as comunidades indígenas, possuem um regime jurídico em que uma vez identificadas e reconhecidas terras ocupadas de forma tradicional e permanente por remanescentes das comunidades dos quilombos, deve o Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, delimitá-las, demarcá-las e reconhecer a titulação aos seus possuidores tradicionais.

➤ Como esse assunto foi cobrado em concurso?

No concurso realizado pelo CESPE para provimento do cargo de Procurador Federal (2013), foi considerada correta a seguinte assertiva: *São considerados remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos étnico-raciais que, além de assim se auto-definirem no âmbito da própria comunidade, contem com trajetória histórica própria, relações territoriais específicas e presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.*

Importante destacar que o Decreto Federal nº 4.887/2003, regulamenta o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

Art. 68 – Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.

Da mesma forma que as comunidades indígenas, a relação das comunidades quilombolas com o direito agrário se dá pelo reconhecimento de propriedades definitivas à essas comunidades, com fundamento em ocorrência de trajetória histórica própria de ancestralidade negra, sobre território específico, onde se realizam também atividades agrárias.

➤ Atenção!

Referido Decreto Federal regulamentador (4.887/2003) apresenta os critérios para reconhecimento, demarcação e proteção das propriedades quilombolas.

Dentre os principais aspectos do Decreto citado, podem ser considerados:

1. A caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos será atestada mediante auto definição da própria comunidade (§ 1º, Art. 2º).

2. São consideradas **terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos** as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural (§ 2º, Art. 2º).
3. Para a medição e demarcação das terras, serão levados em consideração critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sendo facultado à comunidade interessada apresentar as peças técnicas para a instrução procedimental (Art. 7º).
4. O INCRA, após concluir os trabalhos de campo de identificação, delimitação e levantamento ocupacional e cartorial, publicará edital por duas vezes consecutivas no Diário Oficial da União e no Diário Oficial da unidade federada onde se localiza a área sob estudo, contendo as seguintes informações (Art. 7º):
 - denominação do imóvel ocupado pelos remanescentes das comunidades dos quilombos;
 - circunscrição judiciária ou administrativa em que está situado o imóvel;
 - limites, confrontações e dimensão constantes do memorial descritivo das terras a serem tituladas; e
 - títulos, registros e matrículas eventualmente incidentes sobre as terras consideradas suscetíveis de reconhecimento e demarcação.
5. Todos os interessados terão o prazo de noventa dias, após a publicação e notificações, para oferecer contestações ao relatório relacionado com o reconhecimento da propriedade quilombola, juntando as provas pertinentes (Art. 9º).
6. Verificada a presença de ocupantes nas terras dos remanescentes das comunidades dos quilombos, o INCRA acionará os dispositivos administrativos e legais para o reassentamento das famílias de agricultores pertencentes à clientela da reforma agrária ou a indenização das benfeitorias de boa-fé, quando couber (Art. 14).
7. Após a **expedição do título de reconhecimento de domínio**, a Fundação Cultural Palmares garantirá assistência jurídica, em todos os graus, aos remanescentes das comunidades dos quilombos para defesa da posse contra esbulhos e turbações, para a proteção da integridade territorial da área delimitada e sua utilização por terceiros, podendo firmar convênios com outras entidades ou órgãos que prestem esta assistência (Art. 16).

8. A titulação prevista neste Decreto será reconhecida e registrada mediante outorga de título coletivo e pró-indiviso às comunidades quilombolas, **com obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade** (Art. 17).
9. **Para os fins de política agrícola e agrária, os remanescentes das comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento preferencial, assistência técnica e linhas especiais de financiamento, destinados à realização de suas atividades produtivas e de infraestrutura** (Art. 20).
10. **A expedição do título e o registro cadastral a ser procedido pelo INCRA far-se-ão sem ônus de qualquer espécie, independentemente do tamanho da área** (Art. 22).

► **Importante:**

O critério legal de competência para reconhecimento de terras quilombolas, está previsto na parte final do Art. 3º, Decreto Federal nº 4.887/2003, que estabelece competir ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso realizado pelo CESPE para provimento do cargo de Procurador Federal (2013), foi considerada incorreta a seguinte assertiva: É da competência exclusiva da União, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, identificar, reconhecer, delimitar, demarcar e titular as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos.

Aspecto relevante da legislação, que estabelece o regime jurídico das comunidades quilombolas, é que não há prioridade de reconhecimento quando ocorre sobreposição com área protegidas, como as Unidades de Conservação (protegidas pela legislação ambiental – Sistema Nacional de Unidades de Conservação), conforme estabelece o Art. 11 do Decreto Federal nº 4.887/2003:

Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos estiverem sobrepostas às unidades de conservação constituídas, às áreas de segurança nacional, à faixa de fronteira e às terras indígenas, o INCRA, o IBAMA, a Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional, a FUNAI e a Fundação Cultural Palmares tomarão as medidas cabíveis visando garantir a sustentabilidade destas comunidades, conciliando o interesse do Estado.

2.3.2. Comunidades Tradicionais em Geral: Regime Jurídico por Exceção (as que não são Indígenas ou Quilombolas)

Assim, feita a ressalva dos regimes jurídicos específicos das comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, restam às comunidades tradicionais gerais, com regime jurídico estabelecido pelo Decreto nº 6.040/2007, legalmente definidas como:

Povos e Comunidades Tradicionais: Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (Art. 3º, I).

Além da definição do que são Povos e Comunidades Tradicionais, o Decreto nº 6.040/2007 traz a importante definição, especialmente para fins agrários, sobre o que são territórios tradicionais, para fins de regime jurídico específico e, por exclusão, daqueles que não são territórios indígenas ou quilombolas:

Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária; observado, no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõem os art. 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações; (Art. 3º, II).

A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos povos e das Comunidades Tradicionais, criada pelo Decreto nº 6.040/2007, não traz direitos e deveres objetivos para os grupos tradicionais, mas sim “normas programáticas” para serem implementadas na execução de programas, planos e projetos que envolvem políticas públicas que de uma forma ou de outra estejam relacionadas com tais comunidades.

Neste sentido, foram definidos, conforme Art. 3º, I, II e III do Anexo ao citado Decreto, dentre outros objetivos específicos a serem recepcionados nas ações práticas relacionadas:

1. Garantia aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica;
2. Soluções e/ou minimizações dos conflitos gerados pela implantação de Unidades de Conservação de Proteção Integral em territórios tradicionais e estimular a criação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável;
3. Implantar infraestrutura adequada às realidades socioculturais e demandas dos povos e comunidades tradicionais[...].

Assim, as comunidades tradicionais, em geral, têm esta referência legal, que procura assegurar, através de políticas públicas, a garantia de seus territórios e de acesso aos recursos naturais tradicionalmente utilizados.

Deve-se ressaltar que, diversamente das comunidades indígenas e quilombolas, não há um regime expresso e específico para a definição e demarcação de que as terras ocupadas pelas comunidades tradicionais devam ter a titularidade conferida a elas.

O regime jurídico específico tão somente prevê que se deve priorizar a garantia de suas terras, sempre levando em conta a busca de desenvolvimento sustentável nestes limites territoriais, definido como uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras (art. 3º, III, do Decreto).

O regime jurídico específico tão somente prevê que se deve priorizar a garantia de suas terras, levando-se em conta o desenvolvimento sustentável nestes limites territoriais, definido como uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras (art. 3º, III, do Decreto nº 6.040/2007).

2.4. TERRAS DEVOLUTAS

Para a análise dos principais pontos sobre terras devolutas, devem ser resgatados aspectos apresentados no item sobre a evolução histórica da legislação agrária.

O primeiro regime jurídico relacionado às terras devolutas é definido pela Lei Federal nº 601, de 18 de setembro de 1850. Como já comentado, a “Lei de Terras” foi criada para definir as regras de direito voltadas para demarcação e ocupação do território. Um dos objetivos da “Lei de Terras” é o de regularização das terras públicas. Estipulou, para tanto, critérios para evitar abusos na posse ilegítima de terras, bem como para assegurar a proteção e garantia daquelas que são legítimas.

► **Atenção!**

A “Lei de Terras” no seu art. 3º apresenta a definição de terras devolutas:

§ 1º As que não se acharem aplicadas a algum uso público nacional, provincial, ou municipal.

§ 2º As que não se acharem no domínio particular por qualquer título legítimo, nem forem havidas por sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou Provincial, não incursas em comisso por falta do cumprimento das condições de medição, confirmação e cultura.

§ 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do Governo, que, apesar de incursas em commisso, forem revalidadas por esta Lei.

§ 4º As que não se acharem occupadas por posses, que, apesar de não se fundarem em título legal, forem legitimadas por esta Lei.

Em essência, em decorrência desse regime jurídico em vigor até os dias de hoje, são consideradas terras devolutas as terras vagas, não aplicadas, utilizadas ou ocupadas, nem pelo Poder Público, nem por particulares.

No sentido etimológico, devoluta significa terra devolvida, desocupada.

Contudo, não podem ser identificadas como “terras sem dono”, pois, quando assim caracterizadas, o domínio é direcionado para o patrimônio público.

► **Atenção!**

Por outro lado, como já visto no princípio agrário da privatização das terras públicas, deve ser priorizada a compatibilização das terras devolutas com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária, conforme determina art. 188.

Portanto, as terras devolutas podem ser consideradas territórios em potencial para o direcionamento do exercício da atividade agrária, por meio do melhor direcionamento possível pelas políticas agrícolas e de reforma agrária.

Isto sempre que não houver interesses estratégicos de segurança, desenvolvimento ou preservação ambiental, ligados às terras devolutas.

Em termos de natureza jurídica, as terras devolutas são consideradas bens públicos dominicais, como patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, assim definidas pelo art. 99 do Código Civil:

Art. 99. São bens públicos:

III – os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

O Decreto-lei nº 9.760/46, no seu art. 5º, define os critérios para a caracterização das terras devolutas federais:

São devolutas, na faixa da fronteira, nos Territórios Federais e no Distrito Federal, as terras que, não sendo próprias nem

aplicadas a algum uso público federal, estadual territorial ou municipal, não se incorporaram ao domínio privado:

- a) por força da Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, Decreto nº 1.318, de 30 de janeiro de 1854, e outras leis e decretos gerais, federais e estaduais;
- b) em virtude de alienação, concessão ou reconhecimento por parte da União ou dos Estados;
- c) em virtude de lei ou concessão emanada de governo estrangeiro e ratificada ou reconhecida, expressa ou implicitamente, pelo Brasil, em tratado ou convenção de limites;
- d) em virtude de sentença judicial com força de coisa julgada;
- e) por se acharem em posse contínua e incontestada com justo título e boa-fé, por termo superior a 20 (vinte) anos;
- f) por se acharem em posse pacífica e ininterrupta, por 30 (trinta) anos, independentemente de justo título e boa-fé;
- g) por força de sentença declaratória proferida nos termos do art. 148 da Constituição Federal, de 10 de novembro de 1937.

A posse a que a União condiciona a sua liberalidade não pode constituir latifúndio e depende do efetivo aproveitamento e moradia do possuidor ou do seu preposto, integralmente satisfeitas por estes, no caso de posse de terras situadas na faixa da fronteira, as condições especiais impostas na lei.

As terras devolutas, **como regra, por integrarem a categoria de bens dominicais, são considerados bens públicos disponíveis², portanto, passíveis de ações relacionadas com as Políticas Agrícolas e de Reforma Agrária.**

No entanto, na situação específica em que são necessárias para a proteção de ecossistemas naturais, ou seja, quando são ambientalmente estratégicas, elas tornam-se indisponíveis. É o que determina o art. 225, § 5º, da CF:

São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

2. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito Administrativo*. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 723.

A Constituição Federal de 1988 define também quais tipos de terras devolutas são bens da União:

Art. 20. São bens da União:

II – as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei; [...].

Portanto, são bens da União as terras devolutas que possuem função estratégica em matéria de segurança (indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares), desenvolvimento (vias federais de comunicação) e preservação ambiental.

↳ **Atenção!**

As demais terras devolutas, por exceção àquelas que são da União, segunda a previsão do art. 26, IV, da Constituição Federal serão de titularidade dos Estados:

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

IV – as terras devolutas não compreendidas entre as da União.

Os Municípios, de acordo com o estabelecido pelas Constituições Estaduais e demais Leis de cada Estado, respeitados critérios constitucionais e de competência concorrente, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro³ podem ser também titulares de terras devolutas.

Assim, serão terras devolutas municipais se os Estados concederem o domínio, sendo que, em termos práticos, os Estados-membros são os titulares das maiores extensões das mesmas.

#POSIÇÃO DO STF

“As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores.” (Súmula 477).

2.4.1 .. Processo de Discriminação das Terras Devolutas da União

Desde a “Lei de Terras” (Lei nº 601/1850) há o rito de discriminação de terras devolutas, com o objetivo de regularizar as posses legítimas, que apresentassem os requisitos da cultura efetiva e da morada habitual.

Atualmente os critérios para o processo de discriminação das Terras Devolutas da União estão previstos pela Lei Federal nº 6.383/76.

3. DI PIETRO, 2011, p. 726.

► Atenção!

Pode-se conceituar o processo discriminatório como medida de competência do Poder Público de promover a identificação e a separação das terras devolutas, das terras de propriedade particular.

Em linhas gerais, o processo de discriminação das Terras Devolutas da União ocorre em uma primeira fase administrativa e outra judicial.

Tanto a fase administrativa quanto a judicial são marcadas por uma etapa de chamamento de interessados e outra de demarcação.

Tal chamamento (em sede administrativa) é realizado por edital, direcionado para todos os interessados em glebas localizadas em perímetro determinado previamente, para que sejam apresentados eventuais documentos relacionados à dominialidade.

Quando verificada a legitimidade dos títulos, ocorre a determinação administrativa para lavratura do termo legal pertinente, para reconhecimento da propriedade. Com esta comprovação é atingido um dos objetivos do processo administrativo, no caso o reconhecimento da titularidade da propriedade. Não havendo, portanto, nesses casos, que se falar mais em terras devolutas.

Nos casos em que os títulos apresentados ensejam dúvidas quanto à sua legitimidade, são propostas ações judiciais para eventual demarcação e reconhecimento de terras devolutas.

Neste sentido, será de caráter judicial quando sobre a área a ser discriminada incidem documentos de provável dominialidade de terceiros, de origem duvidosa/incerta.

Segundo Art. 19 da Lei Federal nº 6.383/76, O processo discriminatório judicial, para eventual reconhecimento de terras devolutas da União, deve ser promovido nos seguintes casos:

- 1) quando o processo discriminatório administrativo for dispensado ou interrompido por presumida ineficácia;
- 2) contra aqueles que não atenderem ao edital de convocação ou à notificação;
- 3) quando alterada quaisquer divisas na área discriminada, sendo defesa a derrubada da cobertura vegetal, a construção de cercas e transferências de benfeitorias a qualquer título, sem assentimento do representante da União.

Também no trâmite judicial há uma fase de chamamento de eventuais interessados, por força do art. 20, parágrafo 2º, da mesma lei,

que estabelece a necessidade de citação por edital daqueles eventuais interessados no reconhecimento da propriedade de áreas localizadas no perímetro em discussão.

A competência para processar e julgar os processos discriminatórios de terras devolutas da União será da Justiça Federal.

► **Atenção!**

Ao final do processo, com a sentença judicial do processo discriminatório judicial, são definidas as terras que possuem títulos legítimos para o reconhecimento da propriedade (com o consequente efeito do deferimento para efeitos registrários neste sentido) e, por exclusão, há também o reconhecimento judicial daquelas áreas que são consideradas terras devolutas da União.

2.5. CONFISCO AGRÁRIO

► **Atenção!**

Importante destacar a recente redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, de 05 de junho de 2014, ao art. 243 da CF: As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.

No contexto da garantia constitucional de cumprimento da função social pelo direito de propriedade, foi acrescida a possibilidade a expropriação, sem qualquer indenização ao proprietário, das propriedades rurais (objeto do Direito Agrário) e urbanas onde ficar comprovada a exploração do trabalho escravo, assegurada as garantias fundamentais do art. 5º da CF. Portanto, trata-se de permissivo constitucional de confisco sancionatório daquela propriedade em que seu proprietário se beneficiou de trabalho escravo, configurando afronta gravíssima à dimensão dos direitos humanos e trabalhistas no contexto da garantia da função social da propriedade.

O Direito de Propriedade (Rural/Agrário)

A análise dos principais aspectos da evolução histórica do direito de propriedade tem a importante função apresentar as transformações nos seus objetivos e garantias: **passando, originariamente, de um direito de propriedade absoluto, para um direito que tem como condição de seu exercício o cumprimento da sua função social**¹.

A Constituição de 1988 apresenta como garantia constitucional esta perspectiva de condicionar o exercício do direito de propriedade, ao atendimento da função social. Através de seu artigo 5º, inciso XXIII, a Constituição Federal brasileira passou a determinar que “A propriedade atenderá a sua função social”.

Como já comentado no item **sobre o princípio da função social da propriedade**, de forma mais específica, o artigo 186, da Constituição de 1988, estabelece critérios para aferição do cumprimento da função social pelos usos da propriedade rural e condiciona o exercício do direito de propriedade ao aproveitamento econômico racional e adequado; à utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e à preservação do meio ambiente; observância das relações de trabalho; e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores.

► Atenção!

Verifica-se, portanto, que a previsão advinda com a Constituição de 1988, de que a propriedade deverá atender a sua função social, representou uma modificação estrutural na disciplina do direito de propriedade.

1. A análise da evolução histórica do direito de propriedade foi realizada de forma mais aprofundada no trabalho: FREIRIA, Rafael Costa. *Perspectivas para uma teoria geral dos novos Direitos: uma leitura crítica sobre Biodiversidade e os conhecimentos tradicionais associados*. 2004. 128 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de História, Direito e Serviço Social, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2005.

A função social passou a incidir sobre o próprio conteúdo do direito de propriedade, no sentido de que os poderes do sujeito proprietário não sejam voltados exclusivamente para a satisfação de seus interesses egoísticos, mas também à satisfação de interesses atinentes a toda a coletividade.

A Constituição de 88 atribuiu, assim, um enfoque de interesse público à propriedade privada – um avanço em relação à velha propriedade irrestrita e plena das codificações nacionais anteriores.

O Código Civil brasileiro em vigor (Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002) incorporou o conceito de função social no seu art. 1228², § 1º, ao estabelecer de forma explícita que o direito de propriedade deverá ser exercido de forma condicionada às suas finalidades econômicas e sociais, especificando que o sujeito proprietário deverá conservar o meio ambiente na sua mais ampla diversidade, bem como fazer com que ela seja sempre produtiva, por meio do uso racional da terra. Nesse contexto, passa ter papel de suma importância o exercício da posse agrária.

3.1. A POSSE AGRÁRIA

A análise do papel da Posse Agrária é essencial para a discussão sobre o cumprimento da função social da propriedade.

Isto porque a concepção atual de propriedade, como vista no item anterior, exige o cumprimento da sua função social, e esta somente se efetiva com o devido exercício do direito da posse.

O Código Civil (Lei Federal nº 10.406/2002) define o possuidor como:

Todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (Art. 1.196).

O mesmo Código define os direitos do proprietário como:

A faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (Art. 1.228).

Portanto, possuidor é aquele que possui o exercício de algum tipo de poder inerente a propriedade.

Direcionando o regime de direito civil da posse para a questão agrária, tem-se que a posse agrária é considerada como uma ação voltada para utilização, exercício, gozo, realização de atividade em face

2. Caput do art. 1228 do Novo Código Civil: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

da coisa, no caso da posse agrária, da terra. É por meio da posse que se viabilizam as atividades agrárias.

► **Atenção!**

Neste contexto, para que se verifique o exercício da posse agrária deve haver sobre o imóvel o exercício da atividade agrária, fazendo-o produzir, de forma a aproveitar racionalmente a terra, condicionando o seu uso ao bem-estar da comunidade, bem como à proteção das normas ambientais e sociais. A posse agrária será sempre direta.

É importante resgatar, dentro da discussão dos elementos essenciais da posse agrária, o princípio do Direito Agrário da primazia da utilização da terra (Posse agrária) em face ao título de propriedade.

Ou seja, para o Direito Agrário há a prevalência do efetivo labor sobre a terra, que possui como pré-requisito a posse agrária, sobre a titularidade forma da propriedade.

O possuidor deve deter materialmente a terra por meio do trabalho produtivo. Portanto, é a atividade econômica sobre a terra que legitima a posse agrária.

A posse agrária se caracteriza como direta, habitual, ininterrupta e condição para o desenvolvimento das atividades agrárias.

Os requisitos da função social da propriedade devem estar presentes na posse agrária. Isto significa que o possuidor deve “usar a terra adequadamente, de acordo com sua melhor aptidão natural e através de planejamento agrícola que promova maior produtividade. Igualmente, a conservação e preservação de recursos naturais implicam uso racional do solo rural, evitando a depredação e/ou esgotamento dos recursos naturais renováveis”³.

Portanto, a posse agrária é condição da atividade agrária, da produtividade agrária e, por consequência, do cumprimento da função social da propriedade.

► **Atenção!**

Um conceito para posse agrária:

“O exercício direto, contínuo e racional, durante certo tempo ininterrupto, de atividades agrárias desempenhadas em gleba rural capaz de dar condições suficientes e necessárias ao seu uso econômico, gerando ao possuidor um poder jurídico de natureza real definitiva com amplas repercussões no direito, tendo em vista o seu progresso e bem-estar econômico e social”⁴.

3. MATTOS NETO, Antônio José de. *Estado de Direito Agroambiental Brasileiro*. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 51.

4. Id., loc. cit.

#POSIÇÃO DO STF

STF Súmula nº 487 – 03/12/1969 – DJ de 10/12/1969, p. 5930; DJ de 11/12/1969, p. 5946; DJ de 12/12/1969, p. 5994.

Direito de Posse – Disputa com Base no Domínio

Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada.

3.2. O IMÓVEL RURAL

No contexto da evolução histórica do direito de propriedade e posse agrárias, tem-se que nos dias atuais não se pode conceber o estudo do Direito Agrário sem que se tenha a concepção de imóvel rural.

A premissa para a compreensão do imóvel rural enquanto instituto do Direito Agrário é a necessidade que ele atenda a sua função social.

A primeira definição para imóvel rural é apresentada pelo Estatuto da Terra (art. 4º, I), como:

Prédio rústico, de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine a exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através da iniciativa privada.

De outra parte, a Lei Federal nº 8.629/93, que regulamenta os artigos agrários da Constituição de 1988, dispõe em seu art. 4º a concepção de Imóvel rural como:

O prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa, vegetal, florestal ou agroindustrial.

A doutrina de Direito Agrário conceitua prédio rústico:

[...] como todo aquele edifício que é construído e destinado a coisas rústicas, tais como todas as propriedades rurais com suas benfeitorias, e os edifícios destinados para recolhimento de gados, reclusão de feras e depósito de frutos, ou sejam construídos nas cidades e vilas, ou não campo.⁵

► Atenção!

Como se depreende dos conceitos legais, o Direito Agrário contemplou como imóvel rural todo aquele que fosse destinado às atividades agrárias, independentemente de sua localização. Além disso, o imóvel rural para ser considerado como tal, deve necessariamente cumprir sua função social.

5. OPTIZ, Oswaldo; OPTIZ, Sílvia C. B. *Curso Completo de Direito Agrário*. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 26-27.

Discussão importante sobre imóvel rural diz respeito à questão da natureza jurídica (**rural ou urbana**), para fins de definição de incidência de Imposto Territorial Rural (ITR) ou Imposto Territorial Urbano (IPTU), daqueles imóveis que estão localizados no perímetro urbano dos municípios, mas são destinados à atividade agrária e cumprem suas funções sociais.

Tal questão foi enfrentada pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.112.646 – SP, que discutiu acerca da incidência de Imposto Territorial Rural (ITR) em imóvel localizado em zona urbana, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

No caso apresentado, a discussão estava exatamente em se decidir se o imposto incidente sobre o imóvel é o Territorial Urbano (IPTU) ou o ITR.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar o caso, havia decidido que o tributo incidente era o IPTU. O recorrente apresentou Recurso Especial, alegando que teria ocorrido ofensa ao art. 15, do Decreto-Lei nº 57/66, que estabelece que o imóvel “que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial” deve se submeter ao pagamento do ITR.

O Ministro-Relator (Herman Benjamin) entendeu que o caso era de conflito de competência e deveria ser dirimido pela legislação complementar, nos termos do art. 146, I, da Constituição Federal.

Sendo assim, não bastava apenas considerar o disposto no art. 32, §1º, do Código Tributário Nacional, que adota o critério da localização do imóvel e considera área urbana àquela definida em legislação municipal.

Questões desta ordem deveriam ser analisadas e decididas sob a ótica do art. 15, do Decreto-Lei nº 57/66, que acrescentou o critério da destinação dada ao imóvel como definidor de eventual incidência de ITR ou IPTU.

No caso, como houve a comprovação da utilização para fins de atividade agrária, mesmo que em zona urbana, o imóvel estaria sujeito ao ITR.

#POSIÇÃO DO STJ

RECURSO ESPECIAL Nº 1.112.646 – SP (2009/0051088-6)

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).
2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

No mesmo sentido **#posição do STF no Recurso Extraordinário nº 140.773-5/210 – SP**, que reconhece a regra da prevalência da destinação do imóvel para fins de incidência do ITR ou do IPTU, sujeitando-se o imóvel com destinação rural ao ITR mesmo que esteja na área urbana do município.

Nestes termos, mesmo que a propriedade esteja em área urbana ela pode ser considerada imóvel rural, pela prevalência da atividade agrária. O que significa que a caracterização do imóvel rural está vinculada à sua destinação, enquanto que a caracterização da propriedade rural, depende de sua localização em área rural.

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso realizado pelo CESPE para provimento do cargo de Defensor Público do Estado de Pernambuco (2015), foi considerada incorreta a seguinte assertiva: *Conforme a jurisprudência do STF, o conceito de propriedade rural equivale ao conceito de imóvel rural.*

3.3. MÓDULO RURAL, MÓDULO FISCAL E CLASSIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS

A classificação dos imóveis rurais quanto à sua dimensão, busca assegurar uma área mínima como limite para o seu fracionamento, sem lhes retirar as potencialidades de produção coerentes com a necessidade de cumprir a função social.

Tal módulo rural mínimo deve proporcionar ao agricultor e sua família não apenas a subsistência, mas ainda o progresso econômico e social.

Será também a partir dessa referência, que se definem os critérios para dimensionar a classificação dos imóveis rurais.

A primeira definição do Módulo Rural é feita por meio da leitura conjunta dos incisos II e III, do Art. 4º, do Estatuto da Terra (Lei Federal nº 4504/64).

O Art. 4º, inciso III, prevê que: o **“Módulo Rural”**, como a área fixada nos termos do inciso anterior. E essa definição é dada pelo inciso

II do mesmo artigo, como sendo o módulo a medida adotada para o imóvel rural classificado como Propriedade Familiar:

“Propriedade Familiar”, o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalhado com a ajuda de terceiros;

O Decreto nº 55.891/1965, no seu art. 11 estabelece a finalidade da dimensão do módulo rural:

O módulo rural, definido no inciso III do art. 4º do Estatuto da Terra, tem como finalidade primordial estabelecer uma unidade de medida que exprima a interdependência entre a dimensão, a situação geográfica dos imóveis rurais e a forma e condições do seu aproveitamento econômico.

► **Atenção!**

Módulo Rural:

Instituto que define a fração mínima de parcelamento do imóvel rural, visando evitar a proliferação de áreas tidas como antieconômicas para efeito de exploração agropecuária, bem como para se propiciar a realização do princípio da função social da propriedade.

A Lei Federal nº 6.746/79, alterou dispositivos do Estatuto da Terra e trouxe o conceito de Módulo Fiscal. O critério da dimensão do imóvel para fixação do Imposto Territorial Rural (ITR) passa ser definido pela dimensão dada pelo **Módulo Fiscal**.

Assim o Módulo Rural segue como o Instituto definidor da fração mínima para parcelamento da propriedade rural. Enquanto o critério de dimensão rural, base de cálculo definidora do ITR (Imposto Territorial Rural), bem como critério para a classificação dos imóveis rurais, passam a ser previstos pela dimensão do **Módulo Fiscal**.

► **Atenção!**

Módulo Fiscal:

Instituto que define critério de dimensão rural para fins de cálculo do ITR (Imposto Territorial Rural) e também da classificação dos imóveis rurais: minifúndio, pequena propriedade, média propriedade, latifúndio.

Compete à estrutura Regimental do INCRA fixar o módulo fiscal, conforme determina Decreto nº 5.735/2006, Art. 15:

À Diretoria de Ordenamento da Estrutura Fundiária compete: X – propor a fixação dos módulos fiscais e os índices de rendimento que aferem o conceito de produtividade do imóvel rural; [...].

O número de módulos fiscais de cada imóvel rural será obtido dividindo-se sua área aproveitável total pelo módulo fiscal do Município.

A partir da definição do Módulo Fiscal de acordo com a região do país onde se situe a propriedade, são definidos os seguintes critérios para classificação dos imóveis rurais, como segue.

IMÓVEL RURAL	DEFINIÇÃO
Minifúndio	Imóvel rural de área e possibilidades inferiores às da propriedade familiar (Art. 4, IV Lei 4504/64). Também inferior àquele que permite ao imóvel cumprir sua função social. Considerado pela doutrina como “câncer da terra”. Combatido preventivamente com a proibição de alienação de área inferiores ao módulo rural (a Propriedade Familiar).
Propriedade Familiar	Imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros Art. 4º, II, do Estatuto da Terra (Lei Federal nº 4504/64). Requisitos: titulação em nome de algum dos membros da entidade familiar; Exploração direta e pessoal, pelo titular do domínio e sua família que lhes absorva toda a força de trabalho; Área ideal para cada tipo de exploração, conforme a região; Possibilidade Eventual de ajuda de terceiros ⁶ .
Pequena Propriedade	Área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais (Art. 4º, II, a) da Lei Federal nº 8.629/93); O que define a pequena propriedade é seu tamanho e se diferencia da familiar por não necessitar da existência componente trabalho familiar para se caracterizar.
Média Propriedade	a) de área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) módulos fiscais; (Art. 4º, III, da Lei Federal nº 8.629/93);
Latifúndio	Definido pelo art. 22, item 2, do Decreto 84.685/80, como aquele imóvel rural que: a) exceda a 600 (seiscentas) vezes o módulo fiscal (denominado latifúndio por extensão); b) não excedendo o limite referido na alínea anterior, e tendo área igual ou superior à dimensão do módulo de propriedade rural, seja mantido inexplorado em relação às possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio, com fins especulativos, ou seja, deficiente ou inadequadamente explorado, de modo a vedar-lhe a inclusão no conceito de empresa rural (denominado latifúndio por exploração). Portanto, neste último caso, a propriedade improdutiva, aquela que não cumpre a sua função social também é classificada como latifúndio.

6. MARQUES, Benedito Ferreira. Direito Agrário brasileiro. São Paulo: Atlas, 2011, p. 56.

7. Id., p. 57.

3.4. PROPRIEDADE PRODUTIVA

Portanto, associada à questão da classificação dos imóveis rurais, está a concepção de propriedade produtiva, também condição do cumprimento da função social da propriedade.

Como já visto no Princípio Agrário da Função Social da Propriedade, o seu cumprimento ocorre com a efetivação de 3 (três) dimensões: econômica, ecológica e econômica. **A concepção de propriedade produtiva está ligada à realização da dimensão econômica da propriedade.**

A Lei Federal nº 8.629/1993, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relacionados com o direito agrário, prevê o conceito de propriedade produtiva:

Considera-se propriedade produtiva aquela que, explorada econômica e racionalmente, atinge, simultaneamente, graus de utilização da terra e de eficiência na exploração, segundo índices fixados pelo órgão federal competente. (Art. 6º)

A mesma Lei Federal nº 8.629/93, em seu art. 11, indica que os parâmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (atual MAPA), depois de ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola:

Os parâmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de modo a levar em conta o progresso científico e tecnológico da agricultura e o desenvolvimento regional, pelos Ministros de Estado do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura e do Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola.

E o próprio Art. 6º, da Lei Federal nº 8.629/1993, estabelece os parâmetros para definição da propriedade produtiva a partir de indicadores de graus de utilização da terra e de eficiência na exploração, nos seguintes termos:

O grau de utilização da terra, para efeito do caput deste artigo, deverá ser igual ou superior a 80% (oitenta por cento), calculado pela relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável total do imóvel (§ 1º).

O grau de eficiência na exploração da terra deverá ser igual ou superior a 100% (cem por cento), e será obtido de acordo com a seguinte sistemática (§ 2º):

I – para os produtos vegetais, divide-se a quantidade colhida de cada produto pelos respectivos índices de rendimento estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo, para cada Microrregião Homogênea;

II – para a exploração pecuária, divide-se o número total de Unidades Animais (UA) do rebanho, pelo índice de lotação estabelecido pelo órgão competente do Poder Executivo, para cada Microrregião Homogênea;

III – a soma dos resultados obtidos na forma dos incisos I e II deste artigo, dividida pela área efetivamente utilizada e multiplicada por 100 (cem), determina o grau de eficiência na exploração.

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso realizado pelo CESPE para provimento do cargo de Defensor Público TO (2013), foi considerada correta a seguinte assertiva: *Para ser considerada produtiva, a propriedade rural deve atingir, simultaneamente, graus de utilização da terra e de eficiência na exploração.*

► **Atenção!**

As áreas de exploração florestal nativas são consideradas efetivamente utilizadas, para fins de caracterização da propriedade produtiva. Essa é a previsão contida no Art. 6º, § 3º, da Lei Federal nº 8.629/1993, que considera efetivamente utilizadas: “as áreas de exploração extrativa vegetal ou florestal, observados os índices de rendimento estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo, para cada Microrregião Homogênea, e a legislação ambiental.”

E o mesmo regime jurídico estabelece, em termos de exceção, que não perderá a qualificação de propriedade produtiva o imóvel que, por razões de força maior, caso fortuito ou de renovação de pastagens tecnicamente conduzida, devidamente comprovados pelo órgão competente, deixar de apresentar, no ano respectivo, os graus de eficiência na exploração, exigidos para a espécie (Art. 6º, § 7º).

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso realizado pelo CESPE para provimento do cargo de Delegado de Polícia do Estado da Bahia (2013), foi considerada incorreta a seguinte assertiva, envolvendo a questão da não caracterização de propriedade improdutiva para casos de força maior ou caso fortuito: *Considere que João explore, econômica e racionalmente, sua propriedade, por meio da plantação de produtos vegetais em parte de suas terras, sendo a outra parte destinada à recuperação de pastagens, com a utilização de 80% da terra e grau de eficiência na exploração superior a 100%. Considere, ainda, que, devido a uma enchente em sua propriedade, João tenha deixado de apresentar, nesse ano, os graus de produtividade na exploração da terra exigidos para a espécie. Nessa situação hipotética, as terras de João poderão ser objeto de desapropriação para fins de reforma agrária.*

#POSIÇÃO DO STF

“Não se reconhece situação de força maior, justificadora da baixa produtividade do imóvel, quando suas causas estancam com a retomada das operações produtivas.”

(MS 24.487, rel. min. Ayres Britto, julgamento em 9-4-2008, Plenário, DJE de 27-11-2009.)

Cabe dizer que, segundo o art. 43 e seguintes do Estatuto da Terra (Lei Federal nº 4.504/64), está na competência do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (INCRA) a fiscalização e realização de cadastros dos imóveis rurais em todo o país, com identificação dos respectivos titulares e sua natureza, dimensões, localização geográfica, características físicas, tipo de exploração, volumes e índices médios relativos à produção agrícola, condições para o beneficiamento dos produtos agropecuários etc.

A vistoria realizada pelo INCRA tem por finalidade específica viabilizar o levantamento técnico de dados e informações sobre o imóvel rural, permitindo à União Federal constatar se a propriedade e produtiva, bem como se realiza, ou não, a função social que lhe é inerente. O ordenamento agrário determina que essa vistoria seja precedida de notificação regular ao proprietário, em face da possibilidade de o imóvel rural – quando este descumprir a função social que lhe é inerente – vir a ser objeto de desapropriação-sanção, para fins de reforma agrária.

► Atenção!

Assim, índices e indicadores que informam o conceito de produtividade da propriedade agrária são ajustados, periodicamente, pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (atual MAPA) e o levantamento, zoneamento e fiscalização de propriedades produtivas e não produtivas, fica sob a competência do INCRA (Instituto Brasileiro de Reforma Agrária), com a finalidade de fixar os elementos socioeconômicos que orientarão o estabelecimento das diretrizes da política agrária a ser desenvolvida em cada região do país, bem como direcionarão as ações dos órgãos governamentais para desenvolvimento do setor rural, nas regiões delimitadas e entendidas como de maior significação econômica e social, bem como aquelas passíveis de reforma agrária.

A questão da produtividade da propriedade é um aspecto muito importante para a discussão da desapropriação para fins de reforma agrária (que será detalhada em item específico). Pois, segundo o Art. 185, II da CF (já analisado), são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária: II – a propriedade produtiva. E o parágrafo único do mesmo artigo estabelece que a lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social. Neste sentido, a propriedade produtiva é um dos aspectos para se afastar a incidência da desapropriação para fins de reforma agrária.

#POSIÇÃO DO STJ

RECURSO ESPECIAL Nº 1.215.274 – RS (2010/0180164-2) “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE PRODUTIVA. COMPROVAÇÃO. GEE E GUT. LEINº 8.628/93.

1.- Caracterizada a produtividade da propriedade imóvel rural, resta vedada a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, em virtude do imperativo constitucional constante no inciso I do art. 185.

2. – Atingidos, simultaneamente, graus de utilização da terra (GUT) e graus de eficiência na exploração (GEE), conforme índices fixados pelo INCRA e nos termos do artigo 6º da Lei nº 8.628/93, a propriedade é considerada produtiva, não podendo, portanto, ser desapropriada para fins de reforma agrária.

Deve-se ressaltar também, com base na leitura conjunta dos artigos 184 e 186 da Constituição Federal, que além de ser produtiva, para caracterizar que uma propriedade cumpre sua função social, deve-se demonstrar também que atende aos preceitos legais, ambientais e trabalhistas.

Isso significa que mesmo a propriedade produtiva, dependendo da proporção e circunstâncias em que viola as legislações ambientais e trabalhista, está passível de sofrer desapropriação para fins sociais. Por exemplo, os casos em que há prática de trabalho escravo e graves violações da legislação ambientais, são propriedades que não estão cumprindo sua função social.

Usucapião Constitucional Agrário

4.1. INTRODUÇÃO

O instituto do usucapião está estreitamente relacionado ao cumprimento da função social da propriedade. Visa regularizar determinadas situações de fato, prestigiando o possuidor contínuo que torna produtiva a propriedade, permitindo-lhe a aquisição, após um certo lapso de tempo, atendidas determinadas exigências legais.

Com origem no direito romano, **trata-se de modo de aquisição da propriedade** (móvel ou imóvel) e de outros direitos reais (como por exemplo, usufruto, servidão) pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais¹. Atualmente, já superada a questão quanto à sua natureza jurídica, **trata-se de modo de aquisição da propriedade** (artigo 1.238, CC), **discute-se na doutrina ser o usucapião modo originário ou derivado desta aquisição**.

Pelo modo originário de aquisição, não se observa a existência de um ato de transmissão da propriedade, que nasce como um direito novo, independentemente de qualquer vinculação do usucapiente com o proprietário anterior. No modo derivado, diferentemente, há um ato de transmissão da propriedade, isto é, o proprietário antecedente aliena o bem para o seu sucessor².

Predomina na doutrina o entendimento de que o usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, posto que não decorre de um ato volitivo de transmissão do anterior titular do bem, mas sim da posse prolongada exercida pelo usucapiente, não havendo nenhuma relação jurídica entre o novo proprietário e o antecedente.

1. DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas*. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 4, p. 143.
2. SCIORILLI, Marcelo. *Direito de propriedade e política agrária*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2007, p. 110.

Ainda é importante ressaltar que o usucapião não se confunde com a prescrição, embora há quem se refira àquele como “prescrição aquisitiva”. No usucapião, os fatores tempo e inércia do titular do direito dão origem a uma forma de aquisição da propriedade, portanto restrito aos direitos reais, enquanto na prescrição tais fatores resultam em extinção de pretensões reais e também pessoais.

A propósito, a autonomia do usucapião em relação à prescrição foi reconhecida pelo legislador no Código Civil de 2002, havendo regramento jurídico diferenciado para cada um dos institutos, conforme se infere nos artigos 189 a 206 e 1.238 a 1.244 e 1.260 a 1.262, respectivamente.

No que tange ao fundamento do usucapião, duas correntes buscam justificar sua existência: a subjetiva e a objetiva. Segundo a teoria subjetiva, o usucapião fundamenta-se na presunção de que há o ânimo da renúncia ao direito por parte do proprietário que não o exerce, acreditando-se na sua intenção de abandonar a coisa. Já a teoria objetiva, que prevalece na doutrina, fundamenta o usucapião no seu sentido social, sendo conveniente à sociedade dar segurança e estabilidade à propriedade, consolidando as aquisições e facilitando a prova do domínio³.

Acresça-se aqui o posicionamento moderno dos adeptos da teoria objetiva, de que o fundamento do usucapião não reside apenas na necessidade de conferir estabilidade e segurança à propriedade, mas que encontra seu substrato, sobretudo, no princípio da função social da propriedade. Ou seja, a função social e a necessidade de conferir estabilidade e segurança à propriedade constituem os efetivos fundamentos do usucapião.

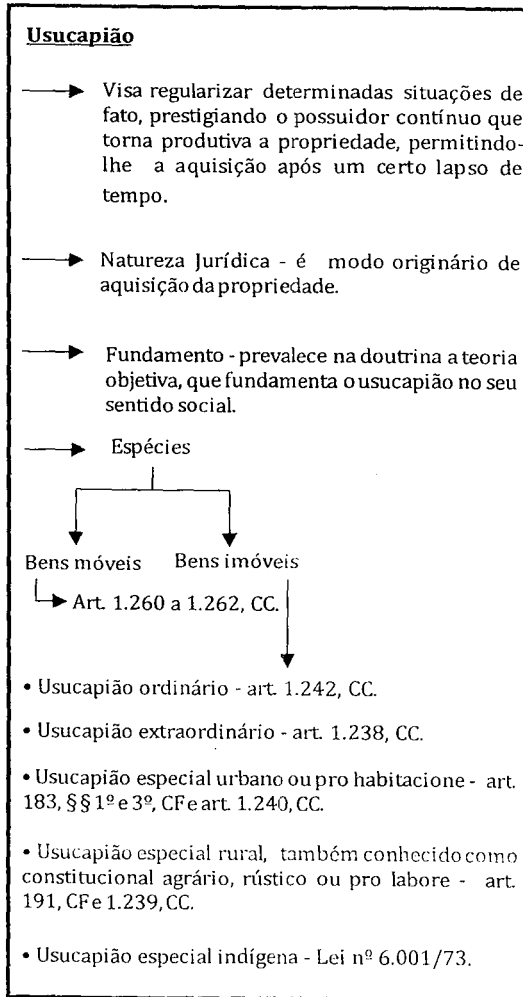
Quanto às espécies, o usucapião pode ser de bens móveis ou imóveis. O usucapião de bens móveis está previsto nos artigos 1.260 a 1.262 do Código Civil. Quanto aos bens imóveis, o Diploma Civil prevê o usucapião extraordinário, artigo 1.238, e o usucapião ordinário, artigo 1.242.

A Constituição Federal, por seu turno, prevê o usucapião especial urbano, ou usucapião *pro habitacione*, em seu artigo 183, § 1º e 3º, o qual encontra correspondência no artigo 1.240 do Código Civil, bem como o usucapião especial rural, objeto deste estudo, cuja previsão

3. BARBOSA, Alessandra de Abreu Minadakis. Usucapião constitucional agrário. In: BARROSO, Lucas Abreu; MIRANDA, Alcir Gursen de; SOARES, Mário Lúcio Quintão (Orgs.). *O direito agrário na Constituição*. 3 ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 276.

está no artigo 191, e seu correspondente no artigo 1.239 do Código Civil. Por fim, há também o **usucapião especial indígena**, disciplinado na Lei nº 6.001/73.

Considerando-se o trabalho aqui desenvolvido, passa-se a analisar, pormenorizadamente, o usucapião especial rural, também chamado de usucapião constitucional agrário, rústico ou *pro labore*.



No Brasil, diante da enorme dimensão territorial do país, o usucapião tem bastante relevância, principalmente no que tange ao instituto rural, ora analisado.

O usucapião constitucional rural surgiu no direito brasileiro com a Constituição de 1934, cujo artigo 125 assim dispunha:

Todo brasileiro que, não sendo proprietário rural ou urbano, ocupar, por dez anos contínuos, sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio, um trecho de terras de até dez hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho e tendo nele a sua morada, adquirirá o domínio do solo, mediante sentença declaratória devidamente transcrita.

As Constituições de 1937 e 1946 mantiveram o instituto, sendo que nesta última foi aumentado o trecho de terra usucapível de 10 (dez) para 25 (vinte e cinco) hectares (artigo 153, § 3º). A Emenda Constitucional nº 10, de 9/11/1964, por sua vez, aumentou a área para 100 (cem) hectares, exigindo, além do trabalho e da moradia habitual, que a área fosse suficiente para assegurar ao lavrador e sua família condições de subsistência e progresso social e econômico⁴.

Nesse contexto, **o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) disciplinou o usucapião especial rural, em seu artigo 98**, sendo o único diploma legislativo que o previa até o advento da Lei nº 6.969/81 (dimensão máxima reduzida para 25 hectares), já que a Carta de 1967 e a Emenda Constitucional nº 1, de 1969, não dispunham sobre essa modalidade de usucapião.

Assim define o artigo 98, do Estatuto da Terra:

Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, ocupar por dez anos ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio, tornando-o produtivo por seu trabalho, e tendo nele a sua morada, trecho de terra com área caracterizada como suficiente para, por seu cultivo direto pelo lavrador e sua família, garantir-lhe a subsistência, o progresso social e econômico, nas dimensões fixadas por esta lei, para o módulo de propriedade, adquirir-lhe-á o domínio, mediante sentença declaratória devidamente transcrita.

Trazendo algumas alterações com relação ao Estatuto da Terra (redução de prazo para 5 anos), bem como com relação à Lei nº 6.969/81, (aumento da dimensão máxima de 25 hectares para 50 hectares), a **Constituição Federal de 1988, em seu artigo 191, ressurgiu com o usucapião especial rural como regra constitucional, nos seguintes termos:**

4. OPITZ, Sílvia C. B.; OPITZ, Oswaldo. *Curso completo de direito agrário*. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 99-100.

Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Parágrafo único – Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

A regra do artigo 191 da Constituição Federal foi reproduzida no artigo 1.239 do Código Civil, estando o instituto em estudo regulamentado pela Lei nº 6.969/81.

A previsão constitucional do usucapião rural denota sua importância como instrumento de política agrária, sobressaindo-se do artigo 191 três balizas delineadas pelo constituinte em matéria agrária: o direito à moradia do trabalhador rural (artigo 6º, caput, c/c artigo 187, inciso VIII, CF), aliado à produtividade do imóvel, bem como o incentivo à agricultura familiar (artigo 5º, inciso XXVI)⁵.

4.2. REQUISITOS DO USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL RURAL

A configuração do usucapião constitucional rural exige o cumprimento de **requisitos genéricos**, relacionados às diversas espécies de usucapião, bem como o cumprimento de **requisitos específicos**, previstos no texto constitucional.

A abordagem dos requisitos será realizada adotando-se a didática classificação de Maria Helena Diniz⁶, no que tange aos requisitos genéricos, os quais possuem natureza pessoal, real e formal, bem como considerando-se os requisitos específicos previstos no artigo 191 da Constituição Federal.

a) Requisitos pessoais – quanto à pessoa do possuidor.

Os requisitos pessoais consistem nas exigências em relação ao possuidor que pretende adquirir o bem e ao proprietário que, conseqüentemente, o perde. E como meio de aquisição de propriedade, há necessidade de que o adquirente seja capaz e tenha qualidade para adquirir o domínio por essa maneira. Assim, não é possível usucapião contra incapazes, nem entre cônjuges na constância da sociedade

5. SCIORIILI, Marcelo. *Direito de propriedade e política agrária*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2007, p. 126-127.

6. DINIZ, 2002, v. 4, p. 145-152.

conjugal, ou entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. A respeito, artigos 197, 198 e 1.244, todos do Código Civil⁷.

Conforme esclarece Orlando Gomes⁸, quanto àquele que sofre os efeitos do usucapião, não há exigência relativa à capacidade, bastando que seja proprietário do imóvel. Ainda, há proprietários que não podem perder a propriedade por usucapião, como as pessoas jurídicas de direito público, cujos bens são imprescritíveis.

No caso do usucapião constitucional agrário, considerando-se intenção do legislador em fixar o homem no campo e sua família na zona rural, apenas a pessoa física pode ser beneficiária do dispositivo legal, excluindo-se a pessoa jurídica, que não tem como fixar moradia e também não possui família que possa tornar a terra produtiva⁹.

Podem se beneficiar do instituto tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado. O estrangeiro também pode, observando-se o disposto no artigo 190 da CF, que assim dispõe:

A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional.

No caso, as limitações ao usucapião rural especial por estrangeiro são as previstas na Lei nº 5.709/71, por exemplo, a necessidade de comprovação de sua residência permanente no território nacional, por mais de cinco anos, por documento de permanência legal no país¹⁰ (artigo 9º, II).

Por fim, o usucapiente não pode ser proprietário de imóvel urbano ou rural.

Discute-se na doutrina sobre a rigidez da exigência constitucional de não proprietário de imóvel urbano ou rural. Alguns autores entendem que esse requisito não é rígido, desde que o outro imóvel seja de valor insignificante, pois o objetivo da norma constitucional é proteger o trabalhador rural, incentivando a aquisição da terra por quem a cultivar tendo nela sua moradia. Mas há quem entenda que a exigência é rígida, como Getúlio Targino Lima, devendo a terra objeto

7. Id., p. 145-147.

8. Citado por DINIZ, *ibid.*, p. 147.

9. SCIORILLI, 2007, p. 118.

10. OPITZ; OPITZ, 2014, p. 113.

de usucapião ser o ponto de apoio e de referência do possuidor, sob pena do instituto perder seu sentido, já que sem qualquer conotação teleológica ligada à fixação do homem e de sua família no local de sua vocação de trabalho.

No entanto, é pacífico o entendimento doutrinário de que não há impedimento quanto à propriedade de outro imóvel antes ou depois do lapso temporal de 5 anos exigidos pelo artigo 191 da CF. A exigência legal é não ser proprietário no momento em que se iniciou a posse *ad usucapionem* e durante o tempo necessário à configuração do usucapião constitucional agrário.

▸ **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso para provimento do cargo de Defensor Público do Tocantins-2013, foi considerada incorreta a seguinte assertiva: *Para a aquisição da propriedade imobiliária por intermédio da usucapião constitucional rural, o usucapiente pode ser proprietário de imóvel rural ou urbano, desde que tenha a posse da área objeto da usucapião por cinco anos ininterruptos.*

b) Requisitos reais – quanto ao objeto de usucapião.

Os requisitos reais referem-se aos bens e direitos suscetíveis de serem usucapidos, já que nem todos podem ser adquiridos por usucapião. Assim, não podem ser usucapidos: a) as coisas que estão fora do comércio, como o mar, o ar, a luz solar; b) os bens públicos e; c) os bens que, por razões subjetivas, apesar de se encontrarem *in commercio*, dele são excluídos, necessitando que o possuidor inverta o seu título possessório. Entendem a doutrina e a jurisprudência ser impossível aquisição por usucapião contra os outros condôminos, enquanto subsistir a indivisão¹¹.

No usucapião especial rural, é preciso que a área seja rural. Prevalece no direito agrário o critério da destinação do imóvel, conforme já salientado em tópico anterior, considerando-se rural o imóvel que for destinado à atividade agrícola, independentemente de sua localização. Ainda, que não seja superior a 50 (cinquenta) hectares, devendo a área ser contínua, não sendo possível a soma de áreas.

Como não há limite constitucional mínimo, mas máximo, é possível o usucapião constitucional agrário de área menor que 50 (cinquenta) hectares.

11. DINIZ, 2002, v. 4, p. 147-149.

► Atenção!

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que pode ser deferida usucapião especial rural ainda que a área do imóvel seja inferior ao módulo rural (Informativo nº 566, de 08/2015).

Confira: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL RURAL DE ÁREA INFERIOR AO MÓDULO RURAL. Presentes os requisitos exigidos no art. 191 da CF, o imóvel rural cuja área seja inferior ao “módulo rural” estabelecido para a região (art. 4º, III, da Lei 4.504/1964) poderá ser adquirido por meio de usucapião especial rural. (REsp 1.040.296-ES, Rel. originário Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2/6/2015, DJe 14/8/2015).

Já quanto à área superior ao limite máximo constitucional, há divergência na doutrina. Há quem entenda que se a área for superior a 50 (cinquenta) hectares, não é possível ser reconhecido o usucapião pro labore, já que há limite constitucional máximo. Nesse sentido, Lenine Nequete, dentre outros.

A outra corrente doutrinária entende possível o usucapião especial rural da área superior a 50 hectares. No caso, até 50 hectares, o usucapião se dará com fulcro no artigo 191 da CF, devendo o excedente de área ser objeto de usucapião ordinário ou extraordinário, nos termos da lei civil, embora continue sendo cultivado pelo usucapiente especial. Nesse sentido, Pontes de Miranda, Silvia C. B. Opitz e Oswaldo Opitz¹², dentre outros.

O objeto do usucapião constitucional agrário deve ser lícito, ou seja, não poderá recair sobre bens públicos e inalienáveis. O parágrafo único do já citado artigo constitucional veda expressamente a aquisição de imóveis públicos por usucapião. É o caso, por exemplo, da posse de terreno de marinha e acrescidos, que pela sua natureza pública, não podem ser objeto de usucapião¹³.

► Como esse assunto foi cobrado em concurso?

No concurso para provimento do cargo de Defensor Público do Tocantins-2013, foi considerada incorreta a seguinte assertiva: *Para a aquisição da propriedade imobiliária por intermédio da usucapião constitucional rural, o imóvel objeto da usucapião constitucional rural pode ser um imóvel público, o usucapiente pode ser proprietário de imóvel rural, e a área objeto da usucapião não pode ser superior a cinquenta hectares.*

Questão controvertida na doutrina é a respeito da possibilidade de usucapião de terras devolutas, sobretudo quando se analisa o usucapião constitucional agrário. A Lei nº 6.969/81, em seu artigo 2º permitia

12. DINIZ, 2014, p. 106-107.

13. Regulamento nº 87.040/82.

expressamente o usucapião de terras devolutas. Com o advento da CF vigente e a vedação expressa quanto ao usucapião de bens públicos, a doutrina passou a divergir sobre o tema. A Súmula 340 do STF, por sua vez, diz que “desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”.

Para parte da doutrina, com a proibição contida no parágrafo único do artigo 191 da CF, não é possível o usucapião de terras devolutas, dada a natureza pública destas. Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Sylvia Zanella di Pietro, Maria Helena Diniz¹⁴, Silvia C.B. Optiz e Oswaldo Optiz¹⁵, além de outros renomados autores. Já a outra corrente doutrinária, por sua vez, sustenta que, a despeito da previsão constitucional, as terras devolutas são bens públicos com natureza peculiar, pelo modo como foram concebidas no ordenamento jurídico, podendo, portanto, serem usucapíveis. Nessa vertente, Silvio Rodrigues, Tupinambá Miguel Castro do Nascimento, Marcelo Sciorilli.¹⁶ Prevalece a primeira corrente doutrinária, segundo a qual não é possível o usucapião de terras devolutas, tendo em vista o parágrafo único do artigo 191 da Carta Política, sendo esse também o entendimento da jurisprudência sobre o tema.

A propósito, dispõe o artigo 20, inciso II, da CF que são bens da União,

[...] as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei.

Merece destaque o entendimento do STF e do STJ no sentido de que a inexistência de registro imobiliário do bem objeto da ação de usucapião não induz presunção de que o imóvel seja público (terras devolutas), cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. Nesse sentido, seguem acórdãos do STJ, no sentido de inexistir em favor do Estado presunção acerca da titularidade de bens imóveis, urbanos ou rurais, des-tituídos de registro:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. IMÓVEL URBANO. AUSÊNCIA DE REGISTRO ACERCA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DE QUE A TERRA É PÚBLICA.

14. DINIZ, 2014, p. 159-160.

15. OPTIZ; OPTIZ, 2014, p. 114-116.

16. SCIORILLI, 2007, p. 121-126.

1. A inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação de usucapião não induz presunção de que o imóvel seja público (terras devolutas), cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.
2. Recurso especial não provido (REsp. nº 964.223/ RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/10/2.011).

CIVIL. USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO, PELO ESTADO, DE QUE O IMÓVEL CONS-TITUI TERRA DEVOLUTA. A ausência de transcrição no Ofício Imobiliário não induz a presunção de que o imóvel se inclui no rol das terras devolutas; o Estado deve provar essa alegação. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial não conhecido (REsp 113255/MT, Rel. Ministro Ari Pargendler, 3ª Turma, julgado em 10/04/2000).

► Como esse assunto foi cobrado em concurso?

No concurso para provimento do cargo de Procurador do Estado da Bahia-2014, foi considerada correta a seguinte assertiva: *Segundo a jurisprudência do STJ, em ação de usucapião movida por particular em face de estado-membro, cabe a este a prova de que o imóvel usucapiendo é bem dominical insuscetível de ser usucapido.*

Deve-se ressaltar da discussão acima, ou seja, não são suscetíveis de usucapião as terras devolutas:

- 1) tradicionalmente ocupadas pelos índios, que são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas considerados imprescritíveis (artigo 231, § 4º, CF). A respeito, já decidiu o STJ que “as terras tradicionalmente ocupadas por silvícolas não perdem a característica de perenidade possessória, mesmo quando não estão demarcadas” (STJ, Resp. 116.427-2/PR, 2ª T., DJe de 28/2/2011);
- 2) as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais (artigo 225, § 5º, CF);
- 3) as áreas indispensáveis à segurança nacional.

Assim, concluindo o rol de áreas que não podem ser objeto de usucapião, além das terras devolutas, o artigo 3º da Lei nº 6.969/81 proíbe o usucapião nas seguintes áreas, ainda que particulares: a) nas áreas indispensáveis à segurança nacional; b) nas terras habitadas por silvícolas; c) nas áreas de interesse ecológico, consideradas como tais as reservas biológicas ou florestais; d) as áreas dos parques nacionais, estaduais ou municipais, assim declarados pelo Poder Executivo competente; e) na faixa de fronteira e; f) nos casos do art. 5º do Decreto nº 87.040.

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso para provimento do cargo de Procurador do Estado da Bahia – 2014, foi considerada incorreta a seguinte assertiva: *A usucapião especial rural poderá ocorrer nas áreas de interesse ecológico, desde que preenchidos os requisitos legais previstos.*

Importante aqui algumas observações sobre as áreas indispensáveis à segurança nacional, incluindo a Faixa de Fronteira.

O § 2º, do artigo 20, da CF determina que:

[...] a faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão regulamentadas em lei.

O Regulamento nº 87.040/82, tendo em vista o artigo 3º da Lei nº 6.969/81, especifica áreas indispensáveis à segurança nacional insuscetíveis de usucapião especial rural. Nesse sentido, determina em seu artigo 2º que, são indispensáveis à segurança nacional as terras devolutas ali especificadas¹⁷, e a Faixa de Fronteira, cuja definição já era trazida pela Lei nº 6.634/79, cujo artigo 1º assim dispõe:

É considerada área indispensável à Segurança Nacional a faixa interna de 150 km (cento e cinquenta quilômetros) de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional, que será designada como Faixa de Fronteira.

Assim, por determinação do artigo 3º do citado Regulamento, o usucapião especial não ocorrerá na faixa interna de 150 km de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional, designada como Faixa de Fronteira.

O conceito de Faixa de Fronteira apresentou uma evolução. Inicialmente dito como espaço a ser protegido de inimigos externos, portanto uma concepção de fronteira exclusivamente de defesa de limites territoriais, atualmente passa a ser concebida como zona de fronteira como espaço de integração econômica e política entre as nações.

17. Art. 2º, Regulamento nº 87.040/82. São indispensáveis à segurança nacional as terras devolutas de que trata o Decreto-lei nº 1.164, de 1º de abril de 1971, alterado pelo Decreto-lei nº 1.243, de 30 de outubro de 1972, pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, e pelos Decretos-leis nº 1.473, de 13 de julho de 1976, e nº 1.868, de 30 de março de 1981, e a Faixa de Fronteira definida na Lei nº 6.634, de 02 de maio de 1979.

Ainda sobre o tema, entende a jurisprudência que, para que a Faixa de Fronteira não seja objeto de usucapião, é necessário que seja indispensável à segurança nacional. Confira:

“O simples fato de situar-se o imóvel em área de fronteira não a torna devoluta, mormente quando o imóvel usucapiendo encontra-se encravado entre vários imóveis com titulação, o que indica tenha sido proveniente de desdobramento de áreas maiores já de Domínio particular. – Para a caracterização de terra devoluta indispensável à defesa das fronteiras, deve haver uma comprovação lógica e fática de que a ocupação de tais áreas por particulares coloque em risco os interesses da União no resguardo e proteção de suas fronteiras, o que não ocorreu no caso dos autos. – Apelo e remessa oficial improvidos. (TRF-4ª R., AC 412875/ 2001.04.01.028021-6/SC, Quarta Turma, Relator Des. Fed. Joel Ilan Paciornik, dec. unân., DJU 14/8/2002). (grifo nosso)

Por fim, acresça-se como insuscetíveis de usucapião especial, além dos bens que constam no rol do artigo 3º da Lei nº 6.969/81, os imóveis de uso das Forças Armadas ou destinadas a seus fins e serviços e os terrenos de marinha e seus acrescidos, essenciais à execução da política de segurança nacional, conforme dispõe o artigo 5º do Regulamento nº 87.040/82.

c) Requisitos formais – quanto à posse e ao lapso de tempo.

Os requisitos formais, por seu turno, compreendem os elementos necessários e comuns do instituto, como a posse, o lapso de tempo e a sentença judicial; e os especiais, como o justo título e a boa-fé. No usucapião constitucional rural, não há exigência de justo título nem de boa-fé, tratando-se, pois, de espécie de usucapião extraordinário, previsto no artigo 1.238, do Código Civil.

A posse no usucapião especial rural é a exercida com *animus domini*. O ânimo de dono exigido pela lei é o relativo à posse de Ihering, em que não é necessário perquirir o foro íntimo do possuidor, mas sim provar a exteriorização da propriedade, os reflexos externos do “possuir como sua”, mediante o reconhecimento por terceiros, como vizinhos e conhecidos¹⁸. A ausência de comprovação de posse exercida com *animus domini* torna inviável o pedido de usucapião constitucional agrário. Nesse sentido, confira decisão do Superior Tribunal de Justiça:

18. OPITZ; OPITZ, 2014, p. 103-104.

“Para a aquisição da propriedade pela usucapião especial rural (art. 191 da Constituição Federal) compete ao autor demonstrar (art. 333, I, do CPC) a posse pacífica, ininterrupta, pelo decurso do prazo de cinco anos, exercida com *animus domini*. Não satisfeitos esses requisitos, inviável se torna o pedido. Partindo-se do pressuposto que a posse é fato, e não direito, guarda sempre o caráter de sua aquisição, não podendo, de repente, transformar-se em posse própria, apta a caracterizar a prescrição aquisitiva, aquela obtida mediante promessa de transferência de propriedade rural, que não se operou, e visava pagamento de dívida trabalhista realizado de outra forma.” [...] (STJ, AGRADO DE INSTRUMENTO Nº 1.364.235/PR, Rel. Min. Adir Passarinho Junior, julgado em 01/02/2.011). (grifo nosso)

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso para provimento do cargo de Defensor Público do Tocantins-2013, foi considerada incorreta a seguinte assertiva: *Para a aquisição da propriedade imobiliária por intermédio da usucapião constitucional rural, a área objeto da usucapião deve estar cultivada, sem necessidade de animus domini do usucapiente.*

A posse deve ser: a) **atual**: o possuidor deve estar no imóvel quando do seu ingresso em juízo, b) **ininterrupta**: a interrupção vem de fora, como por exemplo, a citação feita ao possuidor pelo proprietário, e o esbulho da posse, não sendo um fato do possuidor, como, por exemplo, o abandono temporário que não descaracteriza a continuidade da posse, c) **pelo prazo legal**: 5 anos, d) **sem oposição**: exercida de forma mansa e pacífica. É a posse justa, ou seja, não violenta, clandestina ou precária. Não se confunde com a posse de boa ou má-fé que exige a subjetividade do possuidor e; e) **direta e pessoal**: sem intermediários ou prepostos.

É conhecida como posse-trabalho, já que o possuidor deve tornar o imóvel produtivo.

Não é possível ao sucessor singular unir sua posse à do antecessor (*accessio possessionis*), já que a lei exige que a propriedade rural se torne produtiva pelo trabalho do possuidor e que este tenha nela sua morada. **Já a sucessão a título universal é possível (*successio possessionis*)**. Ou seja, somente o sucessor universal (como, por exemplo, os herdeiros do *de cuius*) continuam com o direito à posse do antecessor, se com ele morava e cultivava a terra a usucapir¹⁹. Assim, a cessão da posse não é possível, mas a sucessão da posse é possível.

19. SCIORIILI, 2007, p. 119-120.

Ainda, é possível a **composse (comunhão na posse)** no usucapião rural. Mas é necessário que todos os compossuidores preencham os requisitos específicos relativos ao trabalho na terra e moradia, sem prejuízo dos demais requisitos. Se isso não ocorrer, nem um possuidor pode usucapir o todo em comum. Do mesmo modo, é possível o compossuidor adquirir, por meio do usucapião rural, a parte da área rural contígua que tenha possuído, mansa e pacificamente, por mais de cinco anos, sem poderem os demais compossuidores alegar, contra ele, o estado de indivisão da coisa, desde que prove a morada e a incorporação ao seu trabalho²⁰.

O prazo para configuração do usucapião constitucional agrário é de 5 (cinco) anos. Como não se admitem causas de interrupção, já que nesta modalidade de usucapião o prazo é ininterrupto, a contagem se dá por anos, nos termos do artigo 1.239 do CC e da Lei nº 810/49, computando-se o dia do começo e findando na primeira hora de igual dia do ano seguinte, até completarem-se os cinco anos exigidos. Por fim, a prova do prazo pode ser feita por todos os meios permitidos em direito.

Questão interessante, referente ao prazo do usucapião, reside na aplicação imediata do artigo 191 da CF e seus efeitos diante da Lei nº 6.969/81, que já regulamentava o instituto. Na esteira do que dispõe o artigo 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro²¹, bem como da Súmula 445²² do STF, o artigo 191 da CF tem aplicação imediata às prescrições pendentes, revogando as disposições em contrário, salvo quanto aos processos em curso.

O citado artigo constitucional aumentou o limite máximo de 25 hectares previsto na Lei nº 6.969/81, para 50 hectares, conservando o prazo de 5 anos da Lei de 1981, surgindo a questão sobre a aplicação do artigo constitucional com relação aos 25 hectares excedentes daquele previsto na lei anterior, bem como do cômputo dos atos possessórios anteriores à entrada em vigor da Constituição vigente.

20. SCIORIILI, 2007, p. 110.

21. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Art. 2º “Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (...)”.

22. Súmula 445 STF – “A Lei nº 2.437, de 7/3/1955, que reduz prazo prescricional, é aplicável às prescrições em curso na data de sua vigência (1º/1/1956), salvo quanto aos processos então pendentes”.

Dessa situação, deve ser feita uma distinção: a) se for área não superior a 25 hectares, os atos possessórios anteriores à CF e posteriores à Lei nº 6.969/81 são computáveis, já que o artigo constitucional apenas repetiu a hipótese normativa prevista na lei ordinária, à exceção da área usucapível, que passou para 50 hectares; b) se a área for superior a 25 hectares, estar-se-á diante de uma nova modalidade de usucapião, em que não houve abordagem pela Lei nº 6.969/81, permitindo a contagem do prazo apenas após a vigência do artigo 191, sendo o período anterior, se for o caso, objeto de usucapião ordinário ou extraordinário, nos termos da lei civil²³.

d) Requisitos específicos do usucapião constitucional rural previstos no artigo 191 da CF/88 – quanto à produtividade e à moradia.

A Carta Política elencou requisitos específicos do usucapião constitucional rural, a saber: a) a necessidade de o possuidor tornar a terra produtiva por seu trabalho ou de sua família e; b) de nela estabelecer sua moradia.

Quanto à **produtividade**, é necessário que o possuidor ou sua família tenham desenvolvido no imóvel atividade agrícola, extrativa, agroindustrial ou pecuária. Frisa-se que a atividade deve ser lícita, e que a propriedade atenda, sobretudo, aos ditames da função social da propriedade rural, previstos no artigo 186 da CF.

Importante ressaltar que a produtividade da terra denota o **aspecto econômico da posse no usucapião rural**, reconhecendo-se o proprietário do campo como aquele que cultiva a terra em seu benefício e de sua família, garantindo o progresso social e econômico.

E visando fixar o trabalhador rural no campo, exigiu o Texto Constitucional que **o possuidor estabeleça sua morada no imóvel objeto de usucapião, configurando aí o conceito de “propriedade familiar”**, como a área rural contínua que seja direta e pessoalmente explorada pelo agricultor e sua família, com a condição de ter nela sua moradia²⁴.

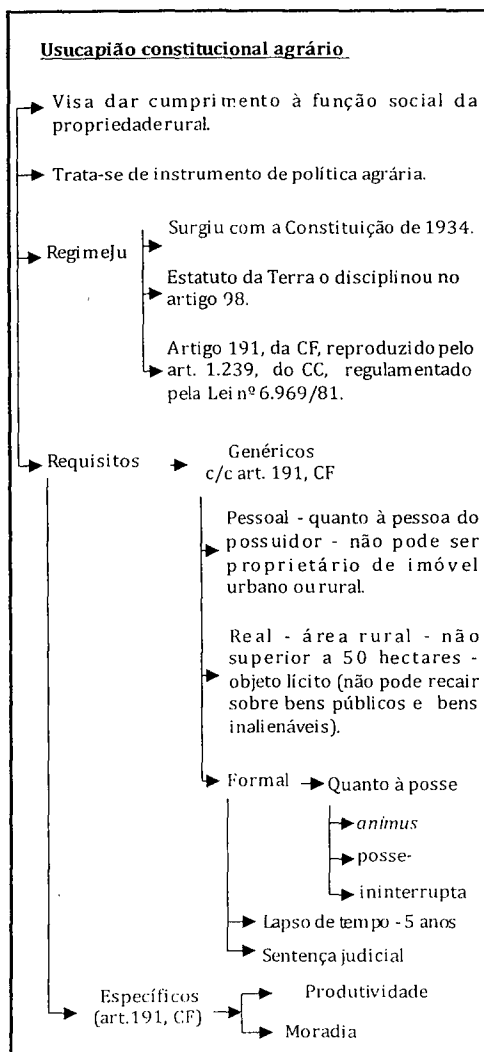
O cultivo e a moradia são os pilares do usucapião constitucional rural, denotando estreita relação do instituto com a função social da propriedade.

23. SCIORIILI, 2007, p. 120.

24. OPITZ; OPITZ, 2014, p. 107-108.

► **Como o assunto sobre os requisitos do usucapião constitucional agrário foi cobrado em concursos?**

No concurso para provimento do cargo de Delegado de Polícia da Bahia-2013, foi considerada incorreta a seguinte assertiva: *Para a configuração da propriedade nos termos da usucapião rural prevista na CF, exige-se que o possuidor seja pessoa física sem titularidade de outra propriedade, que exerça, pessoalmente ou por meio de terceiros contratados, atividade agrária diuturna sobre a terra, com animus domini, em área de, no máximo, vinte e cinco hectares, sem oposição nem interrupção de, no mínimo, dez anos, tendo moradia efetiva na propriedade.*



4.3. PROCESSO E PROCEDIMENTO EM MATÉRIA DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL

A ação de usucapião adotou o procedimento sumário, conforme se infere do artigo 5º da Lei nº 6.969/81, c/c artigo 275 do Código de Processo Civil. Não obstante tratar-se de procedimento sumário, há semelhanças com o procedimento ordinário previsto nos artigos 941 e 945, do CPC, que prevê o procedimento da ação de usucapião de terras particulares em geral, o que gera discussão na doutrina e na jurisprudência sobre a aplicação dos dispositivos legais.

O foro competente para o ajuizamento da ação é o foro da situação do imóvel, nos termos do artigo 4º da Lei nº 6.969/81, não havendo foro de eleição, já que a ação se funda em direito real sobre imóvel. Considerando-se corrente doutrinária que entende ser possível o usucapião de terras devolutas, se estas forem pertencentes à União, a Justiça competente para processar e julgar a ação é a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da CF. Do mesmo modo, o feito deverá ser julgado pela Justiça Federal, caso haja interesse da União no processo de usucapião especial rural, observando-se sempre o foro da situação do imóvel.

#Súmula 11 do STJ – Presença da União ou de qualquer de seus entes, na ação de usucapião especial, não afasta a competência do foro da situação do imóvel.

A petição inicial da ação de usucapião especial rural deve observar os requisitos do artigo 282 do CPC, bem como o § 1º, do artigo 5º, da Lei nº 6.969/81. Assim, além dos requisitos comuns a qualquer petição inicial, deve haver também: a) individualização do imóvel, com dispensa da juntada da respectiva planta; b) se a posse e os requisitos do usucapião não puderem ser comprovados documentalmente, poderá o autor requerer a designação de audiência preliminar, a fim de justificar a posse (artigo 942, CPC c/c artigo 5º, § 3º, da Lei nº 6.969/81); c) o requerimento para a citação pessoal daquele em cujo nome esteja transcrito o imóvel usucapiendo; d) a citação pessoal dos confinantes; e) a citação, por edital, dos réus ausentes, incertos e desconhecidos, na forma do artigo 232 do CPC; f) a cientificação por carta, com recibo de volta (AR), para que manifestem interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, no prazo de 45 dias.

#Súmula 263 STF – O possuidor deve ser citado pessoalmente para a ação de usucapião.

#Súmula 391 do STF – O confinante certo deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião.

Conforme § 2º, do artigo 5º, da Lei nº 6.969/81, a citação feita nos termos acima, valerá para todos os atos do processo. Havendo audiência preliminar, deverão ser citados e cientificados todos os indicados nas letras “c” a “f” acima, para dela participarem.

O **prazo para contestar**, tal como dispõe o CPC, corre da intimação da decisão que declarar justificada a posse, havendo ou não audiência preliminar (artigo 5º, § 4º, da Lei nº 6.969/81).

Uma questão trazida pela aplicação da norma especial (Lei nº 6.969/81), diz respeito ao prazo da contestação. Diz a lei que, havendo audiência de justificação de posse, o réu será intimado da decisão para apresentar sua contestação, não estabelecendo, no entanto, um prazo. Conforme entendimento majoritário da doutrina²⁵, o prazo deverá ser de 15 dias, conforme previsto no procedimento ordinário.

Não justificada a posse, sentencia o juiz com a extinção do processo. Justificada a posse e assim declarada judicialmente, o autor será mantido no imóvel, até a decisão final, reconhecendo-se ou não o domínio. Se, embora justificada a posse, ocorrer a revelia dos citados, é facultado ao juiz o julgamento antecipado da lide. Havendo contestação, e após eventuais atividades de saneamento, será designada audiência de instrução e julgamento. Da decisão que julgar a ação, caberá recurso de apelação ao Tribunal de Justiça do Estado respectivo.

Interessante frisar que, nos termos do artigo 7º da Lei nº 6.969/81, “a usucapião especial poderá ser invocada como matéria de defesa, valendo a sentença que a reconhecer como título para a transcrição no Registro de Imóveis”. O dispositivo está em consonância com a Súmula 237 do STF que assim dispõe: “O usucapião pode ser arguido em defesa”.

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, como a sentença que reconhecer o usucapião como matéria de defesa valerá como título para transcrição no Registro de Imóveis, produzindo, assim, efeitos contra terceiros, é necessário que sejam citados todos os interessados, na forma do § 2º do artigo 5º da Lei nº 6.969/81, e feitas as respectivas cientificações aos representantes das Fazendas Públicas de

25. Benedito Ferreira Marques, Sílvia C. B. Opitz e Oswaldo Opitz, além de outros.

todas as esferas, bem como do Ministério Público, para atuar como *custus legis*, evitando-se possível motivo de nulidade ou ação rescisória²⁶.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“O usucapião especial pode ser argüido como matéria de defesa, conforme corrobora a Súmula 237, do STF. Contudo, por força do art. 7º, da Lei 6.969/81, a sentença que reconhece o usucapião especial ventilado em contestação, possui eficácia *erga omnes*, valendo inclusive como título de propriedade a ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis. Por tal razão, impõe-se a intimação, no decorrer do feito, de todos os interessados no decurso, como os proprietários dos imóveis confinantes e Ministério Público, para que possa o último, inclusive, atuar no feito como *custus legis*. (TJ/SP, Apelação nº 9151519-88.2008.8.26.0000/SP, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Moreira Viegas, Data da publicação: 21/08/2003). (grifo nosso)

Ainda, há previsão expressa no artigo 6º da Lei nº 6.969/81 sobre a possibilidade do autor-possuidor da ação de usucapião ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, inclusive para o Registro de Imóveis, devendo tal dispositivo ser aplicado em harmonia com a Lei nº 1.060/50 (Lei da Assistência Judiciária). O artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, determina a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, devendo a assistência judiciária ser concedida mediante comprovação.

Por fim, o artigo 4º, § 2º da Lei nº 6.969/81, criou uma forma *sui generis* de usucapião especial, conhecido como usucapião administrativo, para as terras devolutas, desde que destinadas à exploração rural. Há quem sustente que esta modalidade de usucapião não existe mais, já que prevalece na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que não é possível o usucapião de terras devolutas, diante do parágrafo único, do artigo 191 da CF.

Feitas essas considerações quanto ao usucapião constitucional agrário, passa-se à análise do próximo item, que cuida, dentre outros assuntos, do processo de desapropriação para fins de reforma agrária.

26. OPITZ; OPITZ, 2014, p. 128-129.

Ação de usucapião especial rural

- Procedimento sumário (art. 5º, Lei nº 6969/81, c/c art. 275, CPC).
- Foro competente - foro da situação do imóvel.
- Petição Inicial - art. 282, CPC c/c art. 5º, § 1º, Lei 6.969/81, o qual determina:
 - a) individualização do imóvel, com dispensa da juntada da planta;
 - b) autor poderá requerer designação de audiência preliminar, a fim de justificar a posse;
 - c) citação pessoal do proprietário;
 - d) Citação pessoal dos confinantes;
 - e) Citação, por edital, dos réus ausentes, incertos e desconhecidos;
 - f) Cientificação por carta, com AR, para que manifestem interesse na causa, os representantes das Fazendas Públicas.
- O usucapião especial poderá ser invocado como matéria de defesa, valendo a sentença que a reconhecer, como título para transcrição no Registro de Imóveis (art. 7º, da Lei nº 6.969/81).

Reforma Agrária e Política Agrária

5.1. NOÇÕES GERAIS DA POLÍTICA AGRÁRIA

A política agrária é uma modalidade de política pública com fundamento constitucional. Prevalece o entendimento doutrinário que é gênero de política agrícola e política fundiária, podendo ser conceituada como o conjunto de princípios fundamentais de regras disciplinadoras do desenvolvimento do setor agrícola.

A CF estabeleceu uma política agrária a ser instituída na República Federativa do Brasil, assim como o fez com a política urbana, com os índios, com o meio ambiente, etc. No entanto, esse regramento constitucional não foi sistematizado, realizado de forma organizada, objetiva, mas sim ao longo do Texto Constitucional, como, por exemplo, quando disciplinado alguns de seus instrumentos, como o usucapião constitucional rural, o Imposto Territorial Rural (ITR), a reforma agrária e a desapropriação agrária¹, além do artigo 187 e artigo 50 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dentre outros.

Como espécie de política pública a ser implantada pelos governantes, portanto, expressa por intermédio de normas jurídicas de natureza infraconstitucional, é possível o controle jurisdicional desses atos normativos, nos termos do artigo 5º, XXXV, da CF.

Como já dito, a política agrária abrange a política agrícola e a política fundiária, com vistas ao desenvolvimento do setor agrícola. A política fundiária, conforme ensina Luís Pinto Ferreira, disciplina a posse da terra e seu uso adequado, tendo como objetivo a promoção do acesso à terra àqueles que saibam produzir, dentro de uma sistemática moderna, especializada e profissionalizada. A reforma

1. SCIORIILI, Marcelo. *Direito de propriedade e política agrária*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2007, p. 95-106.

agrária é um dos instrumentos de política fundiária, representando seu maior instituto legal².

Já a política agrícola tem seu conceito legal previsto no artigo 1º, § 2º do Estatuto da Terra. Trata-se do conjunto de providências de amparo à propriedade da terra, que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de industrialização do país.

➤ **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso realizado pelo CESPE para provimento do cargo de Juiz Federal da 5ª Região (TRF) (2013), foi considerada incorreta a seguinte assertiva: *Com base no que dispõe o Estatuto da Terra, o objetivo da política agrícola, conjunto de ações voltadas à defesa da posse da terra, consiste em orientar as atividades agropecuárias, para garantir o pleno emprego, harmonizando-as com o processo de industrialização do país.*

A política agrícola, como espécie do gênero política agrária, nos termos do artigo 187 da CF, será planejada e executada na forma da lei³, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente: a) os instrumentos creditícios e fiscais; b) os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização; c) o incentivo à pesquisa e à tecnologia; d) a assistência técnica e extensão rural; e) o seguro agrícola; f) o cooperativismo; g) a eletrificação rural e produção e; h) a habitação para o trabalhador rural.

Incluem-se no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais (artigo 187, § 2º, CF).

Assim, a política agrícola e a reforma agrária são institutos que não se confundem, mas se complementam. Nesse sentido, dispõe o artigo 187, § 2º, que “serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de reforma agrária”. Também será compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária, a destinação de terras públicas e devolutas, conforme preceitua o artigo 188, caput, da CF.

Nos termos do artigo 24 da Lei nº 8.629/93, as ações de reforma agrária devem ser compatíveis com as ações de política agrícola, e

2. FERREIRA, Luiz Pinto. *Curso de Direito Agrário*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 157.

3. Lei nº 8.171/91, que dispõe sobre a política agrícola e Lei nº 8.174/1.991, que dispõe sobre princípios da política agrícola.

constantes no **Plano Plurianual**. Como instrumento de planejamento orçamentário, nos termos do artigo 165, § 1º, da CF, o plano plurianual é aprovado por lei, devendo prever diretrizes, objetivos e metas para os programas de duração continuada (que ultrapassam mais de um exercício financeiro).

Assim, passa-se à análise da reforma agrária, instrumento elementar da política fundiária e, por conseguinte, da política agrária.

5.2. NOÇÕES GERAIS DE REFORMA AGRÁRIA

Quando a propriedade não é explorada eficazmente, o alimento é produzido em quantidade e qualidade insuficientes para suprir toda a população. Esse fato leva a uma subalimentação com graves repercussões sociais, obrigando o país a importar gêneros alimentícios. Desse modo, são desviadas verbas que poderiam ser utilizadas em outros setores igualmente importantes, como educação e saneamento. Por outro lado, a concentração fundiária provoca um clima de tensão no campo, que repercute na cidade e abala a sociedade como um todo, provocando insatisfação geral na comunidade. A fim de que a terra seja corretamente utilizada, surge a reforma agrária, visando corrigir a distorção fundiária e o uso da terra para que seja cumprida sua destinação econômica e social⁴.

Tratando-se de um instrumento peculiar a cada país, dada a formação territorial diferenciada de cada região, no Brasil, a reforma agrária ganhou fôlego com o fim da era Vargas e a democratização do país. A concentração de terras nas mãos de poucos foi consolidando-se cada vez mais, gerando insatisfação e tensão no campo. A Carta de 1934 inovou ao prever que o direito de propriedade não poderia ser exercido contra o interesse social ou coletivo. Mas foi com a Constituição de 1946, com a previsão da desapropriação por interesse social e a justa distribuição da propriedade, que a reforma agrária ganhou respaldo legal⁵.

Em 1962, o então presidente João Goulart sancionou o Decreto nº 4.132, definindo os casos de desapropriação por interesse social, permitindo a realização da reforma agrária no Brasil, dentre outros atos

4. PEREIRA, Rosalina Pinto da Costa Rodrigues. *Reforma agrária: legislação, doutrina e jurisprudência*. Belém: CEJUP, 1993, p. 11.

5. DOSSO, Taisa Cintra. *Reforma agrária e desenvolvimento sustentável: aspectos obrigacionais e instrumentos legais de proteção*. Franca: Unesp, 2008, p. 41.

que favoreciam essa reforma. Foi dentro desse contexto de tensão no campo que foi dado o golpe de Estado pelos militares, em 1964. Com o intuito de evitar um conflito social maior, foi aprovada a Emenda Constitucional nº 10, ainda em 64, que substituiu a indenização em dinheiro por títulos da dívida pública resgatáveis em vinte anos, no caso de desapropriação para fins de reforma agrária, denotando um caráter sancionador ao instituto. Poucos dias depois, foi aprovado o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), prevendo a realização integral da reforma agrária.

A CF dedicou um capítulo inteiro ao tema, prevendo, para esse fim, como competência exclusiva da União, a desapropriação do imóvel que não cumprir sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão e cuja utilização será definida em lei, conforme dispõe o artigo 184. O texto constitucional também deu preferencial destinação às terras públicas ao plano nacional de reforma agrária, compatibilizada com a política agrícola, em seu artigo 188, constituindo a reforma agrária um dos pilares da política fundiária e agrária no Brasil.

Existem vários modelos de reforma agrária, sendo dois os principais: a) o marxista-leninista de confisco da propriedade, em que não há pagamento de indenização, fundada na fórmula marxista de que os expropriadores são expropriados e; b) o liberal, também conhecido como privatista, em que a desapropriação se dá mediante justa indenização em dinheiro. Adotou-se, no Brasil, o modelo liberal, conforme artigo 184 da CF, com a ressalva de que a reparação se dará mediante títulos da dívida pública⁶.

Com vistas a unificar o conceito, a própria lei fornece uma definição de reforma agrária. No § 1º do artigo 1º do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/94) e no caput do artigo 16 do mesmo diploma legal, está a definição de reforma agrária em vigência no Brasil:

Considera-se reforma agrária o conjunto de medidas que visam a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade.

A melhor distribuição da terra denota a ideia de corrigir o que está errado, resgatando os princípios da justiça social e da produtividade desejada.

6. SCIORIILI, 2007, p. 179.

Em consonância com a definição supra, o artigo 16 do Código Agrário define como **objetivo da reforma agrária**:

[...] estabelecer um sistema de relações entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover a justiça social, o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do País, com a gradual extinção do minifúndio e do latifúndio.

Adotou-se, no Brasil a distribuição de áreas equivalentes à propriedade familiar, visando, assim, a extinção dos minifúndios e dos latifúndios.

A reforma agrária, realizada sobre o imóvel rural, visa, efetivamente, à modificação do regime de posse e uso vigente, democratizando a terra e viabilizando seu uso, promove uma sociedade justa, o desenvolvimento e a sensação de segurança, conforto e tranquilidade ao trabalhador rural e o crescimento da economia do país. Assim, não se limita apenas à redistribuição da terra, mas também a um conjunto de medidas de assistência ao seu cultivo.

Pode-se justificar a realização da reforma agrária por meio de três fundamentos: a) o primeiro diz respeito aos **objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil**, previstos no artigo 3º da CF, dentre os quais se destacam a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais; b) o segundo é o **princípio da igualdade ou isonomia**, previsto no artigo 5º, caput, da CF vigente, bem como no artigo 2º do Estatuto da Terra, que assegura a todos a igualdade de oportunidade de acesso à propriedade da terra e; c) o terceiro fundamento da reforma agrária é a **função social que toda propriedade deve atender**, conforme artigo 5º, inciso XXIII, CF/88⁷.

Os instrumentos destinados à realização da reforma agrária não se confundem com os meios de sua realização, previstos no artigo 17 do Estatuto da Terra. Os primeiros são a tributação por meio do Imposto Territorial Rural (ITR) e a desapropriação. São formas de estimular, incentivar o cumprimento da função social da propriedade. Se não cumpridas, induzem à reforma agrária. Já os meios de realização da reforma agrária são aqueles que possibilitam o acesso à propriedade rural, viabilizando a modificação na estrutura agrária. São eles a

7. DOSSO, 2008, p. 44-46.

doação, a compra e venda, a arrecadação de bens vagos e a reversão à posse. Dos instrumentos destinados à realização da reforma agrária, a desapropriação tem-se revelado mais eficiente⁸.

O **regime jurídico da reforma agrária**, no Brasil, é constituído por um conjunto de normas, dentre as quais se destacam: a) a **Lei nº 4.504/64**, também conhecida como Estatuto da Terra ou Código Agrário; b) a **Constituição Federal de 1988**, que dedica um capítulo à Política Agrícola e Fundiária e à Reforma Agrária (artigos 184 a 191) e; c) a **Lei nº 8.629/93 ou Lei Agrária**, que regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária.

Alguns dispositivos da lei merecem ser destacados, reservando a análise de outros quando da análise de tópicos específicos, como desapropriação e relação entre direito agrário e meio ambiente.

O **artigo 17 cuida do assentamento de trabalhadores rurais**. Segundo o dispositivo, o assentamento deverá ser efetuado em terras economicamente úteis, de preferência na região habitada pelos trabalhadores rurais.

No caso da reforma agrária, além de ser realizada em terras economicamente úteis e de preferência na região habitada pelos trabalhadores rurais, a distribuição de terras para a formação dos assentamentos rurais **ocorre mediante a outorga de títulos de domínio ou por instrumento de concessão de uso real** (Decreto-Lei nº 271/67).

A Lei Agrária regulamenta o artigo 189 da CF/88, o qual determina que “os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de 10 anos”. Nos termos do parágrafo único do artigo 189, “o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstos em lei”.

E, assim, conforme dispõe o **artigo 19 da Lei Agrária**, para se ter acesso a esses imóveis, que deverão ser cultivados pessoalmente, **deve ser seguida a seguinte ordem preferencial**: I – ao desapropriado, ficando-lhe assegurada a preferência para a parcela na qual se situe a sede do imóvel; II – aos que trabalham no imóvel desapropriado como posseiros, assalariados, parceiros ou arrendatários; III – aos ex-proprietários de terra cuja propriedade de área total compreendida entre um e quatro

8. Id., p. 49-50.

módulos fiscais tenha sido alienada para pagamento de débitos originados de operações de crédito rural ou perda na condição de garantia de débitos da mesma origem; IV – aos que trabalham como posseiros, assalariados, parceiros ou arrendatários, em outros imóveis; V – aos agricultores, cujas propriedades não alcancem a dimensão da propriedade familiar e; VI – aos agricultores, cujas propriedades sejam, comprovadamente, insuficientes para o sustento próprio e o de sua família.

Vale ressaltar que, nos termos do parágrafo único do citado artigo, nessa ordem de preferência, **terão prioridade os chefes de família numerosa, cujos membros se disponham a exercer atividades agrárias na área a ser distribuída.**

Ainda deverão constar, seja no título de domínio, seja no instrumento de concessão de uso real, as seguintes cláusulas: a) inegociabilidade pelo prazo de 10 (dez) anos (artigo 18) e; b) obrigações a serem cumpridas pelo beneficiário, sob penas de resolução do contrato (artigo 21 e 22), quais sejam: 1) cultivar o imóvel recebido, direta e pessoalmente, ou através de seu núcleo familiar, mesmo que através de cooperativas e; 2) não ceder o seu uso a terceiros, a qualquer título, pelo prazo de 10 anos.

Já o artigo 20 limita a participação nos programas de reforma agrária, proibindo a distribuição de terras “a quem já tenha sido contemplado anteriormente com parcelas em programa de reforma agrária”. Tal previsão acentua a necessidade da realização da reforma agrária acompanhada de políticas públicas que assegurem sua efetivação.

Sedimentando discussão sobre o tema, a MP nº 2183-56 incluiu o artigo 26-A da Lei nº 8.629/93, dispondo que “não serão cobradas custas e emolumentos para registro de títulos translativos de domínio de imóveis rurais desapropriados para fins de reforma agrária”.

O artigo 16 impõe ao Poder Público o dever de destinar a área desapropriada aos beneficiários da reforma agrária no prazo de 3 anos, contados da data de registro translativo de domínio, que ocorre ao término da ação judicial, podendo a área ser explorada de forma individual, condominial, cooperativa, associativa ou mista. Frisa-se que o não cumprimento do prazo não gera o direito do expropriado reaver o imóvel, podendo haver, no entanto, a responsabilização do agente público que deu causa ao atraso na destinação dos bens, desde que comprovada culpa ou dolo⁹.

9. ANDRADE, Marcio Pereira de. *Direito agrário*. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 86.

Por fim, o **INCRA** (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) é a autarquia federal responsável pela implementação da reforma agrária em âmbito nacional. Sua concretização é impulsionada por diversos movimentos sociais, entre os quais se destaca o **Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)**.

► **Atenção!**

Política agrária – modalidade de política pública – conjunto de regras disciplinadoras (esparsas na CF) do desenvolvimento do setor agrícola – abrange política agrícola e política fundiária.

Política agrícola – conjunto de providências de amparo à propriedade da terra, que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, as atividades agropecuárias.

Será executada nos termos da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, além de outros setores (artigo 187, CF).
Reforma agrária – principal instrumento de política fundiária. Surgiu com a EC 10/64, sendo integralmente disciplinada no Estatuto da Terra. Regime jurídico – ET, CF, Lei Agrária (Lei nº 8.629/93).

É um conjunto de medidas que visam a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade.

São instrumentos de realização: imposto territorial rural e desapropriação-sanção
A distribuição de terras para a formação dos assentamentos rurais ocorre mediante a outorga de títulos de domínio ou por instrumento de concessão de uso real.
Terão prioridade os chefes de família numerosa, cujos membros se disponham a exercer atividades agrárias na área a ser distribuída.

Desapropriação Agrária e o Processo de Desapropriação para Fins de Reforma Agrária

6.1. INTRODUÇÃO

Conforme visto, o terceiro fundamento da reforma agrária é a função social que toda propriedade deve atender. A CF garante em seu artigo 5º, inciso XXII, o direito de propriedade, condicionando, no inciso XXIII, que a mesma atenderá a sua função social.

O direito de propriedade no Brasil não é absoluto. Seu uso está condicionado à satisfação do interesse social. Consoante já visto em tópico anterior, no caso da propriedade imobiliária rural, nos termos do artigo 186 da Magna Carta, a função social é cumprida quando, cumulativamente, atende-se aos seguintes requisitos: I – Aproveitamento racional e adequado; II – Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III – Observância das disposições que regulam as relações de trabalho e; IV – Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

► Como esse assunto foi cobrado em concurso?

No concurso para provimento do cargo do Defensor Público do Estado de Roraima-2013, foi considerada correta a seguinte assertiva: *A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, o aproveitamento racional e adequado, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, a preservação do meio ambiente, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.*

Caso não haja o cumprimento simultâneo dos requisitos constitucionais, o imóvel será desapropriado por interesse social, destinando-se à reforma agrária. O artigo 184, caput, também da Constituição, determina que “compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel que não esteja cumprindo sua função social [...]”.

Importante ressaltar entendimento doutrinário no sentido de que, a despeito da previsão constitucional, o cumprimento da função social da propriedade ainda está muito vinculado à produtividade do imóvel, devendo-se, cada vez mais, ser considerado o elemento ambiental e social, como quer o legislador. Nesse sentido, Elisabete Maniglia¹.

► **Atenção!**

A jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que não se encontrando averbada no registro imobiliário antes da vistoria, a reserva florestal não poderá ser excluída da área total do imóvel desapropriando para efeito de cálculo da produtividade do imóvel rural.

Confira: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSIDERAÇÃO DE RESERVA FLORESTAL NO CÁLCULO DA PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL RURAL PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO. Não se encontrando averbada no registro imobiliário antes da vistoria, a reserva florestal não poderá ser excluída da área total do imóvel desapropriando para efeito de cálculo da produtividade do imóvel rural. Precedente citado do STJ: AgRg no AREsp 196.566-PA, Segunda Turma, DJe 24/9/2012. Precedente citado do STF: MS 24.924-DF, Tribunal Pleno, DJe 4/11/2011. AgRg no REsp 1.301.751-MT, Min. Rel. Herman Benjamin, julgado em 8/4/2014. (Informativo nº 539 do STJ, de 05/2014).

Quanto ao inciso I, do artigo 186, que trata da exigência do aproveitamento racional e adequado, o artigo 9º da Lei nº 8.629/93, conhecida como Lei Agrária, enuncia, em seu § 1º, que se deve considerar adequado o aproveitamento, quando atingir os graus de utilização da terra e de eficiência na exploração, especificados nos §§ 1º a 7º do seu artigo 6º, que trata da propriedade produtiva.

Art. 6º Considera-se propriedade produtiva aquela que, explorada econômica e racionalmente, atinge, simultaneamente, graus de utilização da terra e de eficiência na exploração, segundo índices fixados pelo órgão federal competente.

§ 1º O grau de utilização da terra, para efeito do caput deste artigo, deverá ser igual ou superior a 80% (oitenta por cento), calculado pela relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável total do imóvel.

§ 2º O grau de eficiência na exploração da terra deverá ser igual ou superior a 100% (cem por cento), e será obtido de acordo com a seguinte sistemática: [...]

1. Atendimento da função social pelo imóvel rural. In: BARROSO, Lucas Abreu; MIRANDA, Alcir Gursen de; SOARES, Mário Lúcio Quintão (Orgs.). *O direito agrário na Constituição*. 3 ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 36-42.

► **Atenção!**

O § 7º do artigo 6º acima descrito ressalta que “não perderá a qualificação de propriedade produtiva o imóvel que, por razões de força maior, caso fortuito ou de renovação de pastagens tecnicamente conduzida, devidamente comprovados pelo órgão competente, deixar de apresentar, no ano respectivo, os graus de eficiência na exploração, exigidos para a espécie”.

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso realizado pelo CESPE para provimento do cargo do Delegado de Polícia do Estado da Bahia (2013), foi considerada incorreta a seguinte assertiva: *Considere que João explore, econômica e racionalmente, sua propriedade, por meio da plantação de produtos vegetais em parte de suas terras, sendo a outra parte destinada à recuperação de pastagens, com a utilização de 80% da terra e grau de eficiência na exploração superior a 100%. Considere, ainda, que, devido a uma enchente em sua propriedade, João tenha deixado de apresentar, nesse ano, os graus de produtividade na exploração da terra exigidos para a espécie. Nessa situação hipotética, as terras de João poderão ser objeto de desapropriação para fins de reforma agrária.*

O artigo 8º da citada lei, por seu turno, considera presente o aproveitamento racional e adequado, quando o imóvel rural estiver oficialmente destinado à execução de atividades de pesquisa e experimentação, no escopo de se obter o avanço tecnológico da agricultura, considerando-se como tais as propriedades cujas atividades de pesquisa abranjam 80% da sua área aproveitável.

Com relação ao inciso II, que exige utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, a citada lei inova no já citado artigo 9º, quando explica o elemento ambiental nos parágrafos 2º e 3º, *in verbis*:

§ 2º Considera-se adequada a utilização dos recursos naturais disponíveis quando a exploração se faz respeitando a vocação natural da terra, de modo a manter o potencial produtivo da propriedade.

§ 3º Considera-se preservação do meio ambiente a manutenção das características próprias do meio natural e da qualidade dos recursos ambientais, na medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde e qualidade de vida das comunidades vizinhas.

Por fim, quanto ao inciso III, que cuida da observância das disposições que regulam as relações de trabalho, importante lembrar que tal requisito não se limita apenas aos direitos trabalhistas. Caso o proprietário tenha, mediante contrato, cedido temporariamente o uso ou posse da terra ao trabalhador rural, não pode deixar de cumprir as

normas tutelares do arrendamento e parceria rural, impostas em razão da hipossuficiência do arrendatário e do parceiro-outorgado².

Para assegurar a funcionalidade social do imóvel rural no Brasil, o legislador autorizou a desapropriação-sanção, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, resgatáveis no prazo de até 20 anos, conforme estatui o artigo 184 da Carta Política.

Neste momento, faz-se necessária breve análise do instituto da desapropriação.

Celso Antônio Bandeira de Mello³ conceitua desapropriação como “o procedimento através do qual o Poder Público compulsoriamente despoja alguém de uma propriedade e a adquire, mediante indenização, fundado em um interesse público”.

Conforme definição de Hely Lopes Meirelles⁴, entende-se por desapropriação:

[...] a transferência compulsória da propriedade particular (ou pública de entidade de grau inferior para o superior) para o Poder Público ou seus delegados, por utilidade ou necessidade pública ou, ainda, por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro (CF, art. 5º, XXIV), salvo as exceções constitucionais de pagamento em títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, no caso de área urbana não edificada, subutilizada ou não utilizada (CF, art. 182, parágrafo 4º, III), e de pagamentos em títulos da dívida agrária, no caso de reforma agrária, por interesse social (CF, art. 184).

Como forma de intervenção do Estado na propriedade particular ou pública, fundamentada no princípio da supremacia do interesse público sobre o individual, a **desapropriação é a transformação dos direitos privados em públicos**⁵.

Quanto à sua natureza jurídica, prevalece o entendimento na doutrina de que se trata de modo originário de aquisição da propriedade. E como consequências dessa natureza jurídica, elenca a doutrina⁶

2. NOBRE JUNIOR, Edilson Pereira. *Desapropriação para fins de reforma agrária*. 3. ed., Curitiba: Juruá, 2012, p. 135.

3. *Curso de direito administrativo*, 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 686.

4. *Direito administrativo brasileiro*. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 569.

5. Cagli citado por DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas*. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 4, p. 169.

6. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito administrativo*. São Paulo: Atlas, 1996, p. 147.

duas principais, dentre outras: a) ação judicial de desapropriação pode prosseguir independentemente de saber a Administração quem seja o proprietário ou onde possa ser encontrado, pois no processo de desapropriação, as questões referentes ao domínio não são objeto de consideração, já que as únicas matérias passíveis de serem alegadas na contestação são as nulidades processuais e o preço. Além disso, apenas no momento de levantar o valor da indenização é que o interessado deverá fazer a prova do domínio. (Artigos 20 e 34 do Decreto-lei nº 3.365/41 e; b) se a indenização for paga a terceiros, que não o proprietário, não se invalida a desapropriação, pois:

[...] os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos (artigo 35 do Decreto-lei nº 3.365/41).

A natureza jurídica de modo originário de aquisição da propriedade da desapropriação é confirmada no artigo 184, parágrafo 5º, da CF, o qual determina que são imunes de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóvel expropriado para fins de reforma agrária.

A doutrina classifica a desapropriação considerando três critérios: a) quanto à atuação estatal na aquisição regular da propriedade ou não; b) quanto ao regime indenizatório e; c) quanto ao fundamento.

Quanto à atuação estatal na aquisição regular da propriedade ou não, a doutrina⁷ classifica a desapropriação em sentido estrito e em sentido amplo, respectivamente. Na desapropriação em sentido amplo, a Administração realiza a apropriação do bem fora da via formal normal, o que enseja, muitas vezes, o ingresso de ação de desapropriação indireta pelo expropriado, visando à obtenção da indenização devida. Já a desapropriação em sentido estrito, conhecida por tradicional, a atuação estatal na aquisição da propriedade é regular, observando-se a via formal normal. Essa modalidade de desapropriação pode ser classificada, por sua vez, quanto ao regime indenizatório, em ordinária e extraordinária.

A desapropriação *in forma*, que está prevista no artigo 5º, XXIV, CF/88, ocorre quando, verificadas as hipóteses legais de utilidade ou necessidade pública ou interesse social, a Administração Pública

7. Sobre essa classificação, ver NOBRE JUNIOR, 2012, p. 71-72.

obtem, em proveito próprio ou de terceiros, a propriedade de outrem, mediante indenização justa, prévia e em dinheiro. Já a **desapropriação extraordinária**, também conhecida como desapropriação-sanção, está prevista nos artigos 182, §4º, 184 e 185, todos da CF. Relacionada às reformas urbana e agrária, a indenização dá-se mediante títulos da dívida pública, resgatáveis com intervalos de 10 a 20 anos, como forma de sancionar o proprietário que não atendeu à função social de seu imóvel, rural ou urbano.

O artigo 243 da CF prevê uma hipótese de **desapropriação sem indenização**, que incidirá sobre terras onde se cultivem plantas psicotrópicas legalmente proibidas. Também conhecida como desapropriação-confisco, vale ressaltar que alguns autores reconhecem nesse artigo o instituto da expropriação e não da desapropriação, já que não há uma contraprestação, no caso, uma indenização⁸.

Quanto ao fundamento, a desapropriação pode ser classificada em: a) **desapropriação por utilidade pública**, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 3.365/41, abrangendo os casos de necessidade e utilidade pública; b) **desapropriação por interesse social**, regulamentada pela Lei nº 4.132/62 e; c) **desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária**, também conhecida como desapropriação agrária, regulamentada pelas Leis Complementares nº 76/93 e nº 88/96, bem como pela Lei Agrária, Lei nº 8.629/93.

Tem competência para realizar a desapropriação por utilidade pública e por interesse social a União, os Estados e os Municípios, tendo como objeto bens corpóreos ou incorpóreos, rurais ou urbanos, públicos ou privados. A desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária se distingue das demais, conforme será visto oportunamente. Por fim, é importante frisar que o artigo 1.228, parágrafo 4º, do Código Civil, prevê uma nova modalidade de desapropriação, decretada de ofício pelo juiz, em ação reivindicatória.

Seabra Fagundes fez a clássica distinção entre *necessidade pública*, *utilidade pública* e *interesse social* amplamente aceita e difundida na doutrina até os dias atuais. Segundo o autor, a *necessidade pública* ocorre quando a Administração se encontra diante de um problema inadiável e premente, isto é, que não pode ser removido nem procrastinado e para cuja solução é indispensável incorporar no domínio do

8. SCIORILLI, Marcelo. *Direito de propriedade e política agrária*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2007, p. 155.

Estado o bem particular. A **utilidade pública** aparece quando a utilização da propriedade é conveniente e vantajosa ao interesse coletivo, mas não constitui imperativo irremovível. **Haverá motivo de interesse social**, conforme assevera o citado autor, quando a expropriação se destine a solucionar os chamados problemas sociais, isto é, aqueles diretamente atinentes às classes mais pobres, aos trabalhadores, à massa do povo em geral pela melhoria nas condições de vida, pela mais equitativa distribuição de riqueza, enfim, pela atenuação das desigualdades sociais⁹.

Assim, a diferença entre a desapropriação por necessidade ou utilidade pública e a desapropriação por interesse social reside na **destinação do bem incorporado ao patrimônio público**. Na primeira modalidade (por necessidade ou utilidade pública), o bem é incorporado para a consecução de obra ou serviço público. Já na segunda (por interesse social), os beneficiários, a princípio, são terceiros, proporcionando-se o acesso à propriedade privada a pessoas ou grupos que lhes garantam o aproveitamento racional¹⁰.

Aplica-se às desapropriações em geral, o Decreto-lei nº 3.365/41, também conhecida como **Lei Geral das Desapropriações**.

Por fim, são **princípios norteadores da desapropriação**: a) princípio da supremacia do interesse público sobre o privado; b) princípio da legalidade; c) princípio da finalidade; d) princípio da moralidade; e) princípio da proporcionalidade; f) princípio da judicialidade e; g) princípio da publicidade¹¹.

A **desapropriação agrária**, desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária ou desapropriação-sanção, por sua vez, foi instituída na Constituição de 1.946.

A Lei nº 4.132/62, editada para normatizar o procedimento dessa nova modalidade expropriatória, não satisfaz plenamente os propósitos da reforma agrária, já que preconizava o pagamento da indenização em dinheiro. Foi a Emenda Constitucional nº 10/64 que, permitindo o pagamento da indenização em títulos da dívida pública, viabilizou o surgimento de um procedimento de desapropriação exclusivamente para fins de reforma agrária, o qual foi regulamentado pelo Decreto-Lei nº 554/69. O preceito foi mantido na Constituição de 1.967 e na Emenda Constitucional nº 1/69.

9. Classificação de Seabra Fagundes citada por SCIORIILI, *ibid.*, p. 160.

10. NOBRE JUNIOR, 2012, p. 51-52.

11. *Id.*, p. 76.

Atualmente, é regulamentada pela Constituição Federal, artigos 184 e 185, pelo Estatuto da Terra e pela Lei Complementar nº 76/93, alterada pela Lei Complementar nº 88/96, no que tange aos aspectos processuais.

Dispõe o artigo 184 da Constituição Federal de 1988:

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.

§ 1º - As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.

§ 2º - O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.

§ 3º - Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.

§ 4º - O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício.

§ 5º - São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.

O interesse social que justifica o ato expropriatório é promover a justa distribuição da propriedade imóvel rural, condicionando o seu uso ao bem-estar social e ao cumprimento de sua função social. O Poder Público adquire o imóvel, nos termos do artigo 184 e 185 da CF e, mediante títulos de domínio ou concessão de uso, os destina aos beneficiários, cuja ordem de preferência está no artigo 19 da Lei Agrária, visando ao aproveitamento racional da propriedade e sua melhor distribuição. A respeito, o artigo 18 do Estatuto da Terra elenca os fins da desapropriação por interesse social.

6.2. SUJEITO ATIVO E SUJEITO PASSIVO DA DESAPROPRIAÇÃO AGRÁRIA

A competência legislativa para disciplinar, por normas gerais e abstratas, o instituto da desapropriação, insere-se na competência privativa da União, conforme artigo 22, inciso II, CF.

Quanto à competência material para desapropriar, ou seja, o poder-dever de editar a declaração expropriatória, **incumbe também à União**, por expressa disposição constitucional (artigo 184 da CF). Referida competência pertence à pessoa política, não podendo ser exercida por pessoas jurídicas integrantes da Administração Pública indireta.

Discute-se na doutrina a possibilidade dos Estados e Municípios desapropriarem imóvel rural por interesse social, com fundamento na Lei nº 4.132/62, efetuado o pagamento da indenização em dinheiro, já que excluídos do artigo 184 da CF. Uma corrente doutrinária, representada por Celso Ribeiro Bastos, dentre outros, entende que não, pois que há inequívoca atribuição à União para resolver os problemas sociais agrários, dada a dimensão nacional do assunto. Outra parte da doutrina¹², por seu turno, admite a hipótese, não reconhecendo que houve exclusão dos demais entes para desapropriarem imóvel rural por interesse social, reservando o pagamento da indenização por títulos da dívida pública à União, e o pagamento em dinheiro, aos demais entes, nos termos do artigo 5º, XXIV. **Prevalece na doutrina a segunda corrente, representada por Celso Antonio Bandeira de Mello e Hely Lopes Meirelles, também sendo este o posicionamento atual do STF e do STJ sobre o tema¹³.**

Por fim, quanto à competência para promover a desapropriação, incorporando-se o bem ao patrimônio público, mediante atos administrativos ou processuais destinados à fixação da indenização e seu pagamento, **também cabe à União, ressaltando-se aqui a possibilidade de delegação dessa competência, por lei ou contrato, às concessionárias de serviço público e às pessoas jurídicas integrantes da Administração indireta**, conforme previsto no Decreto-lei nº 3.365/41. Por oportuno, ao INCRA, órgão federal executor da reforma agrária, compete propor a ação de desapropriação, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da LC nº 76/93.

Visto o sujeito ativo da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, o sujeito passivo, por seu turno, **pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado, desde que proprietária de bem exigível para a finalidade da expropriação**. Nos termos do artigo 185 da CF, se o pequeno ou

12. Nesse sentido, ver Celso Antônio Bandeira de Mello e Hely Lopes Meirelles.

13. NOBRE JUNIOR, 2012, p. 104-107.

médio proprietário possuir uma só gleba, esta não será exigível para a reforma agrária¹⁴.

Importante lembrar que a União pode desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, bens do Estado e do Município. Quanto às desapropriações em geral, a União pode desapropriar bens do Estado e do Município. O Estado pode desapropriar bens do Município. O Município, por sua vez, não pode desapropriar bens da União e dos Estados. Ainda deve haver autorização legislativa da entidade desapropriante. No caso da desapropriação agrária, cabe ao Congresso Nacional a referida autorização.

6.3. OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO AGRÁRIA

O objeto da desapropriação em estudo é o imóvel rural. Conforme já visto em capítulo anterior, há discussão doutrinária quanto ao critério definidor de imóvel rural. Para o direito agrário, adota-se o critério da destinação, considerando-se imóvel rural aquele em que se desenvolvem atividades de natureza agrária, independentemente de sua localização.

O imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social será objeto de desapropriação agrária. Assim, deve preencher cumulativamente os requisitos do artigo 186, da CF/88, já acima analisados, sob pena de se configurar a desapropriação-sanção.

Além de não cumprir sua função social, para que o imóvel rural não seja objeto da desapropriação agrária, é necessário que não se configure nenhuma exceção constitucional ou infraconstitucional, que o exclua da incidência do artigo 184 da Carta Política.

O artigo 185 do Texto Constitucional determina que são inusctíveis de desapropriação para fins de reforma agrária: I – a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que o proprietário não possua outra; II – a propriedade produtiva. No parágrafo único, a lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social.

14. ALBUQUERQUE, Marcos Prado de. Desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. In: BARROSO, Lucas Abreu; GOMES, Alcir Gursen de; SOARES, Mário Lúcio Quintão (Orgs.), *O direito agrário na Constituição*. 3 ed. rev. atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 198.

A Lei Agrária define a pequena e média propriedade, em seu artigo 4º, II e III, como aquela que, respectivamente, estiver compreendida entre um e quatro módulos fiscais e superior a quatro até quinze módulos fiscais. Acima de quinze módulos, observadas as ressalvas da lei, a propriedade já está sujeita à desapropriação.

O STF firmou o entendimento no sentido a **extensão do imóvel rural objeto de desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, corresponde à totalidade da área medida, dela não se podendo excluir, em consequência, para fins de dimensionamento, as áreas não aproveitáveis.** (RTJ 192/203, Rel. Min. Carlos Velloso; MS 27.180/DF, Rel. Min. Eros Grau; RE 603.859/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia e RE 603.862-Agr/GO, Rel. Min. Luiz Fux).

Além disso, **não pode o proprietário possuir outra propriedade rural, podendo ser proprietário, no entanto, de outra propriedade urbana.**

Importante observar que o **artigo 46, § 6º, do Estatuto da Terra** dispõe que:

[...] no caso de imóvel rural em comum por força de herança, as partes ideais, para os fins desta Lei, serão consideradas como se divisão houvesse, devendo ser cadastrada a área que, na partilha, tocaria a cada herdeiro e admitidos os demais dados médios verificados na área total do imóvel rural.

A respeito, superando entendimento anterior, posiciona-se atualmente o STF no sentido de que a finalidade deste artigo é instrumentar o cálculo de coeficiente de progressividade do Imposto Territorial Rural (ITR). O preceito não deve ser usado como parâmetro de dimensionamento de imóveis rurais destinados à reforma agrária, matéria afeta à Lei nº 8.629/93. Assim, a *saisine* torna múltipla apenas a titularidade do imóvel rural, que permanece como única propriedade até que sobrevenha a partilha (artigo 1.791 e parágrafo único do CC)¹⁵.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.161.535/PA, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que “os arts. 46, 6º, e 50, 6º, do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) e o art. 24 e os seus incisos II, III e IV do Decreto nº 55.891/65 referem-se, exclusivamente, a critérios de natureza tributária, para possibilitar o

15. STF, MS 24573/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJ de 15.12.2006.

cálculo do coeficiente de progressividade do ITR, sendo defesa a utilização desses parâmetros tributários para dimensionar se imóveis rurais são passíveis, ou não, de expropriação para fins de reforma agrária”.

E sobre a proteção conferida pela *saisine* ao herdeiro, tendo em vista a discussão acima, no mesmo julgamento, decidi o Superior Tribunal de Justiça que, embora se assegure a imediata transmissão da herança, deve ser obtemperado que, até a partilha, os bens serão considerados indivisíveis. (STJ, Resp nº 1.161.535/PA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 1º/03/2.011).

Também não pode ser objeto de desapropriação agrária a **propriedade produtiva**, conforme preceitua artigo 185, inciso II, CF/88. Regulamentando o dispositivo, o artigo 6º da Lei Agrária dispõe que “considera-se propriedade produtiva aquela que, explorada econômica e racionalmente, atinge, simultaneamente, graus de utilização da terra e de eficiência na exploração segundo índices fixados pelo órgão federal competente”. Nos termos do § 1º, o grau de utilização da terra deverá ser, no mínimo, de oitenta por cento (80%), obtido pela proporção entre a área efetivamente utilizada e a utilizável.

O grau de eficiência na exploração deve ser verificado ano a ano, de modo que a produtividade seja confirmada e o imóvel não seja desapropriado. No entanto, conforme § 7º do artigo 6º da Lei Agrária, **não perderá o imóvel a característica de produtivo**, caso não apresente, no ano respectivo, os graus de eficiência na exploração exigidos pelo artigo 6º, § 2º, da lei, **em razão de motivo de força maior, caso fortuito ou renovação de pastagem tecnicamente conduzida, devidamente comprovados pelo órgão competente**. Nesse sentido, já decidiu o STF (MS 22.859-8/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, JU de 30/03/2001).

Ainda, quando **houver vários imóveis contíguos, pertencentes a um só proprietário**, entende a jurisprudência que a aferição da produtividade deve ser feita por gleba e não pelo imóvel como um todo, devendo a desapropriação incidir apenas em parte do conjunto de prédios rústicos. Também entende a jurisprudência que a exceção do imóvel produtivo apenas incide sobre a desapropriação agrária não sendo oponível à desapropriação ordinária, prevista no artigo 5º, XXIV, da Carta Política.

Vale frisar que nos termos do § 8º do artigo 6º da Lei Agrária,

[...] são garantidos os **incentivos fiscais** referentes ao Imposto Territorial Rural relacionados com os graus de utilização e de eficiência na exploração, conforme o disposto no art. 49 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Já o artigo 11 da lei em comento estabelece a atualização dos índices de produtividade, dispondo que:

[...] os parâmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de modo a levar em conta o progresso científico e tecnológico da agricultura e o desenvolvimento regional, pelos Ministros de Estado do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura e do Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola.

É comum o expropriado impetrar mandado de segurança questionando o decreto expropriatório em desapropriação agrária. Nesse contexto, o STF¹⁶ firmou entendimento de que a análise da produtividade do imóvel é questão que foge ao âmbito do mandado de segurança, por demandar dilação probatória.

Por fim, com relação às áreas de proteção ambiental, o STF vem admitindo sua exclusão, para fins de verificação do grau de utilização da terra, apenas se a área estiver identificada através de averbação à margem da matrícula do imóvel no registro competente¹⁷.

Quanto às exceções legais, o artigo 19, § 3º, alíneas a, b e c do Estatuto da Terra, prevê que estão isentos da desapropriação agrária o imóvel rural cuja área não exceda a três módulos rurais da região, bem como a empresa rural ou o imóvel em que esteja sendo executado projeto tendente a sua implementação.

Também estão isentos desta modalidade de desapropriação o imóvel rural que esteja sendo objeto de implantação de projeto técnico que satisfaça aos requisitos legais, conforme prevê o artigo 7º Lei nº 8.629/93¹⁸, bem como as propriedades oficialmente destinadas à execução de pesquisa e experimentação que visem ao avanço tecnológico

16. MS24.449, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 25/04/2.008.

17. NOBRE JUNIOR, 2012, p. 141.

18. Art. 7º da Lei nº 8.629/93: "Não será passível de desapropriação, para fins de reforma agrária, o imóvel que comprove estar sendo objeto de implantação de projeto técnico que atenda aos seguintes requisitos: I - seja elaborado por profissional legalmente habilitado e identificado; II - esteja cumprindo o cronograma físico-financeiro originalmente previsto, não admitidas prorrogações dos prazos; III - preveja que, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da área total aproveitável do imóvel seja efetivamente utilizada em, no máximo, 3 (três) anos para as culturas anuais e 5 (cinco) anos para as culturas permanentes; IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na forma estabelecida em regulamento, no mínimo seis meses antes da comunicação de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 2º. Parágrafo único. os prazos previstos no inciso III deste artigo poderão ser prorrogados em até 50% (cinquenta por cento), desde que o projeto receba, anualmente, a aprovação do órgão competente para fiscalização e tenha sua implantação iniciada no prazo de 6 (seis) meses, contado de sua aprovação".

da agricultura, consoante artigo 8º da lei¹⁹. Frisa-se que neste último caso, há **presunção de produtividade**.

O meio ambiente também é objeto de proteção do legislador que salvaguarda determinadas áreas, não permitindo nelas a realização da reforma agrária e, portanto, também a desapropriação agrária.

O artigo 10 da Lei Agrária discrimina quais são as áreas não aproveitáveis para fins de reforma agrária, destacando no inciso IV “as áreas de efetiva preservação permanente e demais áreas protegidas por legislação relativa à conservação dos recursos naturais e à preservação do meio ambiente”.

As terras públicas rurais serão destinadas, preferencialmente, à execução de planos de reforma agrária. O artigo 13 da citada lei, entretanto, traz duas exceções à regra: a primeira são as reservas indígenas e os parques; e, a segunda, a exploração da terra pelo Poder Público, direta ou indiretamente para pesquisa, experimentação, demonstração e fomento de atividades relativas, para a preservação ecológica, dentre outros aspectos.

Assim, se for reserva indígena, parque ou exploração visando à preservação ecológica, as terras rurais de domínio da União, dos Estados e dos Municípios não serão destinadas à execução dos planos de reforma agrária. Novamente, percebe-se a preocupação do legislador com o meio ambiente quando regulamentou a reforma agrária, refletindo, assim, nas áreas que podem ser objeto de desapropriação agrária.

Conforme entendimento jurisprudencial, o artigo 225, § 4º, da CF, ao afirmar que a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são reputados **patrimônios nacionais**, cuja utilização far-se-á na forma da lei, de acordo com as condições que assegurem a preservação do meio ambiente, torna tais áreas insuscetíveis de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária.

Por fim, no que tange as áreas de proteção ambiental em que não há proibição legal para realização da desapropriação sancão, entende o STF²⁰ que:

19. Art. 8º da Lei nº 8.629/93: “Ter-se-á como racional e adequado o aproveitamento de imóvel rural, quando esteja oficialmente destinado à execução de atividades de pesquisa e experimentação que objetivem o avanço tecnológico da agricultura. Parágrafo único. Para os fins deste artigo só serão consideradas as propriedades que tenham destinados às atividades de pesquisa, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da área total aproveitável do imóvel, sendo consubstanciadas tais atividades em projeto: I – adotado pelo Poder Público, se pertencente a entidade de administração direta ou indireta, ou a empresa sob seu controle; II – aprovado pelo Poder Público, se particular o imóvel”.

20. MS-Agr 25.576, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, Dje 5.8.2011.

[...] é possível a realização de desapropriação agrária para fins de reforma agrária em imóveis abrangidos por área de proteção ambiental, desde que cumprida a legislação pertinente.

Função social da propriedade rural e desapropriação agrária.

A função social da propriedade rural

→ artigo 186, CF - não cumprimento dos requisitos cumulativos - desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária - artigo 184, CF.

Desapropriação

- Forma de intervenção do Estado na propriedade particular ou pública, fundamentada no princípio da supremacia do interesse público sobre o individual.
- Natureza Jurídica - modo originário de aquisição da propriedade.
- Classificação
 - a) quanto à atuação estatal na aquisição regular da propriedade ou não - em sentido amplo (fora da via formal normal) / em sentido estrito (via formal);
 - b) quanto ao regime indenizatório - ordinária (pagamento em dinheiro) e extraordinária (pagamento em títulos da dívida pública);
 - c) quanto ao fundamento - por utilidade pública / por interesse social / por interesse social para fins de reforma agrária.

Desapropriação agrária

- Foi instituída na Constituição de 1946.
- Desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão (artigo 184, CF).
- **Sujeito ativo** - Competência legislativa, material para desapropriação e para promover a desapropriação - cabe à União. Ao INCRA, cabe promover a ação de desapropriação.
- **Sujeito passivo** - Pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado, desde que proprietária de bem exigível para a finalidade da desapropriação.
- **Objeto** → Não cumprir função social.
 - Não se configure nenhuma exceção constitucional (a pequena e média propriedade rural, desde que seu proprietário não possua outra e a propriedade produtiva, artigo 185, CF) ou infraconstitucional (como empresa rural e áreas ambientalmente protegidas), que o exclua da incidência do artigo 184 da Carta Política.

6.4. PROCEDIMENTO DA DESAPROPRIAÇÃO AGRÁRIA

Uma vez verificado o descumprimento da função social pelo imóvel rural, o processo de desapropriação agrária tem duas fases. A primeira é administrativa. Consiste em um decreto presidencial expropriatório, que individualiza o bem desapropriado, porém não opera a transmissão de sua propriedade para o Estado²¹.

Como visto, cabe à União realizar a declaração desapropriatória, devendo a entidade incumbida de executar a reforma agrária, no caso o INCRA, proceder as vistorias no local, obtendo dados e informações. Referida vistoria²² tem fundamento no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.629/93, determinando-se a necessidade de prévia notificação ao proprietário do imóvel ou, na sua ausência, ao representante ou ao preposto que se encontre na administração do bem, não confundindo este com os auxiliares de serviços gerais. Não localizando ninguém, o INCRA fará a comunicação por edital, na forma do § 3º, artigo 2º, da Lei nº 8.629/93. Se a área for integrada por um condomínio, a notificação deve ser feita a cada um deles, sob pena de nulidade. A notificação à entidade de classe é exigida apenas nos casos em que ela indica a área a ser desapropriada. Sobre o tema, confira os julgados do STF:

“É parte legítima para impetrar mandado de segurança contra decreto que declara de interesse social para fins de reforma agrária o atual proprietário do imóvel, ainda que outros fossem os proprietários no momento em que foi realizada a vistoria pelo INCRA. Inexistência de nulidade da notificação das então proprietárias do imóvel. Notificação feita por edital e acompanhamento pessoal, por uma das condôminas, do trabalho efetuado pelo INCRA. [...] Ordem denegada (STF, MS nº 25.325/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/09). (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA – REFORMA AGRÁRIA – DESAPROPRIAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. PRAZO DO LAUDO DE VISTORIA. FATOS E PROVAS. 1. A nulidade da notificação fica afastada com a comprovação de que o levantamento pericial foi acompanhado por prepostos

21. SOUZA, João Bosco Medeiros de. *Direito agrário: lições básicas*. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 76.

22. O Decreto nº 2.250/97 estabelece em seu artigo 1º, caput, que as entidades estaduais representativas de trabalhadores rurais e agricultores poderão indicar ao INCRA ou ao órgão colegiado competente, áreas suscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, devendo o respectivo órgão proceder à vistoria no imóvel no prazo de 120 dias, sob pena de responsabilidade administrativa.

do proprietário do imóvel, sem qualquer impugnação ou recurso na esfera administrativa. 2. É desnecessária a expedição de notificação à entidade de classe, desde que não tenha sido ela a deflagrar o processo expropriatório. [...] 6. Segurança denegada. (MS 25.016, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 25.11.2005) (grifo nosso).

O § 6º, artigo 2º, da Lei nº 8.629/93, por seu turno, estabelece que o imóvel rural de domínio público ou particular objeto de **esbulho possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo não será vistoriado, avaliado ou desapropriado nos dois anos seguintes à sua desocupação**, ou no dobro desse prazo, em caso de reincidência, devendo ser apurada a responsabilidade civil e administrativa de quem concorra com qualquer ato omissivo ou comissivo que propicie o descumprimento dessas vedações. A respeito, o STF²³ firmou o entendimento no sentido de que a vedação prevista nesse preceito alcança apenas as hipóteses em que a vistoria ainda não tenha sido realizada ou quando feitos os trabalhos durante ou após a ocupação.

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso para provimento do cargo de Defensor Público do Estado de Roraima-2013, foi considerada incorreta a seguinte assertiva: *O imóvel rural de domínio público ou particular objeto de esbulho possessório ou de invasão motivada por conflito agrário ou fundiário não será vistoriado, avaliado ou desapropriado nos dois anos seguintes à sua desocupação, ou no dobro desse prazo em caso de reincidência, exceto se a invasão for praticada por movimento social previamente reconhecido pelo governo federal.*

Ainda sobre **invasão ou esbulho de imóvel rural**, vale transcrever os §§ 7º a 9º, do artigo 2º e art. 2º-A, todos da Lei nº 8.629/93, que dispõe sobre o tema:

Art. 2º A propriedade rural que não cumprir a função social prevista no art. 9º é passível de desapropriação, nos termos desta lei, respeitados os dispositivos constitucionais.

[...].

§ 7º Será excluído do Programa de Reforma Agrária do Governo Federal quem, já estando beneficiado com lote em Projeto de Assentamento, ou sendo pretendente desse benefício na condição de inscrito em processo de cadastramento e seleção

23. STF, MS nº 24.136, Relator o Ministro MAURICIO CORRÊA, DJ de 8.11.02 e MS nº 23.857, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ de 13.6.03.

de candidatos ao acesso à terra, for efetivamente identificado como participante direto ou indireto em conflito fundiário que se caracterize por invasão ou esbulho de imóvel rural de domínio público ou privado em fase de processo administrativo de vistoria ou avaliação para fins de reforma agrária, ou que esteja sendo objeto de processo judicial de desapropriação em vias de imissão de posse ao ente expropriante; e bem assim quem for efetivamente identificado como participante de invasão de prédio público, de atos de ameaça, seqüestro ou manutenção de servidores públicos e outros cidadãos em cárcere privado, ou de quaisquer outros atos de violência real ou pessoal praticados em tais situações.

§ 8º A entidade, a organização, a pessoa jurídica, o movimento ou a sociedade de fato que, de qualquer forma, direta ou indiretamente, auxiliar, colaborar, incentivar, incitar, induzir ou participar de invasão de imóveis rurais ou de bens públicos, ou em conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo, não receberá, a qualquer título, recursos públicos.

§ 9º. Se, na hipótese do § 8º, a transferência ou repasse dos recursos públicos já tiverem sido autorizados, assistirá ao Poder Público o direito de retenção, bem assim o de rescisão do contrato, convênio ou instrumento similar.

[...]

Art. 2º-A. Na hipótese de fraude ou simulação de esbulho ou invasão, por parte do proprietário ou legítimo possuidor do imóvel, para os fins dos §§ 6º e 7º do art. 2º, o órgão executor do Programa Nacional de Reforma Agrária aplicará pena administrativa de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a R\$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais) e o cancelamento do cadastro do imóvel no Sistema Nacional de Cadastro Rural, sem prejuízo das demais sanções penais e civis cabíveis.

Parágrafo único. Os valores a que se refere este artigo serão atualizados, a partir de maio de 2000, no dia 10 de janeiro de cada ano, com base na variação acumulada do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, no respectivo período.

De modo a evitar a violência no campo, conforme se verifica dos artigos acima citados, o § 7º, prevê penalização para o invasor de área rural que esteja cadastrado nos programas federais de reforma agrária, o § 8º, cuida da penalização das entidades de classe e movimentos sociais, que muitas vezes celebram parcerias com o Governo para realização dos assentamentos, prevendo inclusive a retenção do repasse de recursos

ou rescisão do instrumento de parceria (§ 9º), e, por fim, o art. 2ºA, prevê a penalização do proprietário rural que tenta fraudar ou simular esbulho de terra com o objetivo de impedir a desapropriação da área.

Uma vez concluída a vistoria, com a indicação do não cumprimento da função social do imóvel, o Presidente da República fará a declaração de interesse social do imóvel. Importante frisar que o artigo 8º do Decreto-lei nº 3.365/41, o qual permite a declaração expropriatória pelo Poder Legislativo também, não é aplicável à desapropriação agrária, já que o artigo 184, § 2º, da CF, atribui a competência de maneira exclusiva ao Chefe do Poder Executivo²⁴.

A declaração expropriatória deverá conter os seguintes elementos: a) sujeito ativo da desapropriação; b) a descrição exata do bem; c) o fundamento, no caso, o interesse social para reforma agrária; d) a destinação específica a ser dada ao bem; e) fundamento legal específico; f) os recursos orçamentários destinados ao atendimento da despesa.

Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, a legitimidade do ato declaratório de necessidade ou utilidade pública ou de interesse social deve ser investigada, como garantia do próprio processo desapropriatório, sendo o mandado de segurança o remédio hábil para provocar essa apreciação. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Cabe ao Poder Judiciário decidir se a desapropriação corresponde à finalidade constitucionalmente prevista de destinar-se o bem expropriado a fins de necessidade ou de utilidade pública, ou de interesse social²⁵.

A autoridade coatora é o Presidente da República, sendo que o mandado de segurança que discutir a validade do decreto de desapropriação deve ser impetrado perante o STF.

► **Atenção!**

Quanto aos efeitos, a declaração expropriatória:

- a) cria para a União o direito subjetivo de, no prazo legal, promover a desapropriação, podendo seus agentes adentrar no imóvel, com vistas à determinação exata de sua extensão e à constatação do seu estado atual, para fins indenizatórios, independentemente de autorização judicial (autoexecutoriedade do decreto). Havendo resistência do proprietário, o INCRA pode solicitar autorização judicial para ingressar no imóvel com uso de força policial;
- b) fixa o estado físico atual da coisa, propiciando o estabelecimento da indenização.

24. NOBRE JUNIOR, 2012, p. 122.

25. Acórdão do Supremo Tribunal Federal, in RTJ, 722/479.

Há discussão sobre a possibilidade de desmembramento de propriedade rural, superior à dimensão legal prevista no artigo 4º, incisos I e II da Lei Agrária, que, após, passa a ser pequena ou média propriedade. O STF já se manifestou, em sede de mandado de segurança, no sentido de que as pequenas e médias propriedades rurais, oriundas de escrituras amigáveis de divisão, estão enquadradas como não expropriáveis para reforma agrária, desde que tal desmembramento não configure simulação²⁶. E, nesse sentido, é necessário que o desmembramento seja anterior à declaração de interesse social, denotando boa-fé dos proprietários e não simulação.

A respeito, dispõe o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 8.629/93 que, presume-se, por força de lei, a nulidade na alteração do domínio, da dimensão e das condições de uso do imóvel, introduzidas ou ocorridas até seis meses após a data da notificação prévia do proprietário, do preposto ou do representante.

Sobre o prazo fixado no artigo acima citado (6 meses), o mesmo não se refere à validade do laudo de vistoria ou ao termo final para edição do decreto expropriatório, consoante jurisprudência do STF²⁷, referindo-se apenas ao período em que as modificações introduzidas no imóvel não deverão ser levadas em conta para o efeito da desapropriação.

E para fins de desmembramento do imóvel, conforme entendimento do STF, não basta o desmembramento do registro imobiliário em matrículas distintas qualificadas como pequenas ou médias propriedades rurais sem que se proceda, no mundo dos fatos, à **exploração econômica autônoma de cada uma dessas novas unidades registradas**. Daí o caráter *iuris tantum* da presunção do registro imobiliário, não se podendo tomar cada parte ideal do condomínio, averbada no registro imobiliário de forma abstrata, como propriedade distinta, para fins de reforma agrária²⁸.

Ou seja, será permitida alteração do domínio, da dimensão e das condições de uso do imóvel, introduzidas ou ocorridas **apenas** após os seis meses contados da data da notificação prévia do proprietário e, conforme entendimento jurisprudencial, **não basta o registro** das

26. MS 20.816-3/DF e MS 20.767-1/DF.

27. MS 25.016, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 25.11.2005

28. Nesse sentido: MS 28.445, Rel. Min. Eros Grau, julgado em 4/5/2.010 e MS 22.591, Rel. Min. Moreira Alves, julgado em 14/11/2003.

novas unidades autônomas, sendo preciso que as mesmas se constituam em unidades econômicas autônomas. Daí o registro constituir-se em presunção relativa, a ser elidida por prova em contrário.

Nos termos do artigo 3º, da LC nº 76/93, “a ação de desapropriação deverá ser proposta dentro do prazo de dois anos, contados da publicação do decreto declaratório”.

Findo o prazo de dois anos sem se efetivar um acordo ou sem a propositura da ação judicial, decai a União do direito de promover a desapropriação, devendo, se mantida a intenção, providenciar a renovação do decreto, depois de decorrido um ano. O referido lapso temporal tem natureza decadencial, podendo ser reconhecido de ofício pelo juiz²⁹.

O acordo acima referido configura a chamada desapropriação amigável. No artigo 10 do Decreto-lei nº 3.365/41, “a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente [...]”. É necessário que a Administração Pública se ciente da regularidade dominial do bem, da existência de dotação orçamentária e da disponibilidade financeira para pagamento da indenização e emolumentos cartoriais, além da anuência do proprietário quanto ao valor da avaliação do bem. No caso da desapropriação agrária, é necessária a formalização por instrumento público e posterior registro na matrícula do imóvel. Independe de autorização legislativa e homologação judicial, salvo se realizada no curso do processo judicial, em que, após citado, o expropriado anui com o preço ofertado (artigo 22, Decreto-lei nº 3.365/41 e artigo 10, *caput*, LC nº 76/93).

Não havendo a desapropriação amigável, é ajuizada a ação de desapropriação agrária, passando-se, assim, à segunda fase, de natureza judicial, conhecida pela doutrina como fase executória, pois são adotadas as medidas necessárias à integração do bem ao patrimônio público³⁰.

Nos termos do artigo 184, § 2º, da CF, “o decreto que declarar o imóvel como de interesse social, autoriza a União a propor a ação de desapropriação”.

► Como esse assunto foi cobrado em concurso?

No concurso para provimento do cargo de Defensor Público do Estado do Tocantins (2013), foi considerada incorreta a seguinte assertiva: *A ação de desapropriação deverá ser proposta no prazo de cinco anos, contado da publicação do decreto declaratório.* Foi considerada correta a seguinte assertiva: *O decreto que declarar o imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária autoriza a União a propor a ação de desapropriação.*

29. NOBRE JUNIOR, 2012, p. 124-125.

30. ANDRADE, Marcio Pereira de. *Direito agrário*. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 116.

O processo judicial de desapropriação adota um procedimento contraditório especial, de rito sumário, regulamentado pela Lei Complementar nº 76/93, alterada pela Lei Complementar nº 88/96, com fundamento no artigo 184, § 3º, CF que assim dispõe: “cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação”.

O artigo 22 da LC nº 76/93 determina a aplicação subsidiária ao procedimento por ela regulamentado, das disposições do Código de Processo Civil. Por evidente, esse dispositivo não impede também a aplicação subsidiária do Decreto-lei nº 3.365/41, conhecida como Lei Geral das Desapropriações, no que couber.

A ação é proposta pela União, por intermédio do INCRA, perante a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, CF. No que tange à competência de foro, nos termos do artigo 5º do Decreto-lei nº 3.365/41, a ação será proposta perante o juiz federal do DF, do Estado ou Território, onde estiver situado do imóvel. **Assim, o foro competente é o foro da situação do bem imóvel.** Essa regra prevalece na desapropriação indireta e na retrocessão, salvo quando ajuizadas contra a União, hipótese em que o demandante ostenta o poder de escolha (artigo 109, § 2º, CF).

Considerando-se o procedimento especial previsto na lei complementar, devem ser observados os seguintes itens:

- 1) a ação deve ser ajuizada no **prazo de 2 (dois) anos**, contados da publicação do decreto expropriatório;
- 2) além dos requisitos do artigo 282 do Código de Processo Civil, a **petição deve conter a oferta do preço e estar instruída com os documentos especificados no artigo 5º da LC nº 76/93**, com destaque para anexação do decreto declaratório de interesse social para fins de reforma agrária, publicado no DOU (inciso I), do laudo de vistoria, para que se possa proceder à avaliação do imóvel (inciso IV) e dos comprovantes de lançamento de Títulos da Dívida Agrária, referentes ao valor ofertado pela terra nua (inciso V) e de comprovante de depósito bancário em valor correspondente ao ofertado para pagamento das benfeitorias úteis e necessárias (inciso VI).
- 3) **ao despachar a petição inicial, o juiz, de imediato ou no prazo máximo de 48 horas:** a) mandará imitar o autor na posse do imóvel, podendo requisitar força policial para efetivação da medida;

► **Atenção!**

Assim como ocorre nos casos de desapropriação para fins de reforma agrária, o STJ firmou entendimento no sentido de que também é possível a imissão na posse em caso de desapropriação por utilidade pública. Nesse sentido: STJ, AgRg na SLS 1.681/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 01/02/2013.

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso realizado pelo CESPE para provimento do cargo de Advogado da União de 2ª Categoria (2015), foi considerada incorreta a seguinte assertiva: *De acordo com o STJ, ao contrário do que ocorre nos casos de desapropriação para fins de reforma agrária, é vedada a imissão provisória na posse de terreno pelo poder público em casos de desapropriação para utilidade pública.*

- b) determinará a citação do expropriado para contestar o pedido e indicar assistente técnico, se quiser;
- c) expedirá mandado ordenando a averbação do ajuizamento da ação no registro do imóvel expropriado, para conhecimento de terceiros (artigo 6º, LC nº 76/93).

Nos termos do artigo 7º, da citada lei complementar, a **citação do expropriando será feita na pessoa do proprietário do bem, ou de seu representante legal**, observando-se o disposto no artigo 12 do CPC. Em se tratando de enfiteuse ou aforamento, serão citados os titulares do domínio útil e do domínio direto, exceto quando for contratante a União e, no caso de espólio, inexistindo inventariante, a citação será feita na pessoa do cônjuge sobrevivente ou na de qualquer herdeiro ou legatária que esteja na posse do imóvel. Ainda, os titulares de direitos reais sobre o imóvel a ser desapropriado serão intimados da ação. Por fim, os confrontantes do imóvel que tenham contestado na fase administrativa suas divisas, de maneira fundamentada, serão também citados para compor a lide.

Se não houver dúvida sobre o domínio, após citado, o expropriando poderá requerer o levantamento de 80% da indenização depositada, nos termos do artigo 6º, § 1º, da LC nº 76/93, que assim dispõe:

§ 1º Inexistindo dúvida acerca do domínio, ou de algum direito real sobre o bem, ou sobre os direitos dos titulares do domínio útil, e do domínio direto, em caso de enfiteuse ou aforamento, ou, ainda, inexistindo divisão, hipótese em que o valor da indenização ficará depositado à disposição do juízo enquanto os interessados não resolverem seus conflitos em ações próprias, poderá o expropriando requerer o levantamento de oitenta por cento da indenização depositada, quitado os tributos e

publicados os editais, para conhecimento de terceiros, a expensas do expropriante, duas vezes na imprensa local e uma na oficial, decorrido o prazo de trinta dias.

Frisa-se que a jurisprudência³¹ tem exigido que a dúvida domínial seja objetiva, portanto, inequívoca, fundada em título anterior de propriedade.

O prazo para contestação será de 15 dias, sendo vedada qualquer discussão quanto ao mérito do interesse social manifestado no decreto expropriatório, restringindo-se a contestação à impugnação do preço e a eventuais questões formais (artigo 9º, LC nº 76/93). É assente na jurisprudência o entendimento de que não se discute a produtividade do imóvel na ação de desapropriação, devendo essa questão ser objeto de ação autônoma³².

Se a desapropriação for parcial e o proprietário intentar a desapropriação integral do imóvel, incluindo a área remanescente, deverá requerê-lo na contestação, demonstrando o cumprimento dos seguintes requisitos legais: a) a área remanescente ficou reduzida a superfície inferior à da pequena propriedade rural e; b) a área remanescente é inaproveitável (prejudicada substancialmente em suas condições de exploração econômica), e que o valor é inferior ao da parte desapropriada (artigo 4º, LC nº 76/93). A doutrina³³ denomina essa faculdade como direito de extensão.

► Como esse assunto foi cobrado em concurso?

No concurso para provimento do cargo de Defensor Público do Estado do Tocantins-2013, foi considerada incorreta a seguinte assertiva: *No processo de desapropriação para fins de reforma agrária, a contestação deve ser oferecida no prazo de trinta dias.* Também foi considerada incorreta a assertiva: *Tratando-se de desapropriação parcial, o proprietário poderá requerer, na contestação, que a desapropriação atinja todo o imóvel quando a área remanescente ficar reduzida a superfície inferior à da média propriedade ou prejudicada substancialmente em suas condições de exploração econômica, caso seja o seu valor inferior ao da parte desapropriada.*

- 4) Após apresentação da contestação, haverá a intimação do Ministério Público.

O representante do Ministério Público federal tem intervenção obrigatória na ação de desapropriação agrária e o fará depois das

31. TFR – 1ª REG. – 4ª T. – AI 00100842/MG – Rel. Juíza Eliana Calmon – DJU – II de 23.04.1.990.

32. ANDRADE, 2013, p. 122.

33. NOBRE JUNIOR, 2012, p. 163.

partes e antes de cada decisão proferida no processo (artigo 18, § 2º, da LC nº 76/93).

Sobre o tema da participação do Ministério Público em ação de desapropriação, nos autos do Recurso Especial nº 1.182.808/AC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, o **Superior Tribunal de Justiça** firmou o entendimento de que é facultativa a intervenção do Ministério Público em ação de desapropriação simples, ou seja, quando a matéria de fundo for apenas de aplicação dos critérios de expropriação estabelecidos na lei. Entretanto, se a ação de desapropriação envolver, frontal ou reflexamente, a proteção do meio ambiente, patrimônio histórico-cultural, improbidade administrativa ou outro interesse público para o qual o legislador tenha afirmado a legitimação do Ministério Público na sua defesa, a intervenção do *Parquet* é de rigor, inclusive com base no art. 82, III, do Código de Processo Civil.

Nesses casos, segundo o STJ, a **intervenção obrigatória**, como custos legis, do **Ministério Público**, não se dá por conta da discussão isolada da indenização pelo bem expropriado, mas em virtude dos **valores jurídicos maiores envolvidos na demanda**, de índole coletiva e, por vezes, até intergeracional, que vão muito além do simples interesse econômico-financeiro específico do Estado. (STJ, Resp. nº 1.182.808/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/12/2.010).

- 5) O juiz poderá determinar, nos dez dias subsequentes a contar da citação, **audiência de conciliação para fixação do valor da indenização prévia e justa**, dela participando as partes ou seus representantes, intimados via postal, e o Ministério Público, não havendo suspensão do processo. Havendo acordo, será lavrado termo em que assinarão as partes e o Ministério Público. Integralizado o valor acordado, nos dez dias úteis subsequentes ao pactuado, o juiz expedirá mandado ao registro imobiliário, determinando a matrícula do bem expropriado em nome do expropriante (§§ 3º a 7º, artigo 6º, LC nº 76/93).

Conforme jurisprudência do STJ, se ficar caracterizado o desvio de finalidade, é possível a anulação da decisão homologatória de acordo judicial em ação de desapropriação, através de ação diversa da ação rescisória³⁴.

34. STJ, REsp 536762/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, data do julgamento: 21/06/2.005, data da publicação: 15/08/2.005. DJ, p. 240.

- 6) **Não havendo acordo, a juiz poderá determinar a realização de perícia, a qual ficará adstrita a pontos impugnados do laudo de vistoria administrativa.** É possível a indicação de assistentes técnicos. Após a perícia, é apresentado o laudo pelo perito, seguindo dos assistentes. Após, audiência para ouvir perito e assistentes. Em razão da complexidade da matéria, o juiz pode determinar às partes a apresentação de memoriais.

Não havendo acordo judicial, a sentença, baseada em laudo pericial de avaliação do imóvel, determinará o valor a ser acrescido, devendo o expropriante juntar aos autos o comprovante de lançamento de Títulos da Dívida Agrária para terra nua. Havendo acréscimo no valor para pagamento de benfeitorias, deve ser feita a complementação do precatório, já que as benfeitorias são pagas em dinheiro, portanto, mediante precatório, nos termos do artigo 100 da CF.

No que tange à **audiência de instrução e julgamento**, diz o artigo 11 da LC nº 76/93, que a mesma “será realizada em prazo não superior a 15 dias, a contar da conclusão da perícia”. Não obstante o dispositivo legal, prevalece o entendimento jurisprudencial³⁵ de que a audiência não é obrigatória, e que a não observância do prazo de 15 dias não acarreta a nulidade da mesma.

- 7) **Ao final, será proferida a sentença.** O artigo 12 dispõe sobre a sentença da ação de desapropriação agrária, valendo destacar que o juiz, por meio do **princípio do livre convencimento motivado**, individualizará todos os elementos integrantes da indenização, sendo que o valor desta corresponderá ao valor apurado na data da perícia, ou ao consignado pelo juiz, corrigido monetariamente até a data do pagamento.
- 8) **Em matéria recursal, caberá apelação com efeito devolutivo, quando interposta pelo expropriado e, em ambos os efeitos, quando interposta pelo expropriante. Haverá recurso de ofício (duplo grau de jurisdição obrigatório), apenas se a diferença entre o preço oferecido na inicial e a condenação fixada na sentença for superior a 50%, consoante determina o artigo 13 da citada lei.**

35. Nesse sentido, STJ, Resp, 748.265/BA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, data de julgamento: 03/06/2.003, DJ 23/06/2.003, p. 258.

- 9) **Com o trânsito em julgado da decisão e quitada a indenização, a sentença é levada ao Cartório de Registro de Imóveis competente para transcrição do registro de imóveis.** O artigo 17 da LC nº 76/93 prevê o registro do imóvel em nome do expropriante, independentemente do levantamento da indenização. Vale ponderar, entretanto, que a jurisprudência do STJ³⁶ é no sentido de que o mandado translativo do imóvel só poderá ser expedido após o trânsito em julgado da sentença, conclusão que decorre da interpretação sistemática da lei em comento.

O expropriante pode desistir da desapropriação, inclusive no curso da ação, desde que antes da efetivação do pagamento, ressalvando-se ao expropriado o acesso às vias ordinárias para ressarcimento dos prejuízos que eventualmente tenha sofrido³⁷.

Por fim, a ação de desapropriação agrária tem caráter preferencial e prejudicial em relação a outras referentes ao mesmo imóvel, e estão dispensadas do pagamento de preparo e emolumentos e, caso haja outra ação que tenha por objeto o imóvel expropriando, será distribuída por dependência ao mesmo juiz federal da ação de desapropriação, com a intervenção imediata da União (artigo 18 da LC nº 76/93).

Visto o procedimento na ação de desapropriação agrária, passa-se a analisar a indenização decorrente do ato expropriatório.

36. STJ, REsp 726.891/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, data de julgamento: 18/10/2.005, DJ 07/11/2005, p. 231.

37. ANDRADE, 2013, p. 117.

Processo de desapropriação agrária**→ Fase administrativa**

- Vistoria do INCRA no imóvel.
- Declaração do Presidente da República do interesse social do imóvel.
- Desapropriação amigável (art. 10, DL nº 3.365/41).

→ Fase Judicial

- Não havendo acordo e até 2 anos seguintes à publicação do decreto expropriatório (art. 3º, LC nº 76/93).
- Procedimento contraditório especial de rito sumário.
- Ação proposta pelo INCRA, na Justiça Federal, no foro do imóvel. Petição inicial contendo a oferta do preço (art. 282, CPC, c/cart. 5º, LC nº 76/93).
- Não havendo dúvida de domínio, após citado, o expropriado poderá requerer o levantamento de 80% da indenização depositada (art. 6º, § 1º, LC nº 76/93).
- Audiência de tentativa de conciliação para fixação do valor da indenização prévia e justa (art. 6º, §§ 3º a 7º, LC nº 76/93).
- Contestação - prazo de 15 dias - restringe-se à impugnação do preço e questões formais (art. 9º, LC nº 76/93).
- Perícia - adstrita a pontos impugnados do laudo de vistoria administrativa.
- Audiência de instrução e julgamento.
- Sentença.
- Com o trânsito em julgado da decisão e quitada a indenização, a sentença é levada ao CRI competente para transição do registro de imóveis (art. 17, LC nº 76/93).

6.5. INDENIZAÇÃO NA DESAPROPRIAÇÃO AGRÁRIA

O artigo 184 define a forma como se dará a indenização decorrente da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. A indenização será prévia e justa, sendo o pagamento feito em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão. Quanto às benfeitorias úteis e necessárias, a indenização será em dinheiro (§1º, artigo 184).

► Como esse assunto foi cobrado em concurso?

No concurso para provimento do cargo de Defensor Público do Estado de Roraima-2013, foi considerada incorreta a seguinte assertiva: *Compete à União desapropriar, por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, de acordo com o valor apurado mediante perícia.*

Conceitua a doutrina que haverá prévia indenização quando o pagamento preceder a perda da propriedade.

Nos termos do artigo 12 da Lei nº 8.629/93, a indenização justa deve refletir o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observando-se os seguintes critérios: localização do imóvel, aptidão agrícola, dimensão do imóvel, área ocupada e anciandade das posses, além da funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.

Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, deduzem-se os valores das benfeitorias úteis e necessárias, a serem pagas em dinheiro, resultando no valor a ser indenizado em Títulos da Dívida Agrária. O pagamento da terra nua em Títulos da Dívida Agrária denota o caráter sancionador dessa desapropriação, com relação à regra geral, que prevê pagamento em dinheiro. É a desapropriação-sanção, que incide na propriedade que não cumpre sua função social, nos termos do artigo 186, CF/88.

A exigência de que a indenização seja justa e prévia se materializa na necessidade do Poder Público, no caso a União, demonstrar previamente, por meio de comprovante de lançamento de título da dívida agrária (TDA) e por meio de comprovante de depósito em dinheiro, que os recursos foram reservados para pagamento da indenização objeto da desapropriação³⁸.

38. ANDRADE, 2013, p. 53-54.

Sobre o tema da indenização justa, há divergência da jurisprudência sobre qual a área a ser considerada para fins de indenização, caso haja **divergência entre a área do registro e a área real**. Conforme entendimento do STJ “em respeito ao princípio da **justa indenização**, os valores referentes à desapropriação para fins de reforma agrária devem corresponder à **exata dimensão da propriedade**, pois não faz sentido vincular-se, de forma indissociável, o valor da indenização à área registrada, visto que tal procedimento poderia acarretar, em certos casos, o enriquecimento sem causa de uma ou de outra parte caso a área constante do registro seja superior”. (STJ, REsp 1.115.875-MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 7/12/2010) (Informativo nº 459).

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso para provimento do cargo de Defensor Público do Estado de Roraima-2013, foi considerada incorreta a seguinte assertiva: *O valor da indenização referente à desapropriação de terra para fins de reforma agrária corresponderá à dimensão da área da propriedade devidamente registrada no cartório de registro de imóveis competente, em observância ao princípio da fé pública, que ampara os atos cartorários.*

6.5.1. Títulos da Dívida Agrária (TDA)

Os **títulos de dívida agrária**, conhecidos como TDA, como visto, serão destinados à indenização da terra nua, denominando-se “títulos da dívida agrária complementares”, já que decorrentes da diferença fixada a maior entre a sentença e o valor ofertado na inicial pelo expropriante.

Seus requisitos estão previstos na Constituição Federal e no artigo 5º, §§ 3º a 6º, da Lei nº 8.629/93. O primeiro requisito refere-se à necessidade de cláusula que assegure o seu valor real, ou seja, os TDA devem ser atualizados por algum índice financeiro de correção que lhes garanta a preservação de seu valor real (artigo 184, CF). O segundo requisito, por seu turno, refere-se ao prazo de resgate, que deve ser feito em até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão (artigo 184, CF).

O § 3º, do artigo 5º, da citada lei, regulamenta o prazo de resgate, considerando que quanto maior o imóvel, maior será o prazo para pagamento, determinando que: a) para os imóveis com área de até 70 módulos fiscais, o prazo é de 2 a 15 anos; b) para os imóveis com área acima de 70 e até 150 módulos fiscais, o prazo é de 2 a 18 anos e; c) para os imóveis com área superior a 150 módulos fiscais, o prazo é de 2 a 20 anos³⁹.

39. Artigo 5º, § 3º, da Lei nº 8.629/93: “Os títulos da dívida agrária, que conterão cláusula assecuratória de preservação de seu valor real, serão resgatáveis a

Conforme jurisprudência do ST⁽⁴⁰⁾ os títulos da dívida agrária devem ser emitidos com **dedução do tempo decorrido a partir da imissão da posse**, possibilitando seu resgate sem ultrapassar o prazo vintenário determinado no artigo 184 da CF.

Os §§ 4º a 6º do citado artigo 5º, **estabeleceu prazos menores de pagamento de TDA** para as seguintes hipóteses: a) os decorrentes de acordo judicial em audiência de conciliação; b) para as hipóteses de aquisição para compra e venda de imóveis rurais destinados à implantação de projetos integrantes do Programa Nacional de Reforma Agrária (não estão descumprindo sua função social) e; c) na hipótese do proprietário concordar em receber as benfeitorias úteis e necessárias em TDA. Confira:

Art. 5º. A desapropriação por interesse social, aplicável ao imóvel rural que não cumpra sua função social, importa prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária.

[...]

§ 4º No caso de aquisição por compra e venda de imóveis rurais destinados à implantação de projetos integrantes do Programa Nacional de Reforma Agrária, nos termos desta Lei e da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, e os decorrentes de acordo judicial, em audiência de conciliação, com o objetivo de fixar a prévia e justa indenização, a ser celebrado com a União, bem como com os entes federados, **o pagamento será efetuado de forma escalonada em Títulos da Dívida Agrária – TDA**, resgatáveis em parcelas anuais, iguais e sucessivas, a partir do segundo ano de sua emissão, observadas as seguintes condições: I – imóveis com área de até três mil hectares, no prazo de cinco anos; II – imóveis com área superior a três mil hectares: a) o valor relativo aos primeiros três mil hectares, no prazo de cinco anos; b) o valor relativo à área superior a três mil e até dez mil hectares, em dez anos; c) o valor relativo à área superior a dez mil hectares até quinze mil hectares, em quinze

partir do segundo ano de sua emissão, em percentual proporcional ao prazo, observados os seguintes critérios: I – do segundo ao décimo quinto ano, quando emitidos para indenização de imóvel com área de até setenta módulos fiscais; II – do segundo ao décimo oitavo ano, quando emitidos para indenização de imóvel com área acima de setenta e até cento e cinquenta módulos fiscais e; III – do segundo ao vigésimo ano, quando emitidos para indenização de imóvel com área superior a cento e cinquenta módulos fiscais”.

anos; e d) o valor da área que exceder quinze mil hectares, em vinte anos.

§ 5º Os prazos previstos no § 4º, quando iguais ou superiores a dez anos, poderão ser reduzidos em cinco anos, desde que o proprietário concorde em receber o pagamento do valor das benfeitorias úteis e necessárias integralmente em TDA.

§ 6º Aceito pelo proprietário o pagamento das benfeitorias úteis e necessárias em TDA, os prazos de resgates dos respectivos títulos serão fixados mantendo-se a mesma proporcionalidade estabelecida para aqueles relativos ao valor da terra e suas acessões naturais.

6.5.2. Indenização da cobertura florestal na desapropriação

Quanto à indenização da terra nua, o § 2º do citado artigo 12, determina que no valor da indenização deve estar incluída a indenização da cobertura florestal (florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural). O entendimento jurisprudencial é no sentido de que, ainda que se trate de área de reserva legal, portanto de preservação obrigatória, seu valor econômico deve integral o *quantum* indenizatório⁴¹.

Para os fins do disposto no § 2º, artigo 12, acima citado, a jurisprudência tem admitido o acréscimo de um percentual de 10% a 20% ao valor da terra nua, a fim de compensar a existência da vegetação natural não considerada em separado na avaliação pericial⁴².

Mas a lei limita o valor da indenização da cobertura florestal, determinando que o preço apurado não pode superar, em qualquer hipótese, o preço de mercado do imóvel (parte final do § 2º do citado artigo 12). A respeito, o STJ firmou entendimento de que a reserva florestal pode ser indenizada separadamente da terra nua, desde que haja prova de sua exploração econômica pelo proprietário, limitado o valor da indenização total ao valor de mercado do imóvel⁴³.

Analizando o tema de indenização da cobertura florestal, seguem alguns arestos que tratam das principais questões:

41. ANDRADE, 2013, p. 79.

42. STJ, AC 2003.01.CO.013182-1/PA, Rel. Desembargador Federal Olindo Menezes, 3ª Turma, DJ 14/01/05, p. 34.

43. STJ, Resp 978558/ MG, Rel. Min. Luiz Fuz, 1ª Turma, Dje 15/12/2008.

[...] 2. **Integram o preço da terra** as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em nenhuma hipótese, o preço de mercado do imóvel (Lei nº 8.629/93 – art. 12, com a redação da MP nº 2.183, de 24/08/01), não cabendo, exceto em situações excepcionais, a indenização separada de cobertura vegetal. 3. Tendo o laudo pericial avaliado a terra nua e a cobertura vegetal em separado, e não podendo legalmente prevalecer o último item de forma destacada, é de admitir-se, em homenagem ao princípio constitucional da justa indenização, que se acresça ao valor da terra nua uma compensação razoável pela vegetação natural não considerada na sua avaliação, incremento que, na espécie, e em razão da dimensão da capa florística, é posto em 15% do valor do hectare de terra nua adotado pela sentença. (AC 2003.01.00.013182-1/PA, Rel. Desembargador Federal Olindo Menezes, Terceira Turma, DJ 14/01/05, p. 34.)

[...] III – A cobertura florística somente pode ser indenizada em separado quando houver prova de sua exploração econômica, o que não é o caso. [...] (AC 2000.36.00.000044-7/MT, Rel. Des. Federal Cândido Ribeiro, 3ª Turma, DJ 2 21/10/2005, p. 13).

#Súmula 497 do STF – As margens dos rios são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização.

6.5.3. Benfeitorias e valor da indenização. Juros

A CF prevê o pagamento das benfeitorias necessárias e úteis, as quais devem ser feitas em dinheiro. São consideradas as benfeitorias existentes até a expedição do ato expropriatório. As benfeitorias, realizadas após a expedição do ato expropriatório, só serão indenizadas se forem necessárias e, no caso das úteis, se houver prévia autorização, não havendo previsão legal para indenização das benfeitorias voluptuárias.

Nos termos do artigo 14 da LC nº 76/93:

[...] o valor da indenização, estabelecido por sentença, deverá ser depositado pelo expropriante à ordem do juízo, em dinheiro, para as benfeitorias úteis e necessárias, inclusive culturas e pastagens artificiais e, em Títulos da Dívida Agrária, para a terra nua.

Importante ressaltar que esse dispositivo teve sua execução parcialmente suspensa pela Resolução nº 19, de 2007, do Senado Federal,

em virtude do julgamento pelo Plenário do STF do RE 247.866/CE. Assim, o entendimento do STF quanto a essa questão é no sentido de que não é possível o pagamento de indenização estabelecida em sentença diretamente em dinheiro, mas apenas pelo regime de precatórios estabelecidos no artigo 100, da CF⁴⁴.

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso para provimento do cargo de Procurador Federal-2013, foi considerada incorreta a seguinte assertiva: *Em caso de desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para fins de reforma agrária, o expropriante, por ordem do juízo, estabelecida por sentença, deverá depositar o valor da indenização, em espécie, corrigido monetariamente, para as benfeitorias, sendo que, para a parcela correspondente à terra nua, esse valor deve ser depositado em títulos da dívida agrária.*

No mesmo sentido, deve ser interpretado o artigo 15 quando determina que “em caso de reforma da sentença, com o aumento do valor da indenização, o expropriante será intimado a depositar a diferença, no prazo de quinze dias”. Ou seja, havendo reforma da sentença, em sede recursal, a complementação do valor da indenização será feita em títulos da dívida agrária, se for relativa à terra nua e, por precatório complementar, se relativo à indenização das benfeitorias.

O levantamento da indenização ou do depósito, após o trânsito em julgado da sentença, depende da dedução do valor dos tributos e das multas incidentes sobre o imóvel, exigíveis até a data da emissão na posse pelo expropriante (artigo 16 da LC nº 76/93). De igual modo, aqui também vale a ressalva feita acima. Apenas o valor inicialmente oferecido pela União poderá ser levantado, deduzindo-se os valores dos tributos e multas. Os valores complementares oriundos de decisão judicial não poderão ser levantados em dinheiro. A sua obtenção dar-se-á mediante processo de execução de quantia certa contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 730 do CPC⁴⁵.

O valor da condenação deve incluir o valor da indenização (terra nua e benfeitorias úteis e necessárias), que corresponderá ao valor apurado na data da perícia, ou ao consignado pelo juiz, corrigido monetariamente até a data do seu efetivo pagamento (§2º, artigo 12, LC nº 76/93), sem prejuízo das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

44. ANDRADE, 2013, p. 138.

45. ANDRADE, 2013, p. 141.

Já vistas as questões relativas ao valor da indenização e às benfeitorias, passa-se a **analisar a correção monetária do valor da indenização até a data de seu efetivo pagamento**, o que traz uma das grandes discussões jurídicas em matéria de desapropriação, qual seja, a **aplicação dos juros**.

Os **juros incidentes** são os **juros compensatórios** e os **juros moratórios**. Os **compensatórios** são aqueles devidos pelo Poder Público ao expropriado, diante da imissão antecipada na posse do imóvel, destinando-se, assim, a compensar a perda da posse do bem antes do trânsito em julgado da sentença. Consoante entendimento jurisprudencial já sumulado pelo STF (Súmula 164 e 345) e STJ (Súmulas 12,69, 113 e 114), os juros compensatórios se fundamentam no desapossamento do imóvel e não na sua produtividade, sendo devidos, inclusive, quando a propriedade for considerada improdutiva. Os **juros moratórios**, por seu turno, são devidos pelo Poder Público, quando houver mora (atraso) no pagamento da indenização.

Quanto aos juros, aplicam-se o disposto nos artigos 15-A e 15-B, ambos do Decreto-lei nº 3.365/41, introduzidos pela MP nº 2.183-56/2001. Vale ponderar que, no julgamento da ADIN 2332-2/DF, o STF suspendeu a aplicação dos §§ 1º, 2º e 4º, do artigo 15-A. Dispõem os artigos acima citados:

Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.

§ 1º os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.

§ 2º Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero.

§ 3º o disposto no **caput** deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por desapossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença.

§ 4º Nas ações referidas no § 3º, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos ao período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação.

Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 10 de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.

Assim, conforme entendimento jurisprudencial, a aplicação dos juros compensatórios e moratórios dá-se da seguinte forma: a) a taxa de juros compensatórios é de 12% ao ano, aplicados a partir da imissão na posse, conforme súmula 618 do STF. Nos casos em que a imissão ocorreu após o advento da MP nº 1.577/97, a alíquota aplicável é de 6% ao ano até a data da publicação da liminar concedida na ADIN 2.332/DF (13/09/01). A partir desta data, os juros compensatórios são calculados em 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 do STF e; b) a taxa dos juros moratórios é de 6% ao ano, contados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ocorrer, nos termos do artigo 100 da CF e artigo 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41.

Importante frisar, ainda, conforme entendimento pacificado no STJ e STF, que é possível a cumulação de juros compensatórios com juros moratórios, tendo em vista a natureza diversa de ambos os juros.

A seguir, súmulas do STF e STF sobre aplicação de juros e correção monetária em ação de desapropriação:

Súmula 164 do STF – No processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a antecipada imissão de posse, ordenada pelo juiz, por motivo de urgência.

Súmula 345 do STF – Na chamada desapropriação indireta, os juros compensatórios são devidos a partir da perícia, desde que tenha atribuído valor atual ao imóvel.

Súmula 416 do STF – Pela demora no pagamento do preço da desapropriação não cabe indenização complementar além dos juros.

Súmula 561 do STF – Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez.

Súmula 618 do STF – Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano.

Súmula 12 do STJ – Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios.

Súmula 67 do STJ – Na desapropriação, cabe a atualização monetária, ainda que por mais de uma vez, independente do decurso de prazo superior a um ano entre o cálculo e o efetivo pagamento da indenização.

Súmula 69 do STJ – Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel.

Súmula 113 do STJ – Os juros compensatórios, na desapropriação direta, incidem a partir da imissão na posse, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente.

Súmula 114 do STJ – Os juros compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente.

Também incide no valor da condenação, as despesas processuais e os honorários advocatícios. O artigo 19 da LC nº 76/93 estabelece um critério especial de sucumbência na ação de desapropriação agrária. Segundo o citado artigo, será sucumbente na ação, portanto, suportará as despesas judiciais, os honorários do advogado e do perito, o expropriado, se o valor da indenização for igual ou superior ao preço oferecido. Se o valor da indenização for superior ao preço oferecido, o sucumbente será o expropriante, no caso, a União. Assim, a parte sucumbente será definida de acordo com a diferença apurada entre o preço inicialmente oferecido e o valor da indenização.

Ainda, sedimentando antiga divergência sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios em ação de desapropriação agrária, o artigo 19, § 1º da LC nº 76/93 é taxativo: “Os honorários do advogado do expropriado serão fixados em até vinte por cento sobre a diferença entre o preço oferecido e o valor da indenização”. No entanto, vale ponderar que parte da jurisprudência entende ser excessivo o percentual de 20%, razão pela qual se vem aplicando o artigo 27 do Decreto-lei nº 3.365/41, adotando o percentual de 0,5 a 5%, a título de honorários advocatícios, calculados sobre a diferença entre o valor da oferta e da contestação⁴⁶.

Quanto aos honorários periciais, serão pagos em valor fixo, estabelecido pelo juiz, atendida a complexidade do trabalho desenvolvido, conforme estatui o § 2º do artigo 19 da lei em comento.

46. ANDRADE, 2013, p. 144-145.

A seguir, súmulas do STF e STJ sobre honorários advocatícios em ação de desapropriação:

Súmula 378 do STF – Na indenização por desapropriação incluem-se os honorários do advogado do expropriado.

Súmula 617 do STF – A base de cálculo dos honorários em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente.

Súmula 131 do STJ – Nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo de verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas.

Súmula 141 do STJ – Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente.

Ainda, cabe ao expropriante promover a mudança do expropriado ou arcar com o valor a ser arbitrado pelo juiz, ainda que, após a sentença, mediante requerimento de qualquer das partes, conforme determina o artigo 20 da LC nº 76/93:

Em qualquer fase processual, mesmo após preferida a sentença, compete ao juiz, a requerimento de qualquer das partes, arbitrar valor para desmonte e transporte de móveis e semoventes, a ser suportado, ao final, pelo expropriante, e cominar prazo para que o promova o expropriado.

E finalizando o estudo referente ao processo de desapropriação agrária, é necessária a análise do artigo 21 da LC nº 76/93, que assim dispõe: “Os imóveis rurais desapropriados, uma vez registrados em nome do expropriante, não poderão ser objeto de ação reivindicatória”.

É com o trânsito em julgado da sentença que é possível a transcrição definitiva do imóvel em nome do expropriante. E a lei veda expressamente o ajuizamento de ação reivindicatória após a transcrição definitiva do imóvel.

Nesse contexto, embora não dispostas expressamente na lei em comento, os institutos da retrocessão e tredestinação merecem breve análise, considerando-se discussão doutrinária e jurisprudencial a respeito. O instituto da retrocessão está previsto no artigo 519 do CC. Refere-se à obrigação do expropriante em oferecer o bem ao expropriado, mediante a devolução do valor da indenização, quando não for dado o destino declarado no decreto expropriatório⁴⁷. A tredestinação,

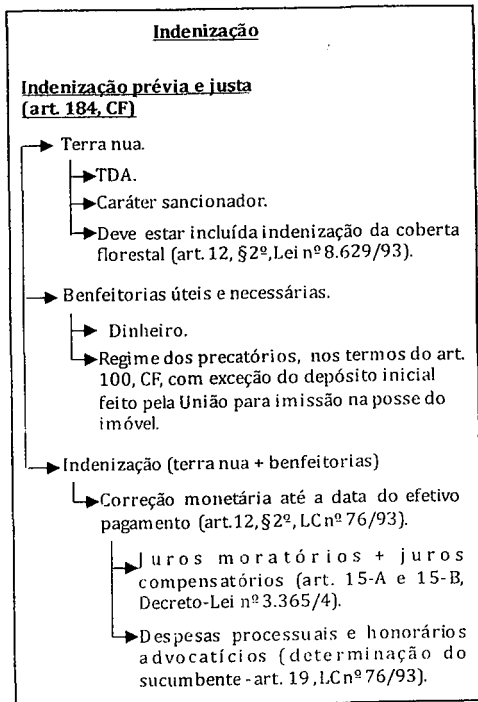
47. MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro*. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 197.

por seu turno, ocorre quando o Poder Público não destina o bem para a finalidade do ato declaratório, podendo ser lícita, quando o destino continua atendendo ao interesse público, ou ilícita, quando o destino dado ao bem não atende ao interesse público.

Na tredestinação lícita, não há direito à retrocessão. Já, na ilícita, há direito de pedir a devolução do imóvel ou eventual indenização, havendo divergência na doutrina sobre se há direito à devolução do imóvel ou direito de eventual indenização, já que o artigo 21 não permite o ajuizamento de ação reivindicatória caso já tenha havido o registro do imóvel em nome do expropriante. No entanto, é assente na jurisprudência que haverá retrocessão autorizando o expropriado a exercer o direito de pedir a devolução do imóvel ou eventual indenização, quando configurada a tredestinação ilícita.

#Súmula 111 do STF – É legítima a incidência do imposto de transmissão inter vivos sobre a restituição, ao antigo proprietário, de imóvel que deixou de servir a finalidade da sua desapropriação.

Visto a desapropriação agrária e seu procedimento, passa-se a analisar o instituto da empresa agrária e dos contratos entabulados no âmbito agrário.



Empresa Agrária

7.1. NOÇÕES GERAIS DA EMPRESA AGRÁRIA

A origem da empresa agrária está intimamente ligada à origem do capitalismo e da atividade empresarial. O espírito empresarial desde logo se verifica na produção agrícola mais primitiva. Daí a grande influência que exerceu a propriedade familiar na formação da empresa agrária, pelo cultivo dentro da família do sentimento de autoridade e respeito ao chefe (*paterfamilias*)¹.

No Brasil, o **Estatuto da Terra**, pela primeira vez disciplinou o instituto, denominando-o **empresa rural**, o que fez no artigo 4º, inciso VI, nos seguintes termos:

Empresa Rural é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de rendimento econômico da região em que se situe e que explore área mínima agricultável do imóvel segundo padrões fixados, pública e previamente, pelo Poder Executivo.

Ainda, segundo o dispositivo legal, “para esse fim, equiparam-se às áreas cultivadas, as pastagens, as matas naturais e artificiais e as áreas ocupadas com benfeitorias”.

A doutrina² faz algumas ponderações com relação ao **conceito trazido pelo Estatuto da Terra**.

A **primeira observação refere-se à limitação do imóvel rural**. Conforme leciona Flávia Trentini, o conceito de empresa rural deixa claro o aspecto social que norteava o panorama político na época, uma vez que estabelece as dimensões do imóvel rural e a exploração racional

1. OPITZ, Sílvia C. B.; OPITZ, Oswaldo. *Curso completo de direito agrário*. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 79-80.

2. TRENTINI, Flávia. *Teoria geral do direito agrário contemporâneo*. São Paulo: Atlas, 2012, p. 20-23.

da terra, sendo considerado empresa rural o imóvel que estiver dentro dos limites fixados em lei. Uma extensão de terra maior que 600 vezes o módulo rural da região, mesmo que atenda aos demais requisitos, jamais poderá ser considerada empresa, devido à sua extensão. É o chamado latifúndio por dimensão que, segundo a doutrina,³ não é excluído pelo conceito de empresa agrária mais amplo, desde que haja a presença dos demais requisitos legais.

O segundo aspecto refere-se à falta de caráter econômico, sendo suficiente a produção destinada ao autoconsumo. Mas a posição adotada pela doutrina, antes mesmo do Código Civil, era que a produção para autoconsumo descaracteriza a empresa, tanto que o conceito de propriedade familiar, concebida pelo ordenamento jurídico (propriedade cultivada para a produção familiar), não se adapta ao conceito de empresa rústica, em que a produção é destinada para um fim econômico mais amplo.

O terceiro aspecto trazido pelo conceito do artigo 4º, inciso VI, do ET, refere-se ao enquadramento da empresa como racional, valoração que é tarefa dos Poderes Públicos e variável de empresa para empresa devido à sua localização. Questiona-se, na doutrina, se o rendimento de uma empresa rural em uma região pobre poderia ser irrisório, bem como o cálculo para aferir as condições de rendimento econômico⁴.

Por fim, outro aspecto é a vinculação do imóvel rural ao conceito de empresa rural. A cultura fundiária, no mundo e no Brasil, sempre valorizou a ligação da empresa com o imóvel rural. Segundo a doutrina prevalente, modernamente, não se pode mais considerar o fundo rústico como sinônimo de estabelecimento rural. Embora seja elemento de importância inegável, conforme ensina Fernando Campos Scaff⁵, “a ideia da área de terreno não compõe um requisito para configuração da *agrariidade*, qualificativo de uma modalidade de institutos que hoje se tende relacionada à existência do chamado ciclo agrobiológico”.

O conceito de empresa agrária é mais amplo que o conceito trazido pelo Estatuto da Terra. Seus contornos e seu regime jurídico encontram respaldo no conceito previsto no artigo 4º, inciso VI, do Estatuto da Terra, e também na disciplina empresarial regulamentada pelo Código Civil de 2002.

3. SCAFF, Fernando Campos. *Aspectos fundamentais da empresa agrária*. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 73.

4. TRENTINI, 2012, p. 22.

5. SCAFF, op. cit., p. 73.

Assim, o **conceito de empresa agrária** é integrado por três elementos, a saber, o **empresário**, o **estabelecimento** e a **atividade**, os quais devem ser analisados à luz do Estatuto da Terra e do Código Civil.

O **Código Civil vigente**, unificando o direito civil e empresarial, incorpora claramente o **modelo italiano**, adotando expressamente a **teoria da empresa**, superando, em definitivo, a teoria francesa dos atos do comércio. Nesse sentido, define a empresa a partir do **conceito de empresário**, em seu artigo 966, nos seguintes termos: **“Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços”**.

Assim, o **empresário agrário** é aquele que exerce, de maneira profissional, atividade econômica de natureza agrária, organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, consistindo a organização na combinação do capital e trabalho.

Segundo o Código Civil, o **empresário agrário pode ser pessoa física ou pessoa jurídica**. No primeiro caso, denomina-se **empresário individual**, em que o empresário assume sozinho toda a responsabilidade e risco do empreendimento rural e, no segundo, **sociedade empresária**, em que a responsabilidade e os riscos do negócio são divididos entre os sócios.

O **Código Civil proporciona um tratamento diferenciado e mais benéfico ao empresário agrário**, não em razão do grau de organização, mas em razão dos riscos inerentes à atividade agrária⁶. Assim dispôs, no artigo 971, que:

[...] o empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.

A primeira observação com relação ao artigo é a **profissionalidade exigida**, ou seja, a atividade rural deve ser a principal profissão do empresário, que deve exercê-la com habitualidade e não ocasionalmente.

O segundo ponto do artigo refere-se à **natureza jurídica da atividade exercida pelo empresário agrário**, ou seja, trata-se de atividade econômica de natureza empresarial ou civil. Infere-se do dispositivo

6. TRENTINI, 2012, p. 19.

legal, que o empresário rural exerce atividade econômica de natureza civil, submetendo-se, assim, ao regime de direito civil. Mas, caso queira, poderá equiparar-se, para todos os efeitos, ao empresário que exerce atividade econômica empresarial, mediante sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, submetendo-se, dessa feita, às normas de direito comercial, como por exemplo, a possibilidade de postular recuperação judicial.

Assim, ao empresário agrário que explora agricultura familiar, o regime civil é mais interessante. Já para o empresário rural que explora a agroindústria ou o agronegócio, portanto, que apresente uma estrutura mais complexa, a opção do regime empresarial parece mais adequada, dados os riscos inerentes à atividade agrária⁷.

A exceção à faculdade legal é a sociedade anônima que, em virtude de proibição expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 6.404/76, qualquer que seja seu objeto, a companhia é mercantil, regendo-se, portanto, pela legislação empresarial.

A empresa agrária, seja individual ou coletiva, sujeita ao regime civil ou empresarial, **deve registrar-se no INCRA, para efeito de cadastramento.**

As formas de sociedades civis em que a pessoa jurídica se constitui são as previstas nos artigos 981 e seguintes do Código Civil. As sociedades empresariais em que as civis se revestem são a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples e a sociedade limitada. O instrumento jurídico que formaliza o empresário agrário coletivo é o contrato de sociedade. As causas de dissolução da sociedade estão elencadas nos artigos 1.033 e 1.044 do Estatuto Civil de 2002, sem prejuízo de outras que estejam no contrato social.

Nos termos do artigo 10, § 1º do Estatuto da Terra, a pessoa jurídica, titular de empresa agrária, pode ser pública. Dispõe o citado artigo que:

[...] o Poder Público poderá explorar direta ou indiretamente, qualquer imóvel rural de sua propriedade, unicamente para fins de pesquisa, experimentação, demonstração e fomento, visando ao desenvolvimento da agricultura, a programas de colonização ou fins educativos de assistência técnica e de readaptação.

7. COELHO, Fábio Ulhoa. *Manual de direito comercial*. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 18-19.

Ainda, consoante § 1º do citado artigo:

[...] somente se admitirá a existência de imóveis rurais de propriedade pública, com objetivos diversos dos previstos neste artigo, em caráter transitório, desde que não haja viabilidade de transferi-los para a propriedade privada.

Assim, a empresa rural pública deve atender, por expressa determinação legal, a finalidade de pesquisa, experimentação, demonstração e fomento.

Nos termos do artigo 3º, do Estatuto da Terra⁸, no caso de empresa rural mantida por entidade privada, nacional ou estrangeira, o poder público reconhece o direito à propriedade da terra em condomínio, seja sob a forma de cooperativa, seja como sociedade aberta constituída na forma da legislação em vigor. Frisa-se que os estatutos dessas sociedades deverão ser aprovados pelo INCRA, antes de serem registrados ou inscritos no registro competente⁹.

A **sociedade cooperativa** apresenta-se como de natureza civil, mas depois de aprovados seus estatutos pelo INCRA, será registrada como pessoa jurídica nos termos da Lei nº 5.764/71, regendo-se por esta lei e pelo Código Civil, no que couber.

O segundo elemento da empresa agrária é o estabelecimento. Nos termos do artigo 1.142 do Código Civil, “**considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária**”.

A doutrina divide os elementos do estabelecimento em bens corpóreos e incorpóreos. O primeiro grupo abrange todos os bens móveis ou imóveis pertencentes ao empresário e por ele utilizados na atividade empresarial, como as mercadorias, as instalações do estabelecimento, as máquinas e os utensílios. O segundo grupo abrange os bens de caráter imaterial, com grande valor monetário, como os bens de propriedade industrial¹⁰.

Como visto, embora de inegável importância, **o estabelecimento não está necessariamente vinculado a um imóvel rural**. Caso esteja,

8. Art. 3º, Estatuto da Terra: “O Poder Público reconhece às entidades privadas, nacionais ou estrangeiras, o direito à propriedade da terra em condomínio, quer sob a forma de cooperativas quer como sociedades abertas constituídas na forma da legislação em vigor”.

9. OPITZ; OPITZ, 2014, p. 85.

10. TRENTINI, 2012, p. 65-70.

o empresário rural pode exercer a atividade agrária em imóvel rural próprio ou alheio. Conforme doutrina de Silvia C. B. Optiz e Oswaldo Optiz¹¹, a empresa agrária pode organizar-se para a exploração econômica e racional de imóvel de outrem, mediante qualquer das formas de contrato agrário previstas no Estatuto da Terra.

Por fim, o terceiro elemento que integra o conceito de empresa agrária é a atividade agrária, sendo referido elemento o diferenciador da empresa agrária. O Estatuto da Terra, em seu artigo 4º, I, extrai o conceito quando define o imóvel rural, considerando atividade agrária a exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial. O Código Civil fala em atividade rural apenas, viabilizando uma definição multifuncional¹².

O Código Civil adotou a doutrina italiana em diversos aspectos. Essa doutrina classifica a atividade agrária em principal, relativa à cultura do *fundus*, à silvicultura e à criação de gado, e conexas ou acessórias. Importante citar a **teoria italiana da agrariedade**, de autoria de Antonio Carrozza¹³, amplamente aceita na doutrina pátria para definição da atividade agrária principal. Segundo a citada teoria, **o fator predominante é o desenvolvimento de um ciclo biológico, concernente tanto à criação de animais como de vegetais**, que surge ligado direta ou indiretamente ao desfrute das forças e dos recursos naturais, resultando na obtenção de frutos (vegetais ou animais) destináveis ao consumo direto, como tais, ou derivados de transformações.

Assim, é possível definir a **atividade agrária** como aquela que tem como **fator determinante o ciclo biológico da natureza**, concernente tanto à criação de animais como de vegetais.

Por fim, visto os elementos que integram o conceito de empresa agrária, importante frisar que, em regra, **a atividade econômica agrária tem natureza civil**, para todos os efeitos legais, podendo, no entanto, o empresário inscrever-se no Registro de Empresas Mercantis, sujeitando-se, assim, ao regime jurídico da atividade econômica empresarial, nos termos do artigo 971 do Código Civil.

11. OPITZ; OPITZ, op. cit., p. 83.

12. TRENTINI, op. cit., p. 50.

13. Citado por TRENTINI, *ibid.*, p. 28.

Empresa agrária**Conceito de empresa agrária (art. 4º VI, Estatuto da Terra c/c Código Civil)****→ Elementos do conceito.****→ Empresário (art. 966, CC).**

- Pessoa física.
- Pessoa jurídica.
- Art. 971, CC - Tratamento diferenciado
- faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, sujeitando-se ao regime empresarial.

→ Estabelecimento (art. 1.142, CC).

- Bens corpóreos e incorpóreos.
- Não está necessariamente vinculado a um imóvel rural.

→ Atividade agrária

- Teoria da agrariedade - fator preponderante é o desenvolvimento de um ciclo biológico, concernente tanto à criação de animais como de vegetais.

→ Não está sujeita à desapropriação para fins de reforma agrária.**→ Deve registrar-se no INCRA para efeito de cadastramento.**

Contratos Agrários: Arrendamento Rural, Parceria Rural e Contrato de Pastoreio

8.1. ASPECTOS GERAIS DOS CONTRATOS AGRÁRIOS

Os contratos agrários se caracterizam pelo interesse do Estado na conservação da propriedade rural, por ser esta uma das maiores riquezas no desenvolvimento econômico do país. Assim, a doutrina¹ conceitua o contrato agrário como **o acordo de vontades que permite o uso temporário da terra alheia por agricultores e pecuaristas, subordinados às cláusulas obrigatórias e ao dirigismo estatal, com a prevalência das normas de ordem pública**².

► Como esse assunto foi cobrado em concurso?

No concurso realizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) para provimento do cargo de Juiz de Direito do Estado de Goiás (2012), foi considerada incorreta a seguinte assertiva: *Os contratos agrários nominados são regidos pelo princípio da autonomia da vontade, não cabendo ao Estado intervir nas relações nele disciplinadas.*

O **Estatuto da Terra** dispõe sobre os contratos agrários nos artigos 92 a 96, os quais, por sua vez, são regulamentados pelo **Regulamento nº 59.566/66**. A **Lei nº 4.947/66** também dispõe sobre o tema. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, as regras previstas no Código Civil.

O **objeto** dos contratos agrários é o **imóvel rural**, seu **fim** é o **uso ou posse temporária da terra** para a implementação de atividade

1. COELHO, José Fernando Lutz. *Contratos agrários: uma visão neo-agrarista*. Curitiba: Juruá, 2011, p. 66-67.
2. Art 2º, do Regulamento 59.566/66: “Todos os contratos agrários reger-se-ão pelas normas do presente Regulamento, as quais serão de obrigatória aplicação em todo o território nacional e irrenunciáveis os direitos e vantagens nelas instituídos. Parágrafo único. Qualquer estipulação contratual que contrarie as normas estabelecidas neste artigo, será nula de pleno direito e de nenhum efeito”.

agrícola ou pecuária, sendo, portanto, o instrumento pelo qual o homem rural, dedicado a terra, mas sem terra, pode cultivá-la diretamente, nela desenvolvendo sua empresa por meio de arrendamento ou parceria³. É o que se infere do artigo 1º do Regulamento nº 59.566/66:

Art 1º – O arrendamento e a parceria são contratos agrários que a lei reconhece, para o fim de posse ou uso temporário da terra, entre o proprietário, quem detenha a posse ou tenha a livre administração de um imóvel rural, e aquele que nela exerça qualquer atividade agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista.

Quanto à sua **natureza jurídica**, os contratos agrários são bilaterais (ambas as partes assumem obrigações recíprocas), onerosos (as partes suportam redução patrimonial, pois a cessão do uso ou gozo do imóvel por uma das partes corresponde ao pagamento de aluguéis ou partilha de frutos), consensuais (o contrato se aperfeiçoa apenas pelo acordo de vontade das partes, não dependendo da transmissão efetiva da posse do imóvel) e, por fim, não solene (não exige forma especial para sua celebração)⁴.

São **princípios** aplicáveis aos contratos agrários: a) princípio da autonomia da vontade; b) princípio da força vinculante, refletido na máxima *pacta sunt servanda*; c) princípio da relatividade das convenções; d) princípio da proteção de quem trabalha a terra; e) princípio da conservação dos recursos naturais e proteção do meio ambiente⁵.

Os **contratos agrários classificam-se em nominados**, previstos expressamente na lei, como é o caso do arrendamento e da parceria rural, e **inominados** que, embora não previsto expressamente,

3. FERRETO, Wilson. *Contratos agrários: aspectos polêmicos*. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 4.

4. MARQUES, Benedito Ferreira. *Direito agrário para concursos*. 2. ed. Goiânia: AB, 2005, p. 100.

5. Artigo 13, da Lei nº 4.947/66: “Art. 13 – Os contratos agrários regulam-se pelos princípios gerais que regem os contratos de Direito comum, no que concerne ao acordo de vontade e ao objeto, observados os seguintes preceitos de Direito Agrário: I – artigos 92, 93 e 94 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 quanto ao uso ou posse temporária da terra; II – artigos 95 e 96 da mesma Lei, no tocante ao arrendamento rural e à parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa; III – obrigatoriedade de cláusulas irrevogáveis, estabelecidas pelo IBRA, que visem à conservação de recursos naturais; IV – proibição de renúncia, por parte do arrendatário ou do parceiro não-proprietário, de direitos ou vantagens estabelecidas em leis ou regulamentos; V – proteção social e econômica aos arrendatários cultivadores diretos e pessoais”.

decorrem da liberdade de contratar, sendo o caso, por exemplo, do contrato de pastoreio.

8.2. CONTRATOS NOMINADOS: ARRENDAMENTO RURAL E PARCERIA RURAL

Os contratos de arrendamento e parceria distinguem-se apenas em função dos encargos devidos pelo usuário da terra e dos riscos do empreendimento, observando-se os mesmos critérios quanto aos demais pressupostos legais, tais como o uso do imóvel para os fins da exploração definida no contrato, com a inclusão ou não de benfeitorias, os prazos contratuais mínimos conforme o tipo de exploração e os limites legais quanto à retribuição pelo uso da terra, assim como as cláusulas obrigatórias de preservação de seus recursos naturais⁶.

Esses contratos podem ter **natureza mista**, relativamente ao mesmo imóvel rural, ou seja, arrendamento para determinado tipo de atividade desenvolvida individualmente e parceria para outra atividade, explorada por ambos os contratantes, sendo admitida a transformação do contrato de parceria para arrendamento ou deste para aquela. Ainda, é possível estabelecer uma parceria rural entre dois ou mais parceiros em terra arrendada a terceiros, hipótese em que, entre estes e aqueles, desenvolve-se contrato de arrendamento⁷.

No **contrato de arrendamento rural**, que se assemelha a uma locação, o arrendador cede o uso e gozo da terra a terceiro, o arrendatário, mediante redistribuição certa, sendo a contraprestação invariável, suportando o arrendatário, exclusivamente, os riscos do empreendimento e reunindo com exclusividade os frutos.

A **definição do arrendamento rural** é trazida pelo artigo 3º do Regulamento citado que o define como:

[...] o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei.

6. FERRETTO, 2009, p. 7.

7. FERRETTO, 2009, p. 5 e 8.

Já, no **contrato de parceria rural**, que se aproxima de um contrato de sociedade, o parceiro-outorgante cede o uso específico da terra e parte do gozo a terceiro, denominado parceiro outorgado, sendo a renda pelo uso do imóvel variável, suportando ambos os contratantes os riscos do empreendimento e dividindo entre si os frutos e lucros, conforme estipulado em contrato, observando-se os percentuais previstos em lei.

A **definição da parceria rural** é trazida pelo artigo 96º do Estatuto da Terra e artigo 4º e 5º do Regulamento⁸ citado, como:

[...] o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal, mediante partilha, isolada ou cumulativamente, dos seguintes riscos: I – caso fortuito e de força maior do empreendimento rural; II – dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do *caput* deste artigo e; III – variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural.

O artigo 5º do Regulamento classifica a parceria rural, conforme o seu objeto, em agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa e mista.

► **Atenção!**

Recentemente, o STJ decidiu que no caso de extinção de **contrato agrário** de “Parceria rural” (arts. 96, § 1º, da Lei 4.504/1964 e 4º do Decreto 59.566/1966), não é assegurado ao parceiro outorgado o “direito de manter sua condição de beneficiário” (art. 30 da Lei 9.656/1998) em plano de saúde coletivo instituído pela sociedade empresária outorgante. (REsp 1.541.045-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015). Informativo nº 571, de 10/2015.

Os artigos 92 a 94 do Estatuto da Terra estabelecem as normas gerais aplicáveis aos contratos nominados, e os artigos 95 e 96 do citado diploma legal dispõem sobre os princípios a serem observados no arrendamento rural e na parceria rural, respectivamente, destacando-se os seguintes itens:

8. Regulamento nº 59.566/66.

- 1) **Os contratos podem ser expressos ou tácitos**, admitindo-se a prova testemunhal. A ausência de contrato não poderá elidir a aplicação da legislação disciplinadora dos contratos agrários, em especial no que tange as cláusulas legais obrigatórias. Aplicam-se à parceria rural, as normas pertinentes ao arrendamento rural, no que couber.
- 2) **O proprietário garantirá ao arrendatário ou parceiro o uso e gozo do imóvel arrendado ou cedido em parceria, sendo-lhe vedado exigir do arrendatário ou do parceiro:** a) prestação de serviço gratuito; b) exclusividade da venda da colheita; c) obrigatoriedade do beneficiamento da produção em seu estabelecimento; d) obrigatoriedade da aquisição de gêneros e utilidades em seus armazéns ou barracões e; e) aceitação de pagamento em “ordens”, “vales”, “borós” ou outras formas regionais substitutivas da moeda. É o que dispõe o artigo 93, do ET, cujo parágrafo único estatui que:

[...] ao proprietário que houver financiado o arrendatário ou parceiro, por inexistência de financiamento direto, será facultado exigir a venda da colheita até o limite do financiamento concedido, observados os níveis de preços do mercado local.
- 3) **Quanto às terras públicas, a lei veda expressamente o contrato de arrendamento ou parceria que tenha por objeto sua exploração, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 94 do Estatuto da Terra:** a) razões de segurança nacional o determinarem; b) áreas de núcleos de colonização pioneira, na sua fase de implantação, forem organizadas para fins de demonstração; c) forem motivo de posse pacífica e a justo título, reconhecida pelo Poder Público, antes da vigência do citado diploma legal.
- 4) **A denominação do contrato não é suficiente para caracterizar sua natureza.** Devem ser analisadas as cláusulas contratuais e a legislação aplicável, a fim de se identificar corretamente a natureza do negócio jurídico celebrado.

É bastante usual a celebração da chamada “falsa parceria”, em que o proprietário cede a terceiro o uso do imóvel, mediante certa retribuição em produto, ficando ao encargo deste todos os ônus e riscos da produção. Trata-se, em essência, de verdadeiro arrendamento rural⁹. E como o ordenamento jurídico rechaça a simulação, nos termos do § 7º do artigo 92, do Estatuto da Terra:

9. FERRETO, 2009, p. 9.

[...] qualquer simulação ou fraude do proprietário nos contratos de arrendamento ou de parceria, em que o preço seja satisfeito em produtos agrícolas, dará ao arrendatário ou ao parceiro o direito de pagar pelas taxas mínimas vigorantes na região para cada tipo de contrato.

De igual modo, entende-se simulado o contrato, denominado de parceria, em que o proprietário cede a terra a outrem, que nela ingressa exclusivamente com seu trabalho, mediante pagamento em produtos ou frutos colhidos. Trata-se de simples locação de serviços, caracterizando efetivo contrato de trabalho, aplicando-se, na hipótese, o disposto no § 4º, do artigo 96, do Estatuto de Terra, *in verbis*:

Artigo 96. [...] § 4º os contratos que prevejam o pagamento do trabalhador, parte em dinheiro e parte em percentual na lavoura cultivada ou em gado tratado, são considerados simples locação de serviço, regulada pela legislação trabalhista, sempre que a direção dos trabalhos seja de inteira e exclusiva responsabilidade do proprietário, locatário do serviço a quem cabe todo o risco, assegurando-se ao locador, pelo menos, a percepção do salário mínimo no cômputo das 2 (duas) parcelas.

- 5) **O direito de preferência do arrendatário deve ser observado em duas hipóteses, devendo-se em ambos os casos ser observado o procedimento notificadorio previsto no artigo 22 do Regulamento nº 59.566/66, mediante notificação ao arrendatário: a) na renovação do contrato e; b) na alienação do imóvel.**

- Quanto à **renovação do contrato**, conforme dispõe o artigo 95, inciso IV:

[...] em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos.

O inciso V, no entanto, ressalva que os direitos à preferência na renovação do contrato:

[...] não prevalecerão se, no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação

extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu.

- Quanto à **alienação do imóvel**, dispõe o § 3º, do artigo 92 do Estatuto da Terra que:

[...] no caso de alienação do imóvel arrendado, o arrendatário terá preferência para adquiri-lo em igualdade de condições, devendo o proprietário dar-lhe conhecimento da venda, a fim de que possa exercer o direito de perempção dentro de trinta dias, a contar da notificação judicial ou comprovadamente efetuada, mediante recibo.

- O § 4º, por seu turno, determina que:

[...] o arrendatário a quem não se notificar a venda poderá, depositando o preço, haver para si o imóvel arrendado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar da transcrição do ato de alienação no Registro de Imóveis.

O **procedimento notificadorio** a ser observado tanto na hipótese de renovação do contrato quanto na hipótese de alienação do imóvel está previsto no **artigo 22 do Regulamento nº 59.566/66**, abaixo transcrito:

Art 22. Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas.

§ 1º Na ausência de notificação, o contrato considera-se automaticamente renovado, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do término do prazo para a notificação manifestar sua desistência ou formular nova proposta.

§ 2º Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7º e 8º deste Regulamento, ou através de descendente seu.

§ 3º As notificações, desistência ou proposta, deverão ser feitas por carta através do Cartório de Registro de Títulos e documentos da comarca da situação do imóvel, ou por requerimento judicial.

§ 4º A insinceridade do arrendador poderá ser provada por qualquer meio em direito permitido, importará na obrigação de responder pelas perdas e danos causados ao arrendatário.

Na hipótese de renovação do contrato, se embora notificado, o arrendatário não exerça a preferência, o contrato não será desfeito, subsistindo até seu final ou até a ultimação da colheita.

Consoante entendimento pacífico do STJ, o **direito de preferência tratado no art. 92, §3º, do Estatuto da Terra beneficia tão somente o arrendatário, não abrangendo outras modalidades de contratos agrários**, como a parceria rural. Nesse sentido:

PARCERIA AGRÍCOLA. PREEMPÇÃO. O CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA NÃO ATRIBUI AO PARCEIRO O DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. O DISPOSTO NO ART. 92, PAR.3. DO ESTATUTO DA TERRA APLICA-SE AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO.

PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (STJ, Resp 97.405/RS, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, julgado em 15/10/1996, DJ 18/11/1996).

É também assente no STJ que **não se faz necessário o registro do contrato de arrendamento na matrícula do imóvel arrendado para o exercício do direito de preferência.**

Quanto aos **efeitos da ausência de notificação**, para o arrendador que não fizer as notificações na renovação, o contrato ficará automaticamente renovado nas mesmas condições anteriores, enquanto na alienação estará sujeito, em litisconsórcio com o adquirente, a ver desfeita a venda, por ação anulatória, nos termos do § 4º, do artigo 92 do ET, acima citado.

- 6) **Prazos dos contratos:** os contratos podem ser celebrados por prazo determinado ou indeterminado, observando-se os prazos mínimos previstos em lei. Seu término deverá ocorrer sempre após a ultimação da colheita.

O Estatuto da Terra dispõe ser presumido o prazo mínimo de três anos para os contratos de arrendamento, quando celebrados por tempo indeterminado. Quanto aos contratos de parceria, também é fixado o prazo mínimo de três anos, desde que não convencionado pelas partes. O Regulamento, em seu artigo 13, II, "a", por seu turno, estabelece prazos mínimos variados segundo o tipo de atividade e o vulto do empreendimento (3 anos – exploração de lavoura temporária ou de pecuária de pequeno ou médio porte; 5 anos – exploração de lavoura permanente ou de pecuária de grande porte e; 7 anos – exploração florestal).

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso realizado pelo CESPE para provimento do cargo de Procurador Federal (2013), foi considerada incorreta a seguinte assertiva: *Se, por hipótese, João tiver firmado acordo com José para que este, pelo período de dois anos, exerça atividade de exploração agrícola em parte de sua propriedade rural, considera-se que foi firmado entre eles um contrato agrário, cuja finalidade é a de regulamentar as relações de uso ou posse temporária do imóvel rural para a implementação de atividade agrícola ou pecuária.*

A **questão dos prazos mínimos** nos contratos de arrendamento e parceria rural é objeto de debate no meio jurídico. Quanto ao **prazo mínimo do contrato de arrendamento**, pacificou-se o entendimento de que nos contratos por prazo indeterminado, ou meramente verbal, deve ser observado o prazo mínimo legal, tratando-se, pois, de direito irrenunciável, que não pode ser afastado pela vontade das partes. Já no que se refere ao **prazo mínimo no contrato de parceria**, há divergência na doutrina e na jurisprudência, diante da previsão estatutária e regulamentar acima citadas. Uma primeira corrente entende pela possibilidade de contratação de prazos inferiores aos previstos em lei, desde que convencionados pelas partes em contratos com tempo certo de vigência. Uma segunda corrente, atualmente majoritária, ao contrário, defende que os prazos mínimos fixados pela legislação agrária devem ser observados, seja o contrato por prazo indeterminado ou mesmo quando não convencionado o prazo pelas partes¹⁰. A respeito, confira o julgado sobre o tema:

ARRENDAMENTO RURAL. Prazo mínimo. O prazo mínimo para o arrendamento rural é de três anos. Art. 13, II, a, do Dec. nº 59.566/55.(...) (STJ, REsp 195.177/PR, 4ª T., Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, julgado em 3/2/2000).

Importante acentuar que, cumprido o prazo legal mínimo do contrato, suas renovações convencionais poderão dar-se por qualquer período, até mesmo ano a ano, dependendo do tipo de atividade explorada no imóvel, sempre sujeito o contrato renovado ou prorrogado aos demais preceitos estatutários¹¹.

- 7) **Quanto ao preço no arrendamento, as partes podem sobre eles contratar, observando-se os limites legais**, delegando o Estatuto da Terra ao Regulamento, em seu artigo 95, inciso XI, estabelecer os “limites da remuneração e formas de pagamento em dinheiro

10. FERRETTO, 2009, p. 93-100.

11. *Id.*, p. 105.

ou no seu equivalente em produtos”, já limitando que o preço não poderá ser superior a 15% do valor cadastral do imóvel, incluídas as benfeitorias que compuserem o contrato, podendo chegar a 30% em caso de arrendamento parcial de terras selecionadas.

A forma de pagamento pode ser em dinheiro ou no seu equivalente em produto, sendo que, neste último caso, deverá ser obedecido o preço corrente no mercado local, não inferior ao mínimo oficial, com vistas ao cálculo de sua equivalência com o dinheiro. O Regulamento¹² extrapola os limites da norma que disciplina, vedando o ajuste do preço em quantidade fixa de frutos ou produtos, ou seu equivalente em dinheiro, determinando seu ajuste exclusivamente em quantia fixa de dinheiro.

A aplicação do Regulamento frente à norma estatutária gerou discussão doutrinária e jurisprudencial, sendo que, não obstante farta jurisprudência anuir com fixação do preço do arrendamento em dinheiro ou por sua equivalência em produto, conforme prevê o ET, o STJ dá prevalência às normas regulamentares, admitindo a estipulação do preço em valor monetário apenas, vedado seja feito em produto¹³. Confira: **“É inválida a cláusula que fixa o preço do arrendamento rural em produto ou seu equivalente, e não em quantia fixa de dinheiro”**. (RESP, 120157/RS, el. Min. Waldemar Zweiter, j. em 19/11/1.998, DJU, 4/4/1999, p. 124) (grifo nosso).

Quanto à parceria, o artigo 35 do Regulamento fixa percentual de participação na partilha, entre 10% a 75%, conforme a participação em bens do parceiro outorgante.

8) **Quanto às benfeitorias, as que forem úteis e necessárias feitas pelo possuidor de boa-fé são indenizáveis e, não sendo paga a indenização, o benfeitor poderá reter o imóvel até que seja feito o pagamento**, conforme regra geral estabelecida no Código Civil. No que tange aos **contrários agrários**, seguem algumas **observações**: a) o arrendatário não precisa provar a boa-fé, que já é presumida, uma vez que a sua posse decorre de um contrato (artigo 13, V, Regulamento); b)

12. Artigo 18, do Regulamento 59.566/66: “O preço do arrendamento só pode ser ajustado em quantia fixa de dinheiro, mas o seu pagamento pode ser ajustado que se faça em dinheiro ou em quantidade de frutos cujo preço corrente no mercado local, nunca inferior ao preço mínimo oficial, equivalha ao do aluguel, à época da liquidação. Parágrafo único. É vedado ajustar como preço de arrendamento quantidade fixa de frutos ou produtos, ou seu equivalente em dinheiro”.

13. FERRETO, 2009, p. 23-25.

a retenção do imóvel em poder do arrendatário benfeitor será para o uso e gozo das mesmas vantagens do contrato, inclusive o direito de prorrogação do prazo para colheita e; c) as acessões, como qualquer edificação para instalação do beneficiamento, industrialização, educação e lazer, são consideradas benfeitorias, sendo que tais itens, nos termos da lei civil, não asseguram direito de retenção¹⁴.

► **Atenção!**

Conforme entendimento do STJ, nos contratos agrários, é nula a cláusula de renúncia à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis. (STJ, REsp 1.182.967-RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 9/6/2015, DJe 26/6/2015). Informativo nº 564, de 06/2015.

- 9) **Sem expresse consentimento do proprietário é vedado o subarrendamento.** É caracterizado como “o contrato pelo qual o arrendatário transfere a outrem, no todo ou em parte, os direitos e obrigações do seu contrato de arrendamento”, sendo classificado como arrendador, para todos os efeitos legais, o arrendatário outorgante. (§ § 1º e 3º do artigo 3º, do Regulamento). Pode ser oneroso ou gratuito, devendo o arrendatário estar devidamente autorizado, prévia e expressamente pelo arrendador, caso haja o subarrendamento, sob pena de caracterizar infração legal, ensejando ação de despejo, nos termos da lei.

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso realizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) para provimento do cargo de Juiz de Direito do Estado de Goiás (2012), foi considerada incorreta a seguinte assertiva: É vedado o subarrendamento no contrato de arrendamento rural.

- 10) **Causas de extinção dos contratos agrários: o artigo 26 do Regulamento as enumera:** a) término do prazo ou da renovação; b) pela retomada por parte do arrendador para explorar o imóvel diretamente por descendentes; c) pela aquisição do imóvel pelo arrendatário; d) pela rescisão, resilição bilateral ou resolução do contrato e; e) pela extinção do direito do arrendador, seja por motivo de força maior, por sentença judicial irreversível, pela perda do imóvel ou por desapropriação.
- 11) Em consonância com o artigo 190 da CF, o artigo 23 da Lei nº 8.629/93 dispõe sobre o arrendamento rural por estrangeiro. Segundo o dispositivo, o estrangeiro residente no país e a pessoa jurídica

14. MARQUES, 2005, p. 103-104.

autorizada a funcionar no Brasil, só poderão arrendar imóvel rural na forma da Lei nº 5.709/71, aplicando-se ao arrendamento todos os limites, restrições e condições aplicáveis à aquisição de imóveis por estrangeiro, constante na lei em comento. O dispositivo acrescenta a competência do Congresso Nacional para autorizar a aquisição ou arrendamento além dos limites fixados na Lei nº 5.709/71, bem como a aquisição ou o arrendamento de área superior a 100 módulos de exploração indefinida por pessoa jurídica estrangeira.

► **Como esse assunto foi cobrado em concurso?**

No concurso realizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) para provimento do cargo de Promotor de Justiça do Estado do Pará (2014), foi considerada correta a seguinte assertiva: *Segundo a Constituição Federal, o arrendamento de propriedade rural por pessoa física estrangeira será regulado e limitado por lei, que também estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional.*

- 12) A jurisprudência do STJ¹⁵ tem admitido a **transmissão da obrigação aos herdeiros, em caso de falecimento do parceiro, figurando aqueles no polo passivo de ação de prestação de contas que tenha como objeto contrato de parceria rural.**

8.3. CONTRATO DE PASTOREIO

Os **contratos inominados** são aqueles que não estão expressamente previstos em lei, mas que, em razão da liberdade de contratar, são entabulados entre as partes contratantes, observando-se as normas aplicáveis aos contratos em geral. O direito agrário os reconhece, dispondo no artigo 2º do Regulamento, que “**todos os contratos agrários reger-se-ão pelas normas do presente Regulamento, as quais serão de obrigatória aplicação em todo o território nacional e irrenunciáveis os direitos e vantagens nelas instituídos**”. No parágrafo único do citado artigo, determina-se que “qualquer estipulação contratual, que contrarie as normas estabelecidas neste artigo, será nula de pleno direito e de nenhum efeito”.

Assim, aplicam-se aos contratos inominados as regras aplicáveis aos arrendatários e aos parceiros, conforme ratifica o artigo 39 do citado diploma legal:

Quando o uso ou posse temporária da terra for exercido por qualquer outra modalidade contratual, diversa dos contratos

15. STJ, Resp nº, 1.203.559-SP (2010/0130306-5), Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

de Arrendamento e Parceria, serão observadas pelo proprietário do imóvel as mesmas regras aplicáveis a arrendatários e parceiros e, em especial, à condição estabelecida no art. 38 supra.

Embora haja divergência na doutrina quanto à sua definição, havendo quem entenda tratar-se de modalidade arrendamento rural com finalidade específica de pastoreio¹⁶, prevalece o entendimento segundo o qual **o contrato de pastoreio é uma modalidade de contrato inominado, mediante o qual o proprietário da terra recebe os animais para nela pastorem em troca do pagamento de uma taxa mensal, fixada por cabeça**¹⁷. Não se cede a posse do imóvel, sendo seu fim principal fazer pastar os animais onerosamente¹⁸. Ocorre em **situações de urgência**, como seca ou estiagem prolongada, sendo, assim, **contrato breve e transitório**, com incidência na região Sul do país.

► **Atenção!**

O STJ firmou o entendimento segundo o qual o **contrato** firmado como “arrendamento de pastagens”, na hipótese em que não tenha havido o exercício da posse direta da terra explorada pelo tomador da pastagem, não confere o direito de preempção previsto na Lei 4.504/1966 e no Dec. 59.566/1966. (STJ, REsp 1.339.432-MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 16/4/2013).

Por fim, em razão de sua natureza transitória, e diante da não cessão da posse do imóvel, **essa modalidade contratual rege-se pelo direito comum** e não pelo regime do Estatuto da Terra e seus regramentos, os quais pressupõem a cessão da posse e o uso do imóvel de forma permanente, racional e econômica, como é o caso do arrendamento e parceria¹⁹.

16. OPITZ, Silvia C. B.; OPITZ, Oswaldo. *Curso completo de direito agrário*. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 467 e 470.

17. COELHO, 2011, p. 92.

18. Id., p. 470-471.

19. FERRETO, 2009, p. 11-14.

Contratos agrários.

- Acordo de vontades que permite o uso temporário da terra alheia por agricultores e pecuaristas, subordinados às cláusulas obrigatórias e ao dirigismo estatal.
- Nominados (previstos em lei) - Art. 92 a 96, ET e Regulamento nº 59.566/66.
 - Arrendamento rural - (art. 3º do Regulamento) Se assemelha a uma locação, há cessão de uso e gozo da terra, mediante retribuição certa, suportando o arrendatário, com exclusividade, os riscos, e auferindo os frutos.
 - Parceria rural - (art. 96, ET e art. 4º, do Regulamento)
Se assemelha a um contrato de sociedade, há cessão de uso específico e gozo parcial da terra, mediante renda variável, suportando ambos os contratantes, os riscos do empreendimento e dividindo entre si os frutos e lucros.
- Inominados (Sem previsão legal) → Contrato de pastoreio
- A lei assegura direito de preferência na renovação do contrato - (art. 95, IV, ET) e na alienação do imóvel - (art. 92, § 3º, ET), observando-se procedimento noticiatório do art. 22 do Regulamento nº 59.566/66.
- O proprietário pode retomar o imóvel, observadas as formalidades legais, com prévia e regular notificação dirigida ao outro contratante. Pode promover ação própria de despejo - (art. 32, Regulamento), que observará o procedimento sumário previsto no artigo 275, CPC.

8.4. A RETOMADA DO IMÓVEL E A AÇÃO DE DESPEJO

Vencido o contrato de arrendamento ou parceria rural, o proprietário pode retomar o imóvel, em razão dos seguintes motivos previstos em lei: a) para exploração direta e pessoal do imóvel; b) para sua exploração através de descendente ou; c) para cessão a terceiro

eventualmente interessado em explorá-lo, hipótese que enseja o direito de preferência já analisado em tópico anterior.

O direito de retomada exige o cumprimento de formalidades legais, sob pena de caducidade, como a **prévia e regular notificação dirigida ao outro contratante**, declarando sua efetiva intenção, a ser feita até 6 meses antes do vencimento do contrato, sob pena de sua renovação automática, e por este recebida antes do início do segundo semestre. Trata-se de condição da ação própria de despejo a seguir estudada, já reconhecendo o STJ sua desnecessidade em caso de ação de resilição contratual cumulada com reintegração de posse²⁰.

Caso o proprietário não promova a notificação ao outro contratante, o contrato considera-se automaticamente renovado, salvo se o locatário, nos 30 dias seguintes ao término do prazo para notificação, manifestar sua desistência ou formular nova proposta, mediante regular notificação dirigida ao proprietário. Uma vez retomado o imóvel, caso não seja dado a ele o destino especificado, deverá, pela insinceridade, responder por perdas e danos a favor do outro contratante, nos termos do artigo 22, § 4º, do Regulamento nº 59.566/66.

Caso não desocupado o imóvel, o proprietário poderá ingressar com ação de despejo, sendo que não há prazo para sua propositura, após realizada a notificação, conforme entendimento do STJ.

Como meio processual adequado para resolução de contrato agrário, o **artigo 32 do Regulamento nº 59.566/66 elenca taxativamente as hipóteses cabíveis da ação de despejo**: a) término do prazo contratual ou de sua renovação; b) se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador; c) se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado; d) dano causado à gleba arrendada ou às colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário; e) se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural; f) abandono total ou parcial do cultivo; g) inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 do Regulamento; h) nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido e; i) se o arrendatário infringir obrigação legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.

As hipóteses de término do prazo contratual ou de sua renovação (a) e nos casos de pedido de retomada do imóvel (h), exigem prévia

20. Nesse sentido: STJ, REsp, 408.091-SP.

notificação, nos termos legais, enquanto as demais hipóteses independem de notificação, já que configuram de pleno direito, inadimplemento absoluto do contrato ou infração legal.

O procedimento judicial para postular a ação de despejo é o sumário, nos termos do artigo 275 do Código de Processo Civil. A jurisprudência admite a cumulação do pedido de despejo com cobrança da contraprestação em atraso, na hipótese de inadimplência do arrendatário ou parceiro²¹.

A lei prevê que, além da notificação, quando exigível, deverá o proprietário fazer **prova da sinceridade do pedido de despejo, questão que gerou divergência doutrinária e jurisprudencial sobre o ônus da prova, haja vista se tratar de previsão regulamentar que extrapola a previsão estatutária. Prevalece o entendimento que se trata de presunção relativa que milita em favor do autor, elidida mediante prova em contrário a cargo do arrendatário ou parceiro outorgado**²².

Na hipótese do item “c” (se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado), poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo, no prazo da contestação da ação de despejo, que lhe seja admitido o **pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos**, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados pelo juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa. É a **purgação da mora** que, considerando-se procedimento sumário, é oportunizada na contestação, apresentada na audiência.

Importante consignar que **não é admitida a purgação condicional da mora ou depósito incompleto**, devendo ser depositado o valor entendido como devido. Se o arrendatário admite a mora e não deposita o valor devido, é possível o proprietário requerer a antecipação dos efeitos da tutela, com fulcro no artigo 273 do CPC.

Após a sentença que decreta a procedência do despejo, entende a jurisprudência que o prazo para desocupação do imóvel é de 10 dias, sob pena de despejo compulsório, aplicando-se a regra prevista no Código de Processo Civil, artigo 1.218, inciso II, em razão de ausência de previsão específica na legislação agrária.

21. FERRETTI, 2009, p. 78-80.

22. Nesse sentido: STJ, REsp 61539 SP 1995/0009873-3, Rel.: Ministro ASSIS TOLEDO. Data do julgamento: 09/08/1995. 5ª T. data da publicação: DJ 11.09.1995 p. 28842.

A Adjudicação Compulsória no Direito Agrário

9.1. NOÇÕES GERAIS DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA NO DIREITO AGRÁRIO

É comum, no âmbito do direito agrário, a necessidade da utilização da adjudicação compulsória, visando a regularizar situações em que, após o pagamento do preço do imóvel em prestações, negócio oriundo de instrumento particular, o alienante não outorga a escritura pública definitiva ao comprador da área rural. Assim, diante de sua incidência no direito rural, passa-se a analisar o instituto.

A adjudicação compulsória decorre de uma promessa de compra e venda, devidamente quitada, sem cláusula de arrependimento, em que há recusa injustificada do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva de venda ao promitente comprador.

O Código Civil elevou à categoria dos direitos reais o direito do promitente comprador, dispondo em seu artigo 1.417 que:

[...] mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

E diante da recusa injustificada do promitente vendedor, outra alternativa não resta ao promitente comprador senão o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 58/37, aplicando-se, no que couber, as disposições do Código de Processo Civil, conforme estatui o artigo 1.418 do Código Civil:

[...] o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

A quitação integral do preço é pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação. É o que se infere do artigo 15 do Decreto-lei nº 58/37, o qual dispõe que “os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando o pagamento integral do preço, e estando quites com os impostos e taxas, exigir a outorga da escritura de compra e venda”.

Discute-se, na doutrina e na jurisprudência, sobre a necessidade do registro do contrato preliminar, tendo em vista disposição expressa do artigo 1.417 do Código Civil. Importante frisar que a promessa de compra e venda é um direito pessoal, seja por escritura pública ou por instrumento particular. Registrada, passa a ser direito real, nos termos da lei civil, oponível *erga omnes*, atribuindo ao seu titular direito de sequência. A diferença de ser registrada ou não reside na oponibilidade a terceiros, e não na possibilidade ou não do ajuizamento da ação adjudicatória. Nesse sentido, é dispensável o registro do instrumento para o ajuizamento da ação adjudicatória, posição adotada pelo STJ, inclusive sumulada sob o nº 239.

Dispõe o artigo 16 do Decreto-lei citado que:

[...] recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura definitiva no caso do artigo 15, o compromissário poderá propor, para o cumprimento da obrigação, ação de adjudicação compulsória, que tomará o rito sumaríssimo.

Assim, será observado o procedimento sumário previsto no artigo 275 e seguintes do Código de Processo Civil. **E julgada procedente a ação, a sentença, uma vez transitada em julgado, adjudicará o imóvel ao compromissário, valendo como título para a transcrição.**

► **Atenção!**

A ação de **adjudicação compulsória** é utilizada pelo arrendatário rural que teve desrespeitado o seu direito de preferência para a aquisição do imóvel rural.

Sobre o tema, segundo o STJ, em ação de **adjudicação compulsória** proposta por arrendatário rural que teve desrespeitado o seu direito de preferência para a aquisição do imóvel, o preço a ser depositado para que o autor obtenha a transferência forçada do bem (art. 92, § 4º, da Lei 4.505/1964) deve corresponder àquele consignado na escritura pública de compra e venda registrada no cartório de registro de imóveis, ainda que inferior ao constante do contrato particular de compra e venda firmado entre o arrendador e o terceiro que tenha comprado o imóvel. (STJ, RESP 1.175.438-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/3/2014). Informativo nº 538, de 04/ 2.014.

Direito Agrário e Meio Ambiente

10.1. ASPECTOS GERAIS DA RELAÇÃO ENTRE O DIREITO AGRÁRIO E O MEIO AMBIENTE

O direito agrário está intimamente ligado ao meio ambiente e sua preservação. A preocupação com a questão ambiental é cada vez mais crescente, sendo que o primeiro documento que cuidou do tema foi a Declaração de Estocolmo de 1972 e, vinte anos depois, a Declaração do Rio de Janeiro de 1992, em que foi extraída a Agenda 21, um documento com metas a serem cumpridas pelos países signatários.

A CF em seu artigo 225, *caput*, dispõe que:

[...] todos têm direito ao meio ambiente¹ ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

De acordo com o texto constitucional, o bem ambiental tutelado é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, o equilíbrio ecológico. Segundo entendimento doutrinário², o legislador refere-se ao meio ambiente natural. No entanto, também contribui para o equilíbrio ecológico o chamado meio ambiente artificial ou ecossistema social, por exemplo, os aspectos relacionados ao ambiente no trabalho, à preservação do patrimônio histórico e cultural, ao espaço e à vida urbana, etc. Desse modo, o meio ambiente pode ser analisado tanto sob o aspecto da natureza, ou seja, daquilo que não foi construído pelo homem, quanto sob a perspectiva artificial, ou seja, aquilo que foi objeto de construção humana.

1. O legislador brasileiro definiu o que seja o meio ambiente na Lei nº 6.938/81, em seu artigo 3º, inciso I, quando dispõe que “é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem química, física e biológica que permite, obriga e rege a vida em todas as suas formas”.
2. RODRIGUES, Marcelo Abelha. *Instituições de direito ambiental: parte geral*. São Paulo: Max Limonad, 2002, v. 1, p. 52-54.

Como bem de uso comum do povo, seu estudo é feito pelo direito ambiental, tendo como um dos princípios norteadores desse ramo jurídico o **princípio da ubiquidade**, o qual, segundo doutrina de Celso Antonio Pacheco Fiorillo³:

[...] evidencia que o objeto de proteção do meio ambiente, localizado no epicentro dos direitos humanos, deve ser levado em consideração toda vez que uma política, atuação, legislação sobre qualquer tema, atividade, obra etc. tiver que ser criada e desenvolvida. Isso porque, na medida em que possui como ponto cardeal de tutela constitucional a vida e a qualidade de vida, tudo que se pretende fazer, criar ou desenvolver deve antes passar por uma consulta ambiental, enfim para saber se há ou não a possibilidade de que o meio ambiente seja degradado.

O **desenvolvimento sustentável**, como **garantia jurídica**, é conceituado pela doutrina⁴ como forma desejada de desenvolvimento que atende as necessidades de avanço econômico e tecnológico, mas de forma equilibrada com a preservação ambiental, tendo em vista os interesses das gerações presentes e futuras.

A efetividade da garantia jurídica ao desenvolvimento sustentável depende, para ser alcançada, dentre outras condições, de um **legítimo diálogo interdisciplinar do direito com os demais saberes que compõem a discussão ambiental**⁵.

No âmbito rural, o elemento ambiental está estreitamente vinculado às atividades agrárias. Tanto assim é que a noção de agrariedade está relacionada ao conceito de meio ambiente. A agrariedade reflete as situações preexistentes no campo, como os fenômenos naturais (chuva, seca, etc.), que influem diretamente no desenvolvimento da atividade agrária. A preservação do meio ambiente e a manifestação normal dos fenômenos naturais são imprescindíveis para a viabilidade da atividade agrária. O desenvolvimento regular das atividades rurais está diretamente vinculado às manifestações do meio ambiente⁶.

3. *Curso de direito ambiental brasileiro*. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 45.

4. FREIRIA, Rafael Costa. *Direito, gestão e políticas públicas ambientais*. São Paulo: Senac, 2011, p. 108.

5. *Id.*, p. 111.

6. DOSSO, Taisa Cintra. *Reforma agrária e desenvolvimento sustentável: aspectos obrigacionais e instrumentos legais de proteção*. Franca; Unesp, 2008, p. 30-31.

O meio ambiente rural, por seu turno, é a base para a preservação ambiental. Não se pode falar em proteção do meio ambiente sem falar em proteção às águas, à terra, à fauna e à flora, fatores integrantes do setor agrário. Assim, são elementos que agem conjuntamente, são interdependentes⁷. A teoria da agrariedade, desenvolvida pelo italiano Antonio Carroza, já acima citada, considera como fator preponderante da atividade agrária, a existência do ciclo biológico da natureza.

O direito agrário reconhece a importância do meio ambiente, dispondo sobre este em diversos institutos jurídicos, ainda que indiretamente.

A função social da propriedade rural, considerada como instituto central da disciplina jusagrarista, tem no elemento ambiental um de seus requisitos a serem cumpridos. De acordo com o artigo 186 da CF, a propriedade rural no Brasil cumpre sua função social quando atende, simultaneamente, aos requisitos ali elencados. Dentre esses requisitos, tem-se o elemento ambiental, traduzido na expressão “utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente” (inciso II).

Como já visto, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, nos termos do artigo 9º, § 2º, da Lei nº 8.629/93, ocorre quando a “exploração se faz respeitando a vocação natural da terra, de modo a manter o potencial produtivo da propriedade”.

A preservação do meio ambiente, por sua vez, também está definida em lei, qual seja, artigo 9º, § 3º da citada lei, considerando-se:

[...] preservação do meio ambiente a manutenção das características próprias do meio natural e da qualidade dos recursos naturais ambientais, na medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde e qualidade de vida das comunidades vizinhas.

A propriedade rural que não atende sua função social será subtraída do proprietário pela União, observando-se estritamente os preceitos legais, através do instituto da **desapropriação-sanção**, previsto no artigo 184 da Carta Política, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e administrativa decorrentes da inobservância da legislação protetiva do meio ambiente.

7. Id., p. 32.

A reforma agrária, como principal instrumento da política fundiária, não pode ser realizada em determinadas áreas ambientalmente importantes, conforme já acima visto. Destaca-se a impossibilidade de reforma agrária e desapropriação-sanção nas terras públicas que forem reserva indígena, parque ou exploração visando à preservação ecológica, nos termos do artigo 13 da Lei nº 8.629/93, bem como as áreas reputadas como patrimônio nacional, nos termos do artigo 225, § 4º, da CF, a saber: Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira.

Ainda, visando garantir o cumprimento da função socioambiental do imóvel rural, o ordenamento jurídico prevê o **usucapião constitucio-
nal rural**, conforme artigo 191 da CF, prestigiando o homem do campo que trabalha na terra, fixando ali sua moradia e de sua família e dela retirando seu sustento.

A empresa agrária constitui a atividade agrária como um dos seus elementos essenciais, a qual, por sua vez, encontra no ciclo biológico da natureza seu fator preponderante, reconhecendo a relação entre o homem e o ambiente no campo.

O elemento ambiental também está presente na disciplina jurídica dos contratos agrários, que estabelece como cláusula obrigatória nos negócios celebrados no âmbito rural, a conservação dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente, conforme previsto no artigo 13, inciso III, da Lei nº 4.947/66⁸ e artigo 13, *caput*, do Regulamento nº 59.566/66⁹.

Vale destacar também a proteção que o ordenamento jurídico impõe a determinados espaços especialmente protegidos, como é o caso da Área de Preservação Permanente (APP) e da Reserva Legal (RL) localizados nos imóveis rurais.

O novo Código Florestal, Lei nº 12.651/12, manteve os institutos, os definindo em seu artigo 3º, incisos II (APP) e III (RL).

-
8. Art. 13, da Lei nº 4.947/66: “Os contratos agrários regulam-se pelos princípios gerais que regem os contratos de Direito comum, no que concerne ao acordo de vontade e ao objeto, observados os seguintes preceitos de Direito Agrário: [...] III – obrigatoriedade de cláusulas irrevogáveis, estabelecidas pelo IBRA, que visem à conservação de recursos naturais”.
 9. Art 13, do Regulamento nº 59.566/66: “Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, cláusulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários e dos parceiros-outorgados a saber [...]”.

Primeiramente, importante salientar que a Lei nº 12.651/12, em seu artigo 2º preceitua que as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente a Nova Lei Florestal estabelecem. Ainda, determina que na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições da citada lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso II, do artigo 275, do CPC, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do §1º do art. 14 da Lei nº 6.938/81, e das sanções administrativas, civis e penais.

As obrigações previstas no novo Código Florestal têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. (§2º, artigo 2º)

Considera-se Área de Preservação Permanente (APP), a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (artigo 3º, inciso II, Novo Código Florestal).

Ou seja, a vegetação localizada ao longo dos cursos de água, nas encostas, nas restingas, ao redor de lagos e lagoas, ao longo das rodovias, no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais, no topo de montanhas, entre outras, dada sua importância ambiental, é considerada de preservação permanente¹⁰.

São áreas que não podem ser removidas e não admitem exploração econômica, trazendo-se as seguintes observações: a) a lei permite o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental; b) a lei prevê a manutenção de todas as atividades agrossilvipastoris em inclinações entre 25 e 45º (áreas de uso restrito) e nas superiores a 45º e; c) a lei admite, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, o plantio de culturas temporárias e sazonais de

10. Juraci Perez Magalhães citada por MILARÉ, Édís. *Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário*. 5. ed. ref. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 691.

vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna silvestre.

A **Reserva Legal**, por seu turno, é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12¹¹ do Novo Código Florestal, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa.

Admite-se a **exploração econômica da Reserva Legal mediante manejo sustentável**, previamente aprovado pelo órgão competente do Sisnama, de acordo com as modalidades previstas na lei.

A regra geral da **porcentagem** de área rural destinada à Reserva Legal é de 20%, ressaltando a lei os casos de cerrado (35%) e na Amazônia Legal (80%), conforme artigo 12 da citada lei. Inova o Novo Código Florestal ao prever o cômputo de todas as APPs conservadas ou em recuperação, no percentual de RL, desde que não haja nova abertura de área na propriedade, conforme artigo 15.

E confirmando orientação jurisprudencial, a **nova lei florestal dispensa a necessidade de averbação da Reserva Legal em Cartório de Registro de Imóveis** e simplifica o processo de identificação e registro da RL que deve ser feita no órgão ambiental competente por meio do **Cadastro Ambiental Rural (CAR)**, como reza o artigo 18 da citada lei.

Importante destacar a relação das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Florestal Legal com o Imposto Territorial Rural (ITR) já previa a Lei de Política Agrícola, Lei nº 8.171/91, art. 104, parágrafo único, *in verbis*:

11. Art. 12, da Lei nº 12.651/12: “Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei: I – localizado na Amazônia Legal: a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais e; II – localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento)”.

“Art. 104. São isentas de tributação e do pagamento do Imposto Territorial Rural as áreas dos imóveis rurais consideradas de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei nº 4.771, de 1965, com nova redação dada pela Lei 7.803, de 1989.

Parágrafo único – A isenção do Imposto Territorial Rural-ITR estende-se às áreas da propriedade rural de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarados por ato do órgão competente federal ou estadual, e que ampliam as restrições de uso previstas no caput deste artigo.”

Já a Lei nº 9.393/96, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR e sobre pagamento da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária, teve seu inciso II do § 1º do art. 10, atualizado pelo art. 24, da Lei Federal nº 12.844, de 19 de julho de 2013:

Art. 24. A alínea *a* do inciso II do § 1º do art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.

§ 1º Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

II – área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012;

► Atenção!

Portanto, as estudadas áreas de preservação permanente (APP) e reserva florestal legal (RFL) devem ser descontadas da área a ser tributável do imóvel rural para fins do cálculo anual do Imposto territorial rural, conforme determina o regime jurídico do próprio ITR.

10.2. NOÇÕES GERAIS SOBRE DIREITOS DAS ÁGUAS NA ATIVIDADE AGRÁRIA – REGIME DE OUTORGA E COBRANÇA PELO USO

Outorgar significa consentir, conceder, autorizar. É por meio do regime de Outorga de direitos de uso de recursos hídricos que o órgão ambiental competente irá controlar quantitativa e qualitativamente o uso da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso a ela – condição essencial para o exercício da atividade agrária.

A concessão ou não da Outorga é realizada por meio de processo administrativo, a partir do qual, uma vez atendidas todas as exigências do órgão ambiental, poderá ser concedida ao interessado o direito de utilizar o recurso hídrico, mediante confecção do Termo de Outorga,

que estabelecerá os condicionantes quantitativos, qualitativos e temporais de uso.

Segundo o Art. 12 da Lei nº. 9.433/97 dependem de outorga pelo Poder Público as seguintes utilizações de recursos hídricos:

- (I) desviar ou captar parcela da água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo;
- (II) extrair água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo (poço de água);
- (III) lançar no corpo de água esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;
- (IV) aproveitar potenciais hidrelétricos;
- (V) outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água.

Exemplo típico de atividade de exploração de recursos hídricos sujeita à outorga e muito utilizada nas atividades agrárias – irrigação.

Deve-se ressaltar que de acordo com a dimensão e significância dos impactos de projetos com intervenção nos recursos hídricos, além da outorga, tais empreendimento também devem se sujeitar ao licenciamento ambiental e estudo de impacto ambiental.

A imensa maioria de usos de recursos hídricos é passível de outorga. As poucas exceções, são os usos chamados de insignificantes (de pequenas quantidades).

10.2.1. Exceções ao Regime de Outorga

O parágrafo 1º do Art. 12 da Lei nº. 9.433/97 prevê que independe de outorga pelo Poder Público:

- (I) o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais localizados no meio rural;
- (II) os desvios, captações e lançamentos considerados insignificantes;
- (III) as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes.

Como se vê, as exceções ao regime de Outorga ficam limitadas ao disposto no Art. 12, parágrafo primeiro, que excluem os usos feitos pelos pequenos núcleos populacionais, bem como os desvios, captações, lançamentos e acumulações considerados insignificantes. A avaliação para definição de uso insignificante de água fica a critério do órgão ambiental competente para concessão da outorga, que pode ser da União ou dos Estados.

A título de exemplo, no Estado de São Paulo a regulamentação do que seja considerado “uso insignificante” está prevista na **PORTARIA DAEE (DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica é o órgão responsável para concessão de Outorgas no Estado de SP)**, nº 2.292 de 14 de dezembro de 2006, Art. 3, como sendo os usos que:

“Não ultrapassem o volume de 05 (cinco) metros cúbicos por dia, isoladamente ou em conjunto.”

10.2.2. Cobrança pelo uso de recursos hídricos

A Lei nº. 9.433/97, através de seu Art. 20, define os critérios de cobrança pelo uso de recursos hídricos, ao estabelecer que:

“Serão cobrados os usos dos recursos hídricos sujeitos à Outorga.”

Isso significa que o regime de Outorga também estabelece os parâmetros para eventual cobrança por uso de água proporcional à sua utilização. Todo uso de água outorga será também passível de cobrança.

Os Objetivos da Cobrança da Utilização dos Recursos Hídricos são especificados pelo Art. 19 da Lei nº 9.433/97:

- I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor;
- II - incentivar a racionalização do uso da água;
- III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos.

Nesse sentido, o fato de a água ser um bem de domínio público de uso comum, fundamenta a cobrança proporcional aos usos quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos, como forma de incentivar uma utilização racional da água também através de uma perspectiva econômica.

Um importante esclarecimento sobre Cobrança pelo Uso da Água é diferenciar o instrumento, com a taxa fixa que normalmente se paga às Prefeituras Municipais e que são voltadas para pagar o custo pelo sistema de Tratamento da Água que é utilizado.

O pagamento dessa taxa pelo tratamento da água que utilizamos é diferente do instrumento de cobrança por utilização dos Recursos Hídricos. A Cobrança pelo Uso da Água (que difere da cobrança pelo Tratamento) é voltada para a proporcionalidade, controle e tipo de utilizações de recursos hídricos.

Quem usa mais, deve pagar mais, no sentido de se estabelecer um mecanismo econômico voltado para o uso racional da água; teoricamente afirma-se com isso que a água passa a ter um “preço público”. A cobrança proporcional ao uso da água é um exemplo prático típico de aplicação do princípio ambiental do “usuário-pagador”.

A competência para a cobrança por utilização de Recursos Hídricos de natureza federal é da Agência Nacional de Águas (ANA), com ocorrência de delegação dessa competência aos Comitês de Bacia Hidrográfica. Cada Estado possui seus Comitês de Bacias, de acordo com as delimitações territoriais estabelecidas pelas mesmas.

Definição de Comitês de Bacia Hidrográfica

Órgão específico estabelecido para a gestão técnica e administrativa de cada bacia hidrográfica, com representantes do poder público e sociedade civil – cada Bacia tem seu Comitê (regulamentação através dos artigos 37 e seguintes da Lei 9433/97).

Ainda não são todos os Comitês de Bacias que instituíram cobrança pelo Uso da Água. Aqueles que realizam, devem respeitar regras específicas no direcionamento dos recursos decorrentes da cobrança pelo uso da água, sendo estes direcionamentos os seguintes, determinados pela Política Nacional de Recursos Hídricos:

Art. 22. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados:

I – no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos;

II – no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Como fica claro com a determinação dos Comitês de Bacias como órgãos paritários incumbidos da gestão das águas, tem-se que a responsabilidade compartilhada (entre Poder Público e Sociedade Civil) é fundamental para que os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos possam ser cada vez mais e melhor efetivados.

10.3. INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE RURAL

O ordenamento jurídico prevê instrumentos jurídicos de proteção ambiental e, portanto, do meio ambiente rural, tais como o zoneamento ambiental, o licenciamento e o estudo prévio de impacto ambiental, a informação e a educação ambiental, o inquérito civil e o compromisso de ajustamento de conduta e as ações ambientais, com destaque para a ação civil pública.

O **zoneamento ambiental** é um importante instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente previsto no artigo 9º, inciso II, da Lei 6.938/81. Decorre do dever do Poder Público fazer um mapeamento territorial, definindo as áreas de especial proteção, tendo sido regulamentado pelo Decreto nº 4.297/2002, que o denomina de Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE).

É apresentado na forma de **representação cartográfica de áreas com características homogêneas**, sendo que essa representação é resultante da interação e interpretação de cartas temáticas, que são mapas com a representação de determinado aspecto ambiental, elaboradas a partir de um processo metodológico.¹² **Como instrumento jurídico de ordenação do uso e ocupação do solo, por fim, pode-se dividir o zoneamento ambiental em duas áreas, quais sejam, a urbana e a rural.**

O **licenciamento ambiental** é um dos instrumentos jurídicos mais importantes de prevenção do meio ambiente. Age de forma preventiva ao dano, evitando sua ocorrência ou diminuindo seus reflexos. É um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, previsto no artigo 9º, inciso IV, da Lei nº 6.938/81. Em consonância com os artigos 225, § 1º, IV e 170, parágrafo único, ambos da CF, afirma o artigo 10 da Lei nº 6.938/81, que:

[...] a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos que se utilizem de recursos ambientais e que possuam atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, ou causem degradação ao meio ambiente, dependerão de prévio licenciamento de órgão público competente.

A Resolução Conama nº 237/97 tratou de definir, em seu artigo 1º, inciso I, **licenciamento ambiental** como o:

[...] procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicadas ao caso.

Como procedimento administrativo que analisa a viabilidade ambiental do empreendimento, culmina com o deferimento da chamada

12. MILARÉ, Édis. *Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário*. 5 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007. p. 342.

licença ambiental. Frisa-se que cada etapa do empreendimento analisado requer uma licença específica, com prazos máximos de validade, classificadas em Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). Portanto, o licenciamento ambiental é precário e não definitivo, podendo a Administração Pública intervir periodicamente para controlar a atividade ambiental da atividade licenciada¹³.

O Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA) é um instrumento administrativo de prevenção do dano ambiental. Pode ser elaborado durante o licenciamento ambiental de determinadas atividades de relevante impacto ambiental¹⁴. Tem fundamento no artigo 225, § 1º, inciso IV, da Constituição Federal, que incumbe ao Poder Público exigí-lo nas hipóteses de instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de *significativa* degradação do meio ambiente. Prescreve, ainda, que a ele se dê publicidade.

O Estudo Prévio de Impacto Ambiental é uma modalidade de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), que é prevista como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente no artigo 9º, inciso III, da Lei nº 6.938/81. É realizado mediante um procedimento, o qual deve observar as disposições pertinentes, sejam legais, sejam fixadas pela autoridade competente. Conforme leciona José Afonso da Silva, o procedimento compreende elementos subjetivos e objetivos. Os primeiros consistem no proponente do projeto, na equipe multidisciplinar e na autoridade competente. Os segundos são a elaboração das diretrizes, os estudos técnicos da situação ambiental, o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e a avaliação do órgão competente¹⁵. Sua elaboração é incumbência do empreendedor da obra ou atividade analisada, o qual deve arcar com os custos referentes à realização do estudo e elaboração do respectivo relatório¹⁶.

A efetivação da participação conjunta na tutela ambiental determinada no artigo 225 da CF depende da conjugação de dois elementos fundamentais, quais sejam, a informação e a educação ambiental, existindo uma relação de interdependência entre tais elementos, uma vez que a educação ambiental é efetivada, é concretizada através da informação ambiental. É necessária a conscientização da sociedade acerca

13. DOSSO, 2008, p. 111-112.

14. Id., p. 111-115.

15. SILVA, José Afonso da. *Direito ambiental constitucional*. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 289.

16. Artigo 8º da Resolução Conama 1/86.

da importância da preservação ambiental e as consequências funestas que podem advir do descaso com o meio ambiente. Apenas através do acesso às informações sobre o meio ambiente e consequente educação ambiental é que tal mister será alcançado¹⁷.

A informação ambiental encontra fundamento legal nos artigos 6º, § 3º e 10 da Lei que versa sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, bem como da Lei nº 10.650/2.003, conhecida como Lei do Direito à Informação Ambiental. O legislador constituinte reconheceu a importância da educação ambiental, determinando, em seu artigo 225, § 1º, VI, que, para assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabe ao Poder Público promovê-la em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. A Lei nº 9.795/99 veio regulamentar o artigo constitucional acima citado, estabelecendo a Política Nacional de Educação Ambiental e definindo em seu artigo 1º a educação ambiental como:

[...] os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Conforme se observa dos artigos 1º e 2º da referida lei, a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional que deve estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades de processo educativo, em caráter formal e não formal.

Como instrumento extraprocessual, tem-se o inquérito civil, definido no artigo 2º do Ato Normativo paulista 484/2006 – CPJ, de 5 de outubro de 2006, como a:

[...] investigação administrativa, de caráter inquisitorial, unilaterial e facultativo, instaurado e presidido pelo Ministério Público e destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos e interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe incumba defender, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais.

No caso do meio ambiente rural, sua instauração é importante no sentido de possibilitar a colheita de provas acerca dos danos

17. DOSSO, 2008, p. 120.

ambientais para eventual propositura de ação civil pública, cumprindo um papel de prevenção e até mesmo de intimidação sobre o potencial causador de dano a interesse transindividual, de forma a desistir da atividade ou ajustar-se à legislação pertinente¹⁸.

Finalizado o inquérito civil, pode o Ministério Público, dependendo das informações obtidas durante a investigação e indispensáveis para a formação de sua convicção, pode o Ministério Público: a) promover o competente arquivamento do inquérito civil; b) ajuizar ação civil pública; c) formalizar a realização de termo de ajustamento de conduta ou; d) expedir recomendação¹⁹.

Mitigando a indisponibilidade da ação pública, admitiu a Lei nº 7.347/85, em seu artigo 5º, § 6º, que os órgãos públicos legitimados à ação civil pública ou coletiva, podem tomar **termo ou compromisso de ajustamento de conduta**. Este, por sua vez, trata de um ajuste de condutas firmado por um dos órgãos públicos legitimados à ação civil pública, impondo ao suposto causador do dano a direito ou interesse transindividual obrigação de fazer ou não fazer, sob cominações pactuadas. Sua realização dispensa testemunhas instrumentárias e **independe de homologação judicial**. Por fim, caso seja descumprido, poderá ser executado judicialmente, uma vez que tem natureza jurídica de título executivo extrajudicial²⁰.

Por fim, como instrumento jurisdicional da defesa do meio ambiente rural, e com fundamento no artigo 5º, inciso XXXV, da CF, tem-se a **ação civil pública ambiental** prevista na Lei nº 7.347/85, como uma ação especial em que o Ministério Público e pessoas jurídicas estatais ou não podem impedir ou reprimir danos ao meio ambiente e responsabilizar judicialmente o poluidor. É **competente** para processar e julgar a causa o **juiz do foro do local onde ocorrer o dano**, admitindo medidas cautelares e concessão de liminar suspensiva do fato ou ato contra o qual se dirige a ação.

18. BUGALHO, Nelson R. Instrumentos de controle extraprocessual: aspectos relevantes do inquérito civil público, do compromisso de ajustamento de conduta e da recomendação em matéria de proteção do meio ambiente. *Revista de Direito Ambiental*. São Paulo, ano 10, nº 37, p. 104-105, jan./mar. 2005.

19. *Id.*, p. 105.

20. MAZZILLI, Hugo Nigro. *A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses*. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 54.

Importante destacar o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública que prevê que **a sentença civil da ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas**, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

Visto os instrumentos jurisdicionais de proteção do meio ambiente rural, é importante acentuar que o **dever de preservação ambiental é compartilhado entre o Poder Público e a sociedade**. O proprietário do imóvel rural e o homem que recebe a terra por meio de programas de reforma agrária têm o dever de dar a finalidade socioambiental ao imóvel, devendo o Poder Público, por intermédio de políticas públicas, cumprir também com seu papel, garantindo-se a sustentabilidade do meio agrário para as presentes e futuras gerações.

Conforme bem pontua Rafael Costa Freiria²¹, por fim, a condição de efetividade das **políticas públicas ambientais está na necessidade de integração entre o direito e a gestão ambiental. E esta integração, segundo o autor, será:**

[...] um dos condicionantes para que os objetivos idealizados pela sociedade em termos ambientais, previstos nas políticas públicas e assegurados pelo direito, aproximem-se cada vez mais da realidade por meio da gestão²².

Assim, o direito agrário está intimamente ligado ao meio ambiente e seus instrumentos de proteção, devendo a responsabilidade sua preservação ser compartilhada entre o Poder Público e a sociedade, devendo haver uma integração entre o direito e a gestão ambiental, a fim de que se dê efetividade às políticas públicas ambientais.

21. *Direito, gestão e políticas públicas ambientais*, São Paulo: Senac, 2011, p. 183-211.

22. FREIRIA, *Ibid.*, p. 219.

Direito agrário e meio ambiente

- **Meio ambiente**
 - Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e responsabilidade compartilhada art. 225, CF>
 - Garantia jurídica do desenvolvimento sustentável.
- **Estreita relação entre meio ambiente e atividade agrária.**
 - Teoria da agrariedade (ciclo biológico da natureza)
- **Institutos jurídicos do direito agrário que reconhecem essa estreita relação.**
 - Conceito de imóvel rural.
 - Função social da propriedade rural.
 - Usucapião constitucional agrário.
 - Empresa agrária.
 - Contratos agrários.
 - Área de Preservação Permanente e Reserva Legal nos imóveis rurais.
- **Instrumentos jurídicos de proteção do meio ambiente rural.**
 - Zoneamento ambiental.
 - Licenciamento e estudo prévio de impacto ambiental.
 - Informação e educação ambiental.
 - Inquérito civil e compromisso de ajustamento de conduta.
 - Ações ambientais como a ação civil pública.

Referências

- ALBUQUERQUE, Marcos Prado de. Desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. In: BARROSO, Lucas Abreu; GOMES, Alcir Gursen de; SOARES, Mário Lúcio Quintão (Orgs.), *O direito agrário na Constituição*. 3 ed. rev. atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 185-210.
- ANDRADE, Marcio Pereira de. *Direito agrário*. Salvador: Juspodivm, 2013.
- BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*, 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
- BARBOSA, Alessandra de Abreu Minadakis. Usucapião constitucional agrário. In: BARROSO, Lucas Abreu; MIRANDA, Alcir Gursen de; SOARES, Mário Lúcio Quintão (Orgs.), *O direito agrário na Constituição*. 3 ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 169-287.
- BUGALHO, Nelson R. Instrumentos de controle extraprocessual: aspectos relevantes do inquérito civil público, do compromisso de ajustamento de conduta e da recomendação em matéria de proteção do meio ambiente. *Revista de Direito Ambiental*. São Paulo, ano 10, nº 37, p. 104-105, jan./mar. 2005.
- COELHO, Fábio Ulhoa. *Manual de direito comercial*. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
- COELHO, José Fernando Lutz. *Contratos agrários: uma visão neo-agrarista*. Curitiba: Juruá, 2011.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella de. *Direito administrativo*. São Paulo: Atlas, 1996.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito Administrativo*. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
- DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas*. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 4.
- DOSSO, Taisa Cintra. *Reforma Agrária e Desenvolvimento Sustentável: Aspectos Obrigacionais e Instrumentos Legais de Proteção*. 2008. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de História, Direito e Serviço Social, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2008.
- FERREIRA, Luiz Pinto. *Curso de Direito Agrário*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

- FERRETTO, Vilson. *Contratos agrários: aspectos polêmicos*. São Paulo: Saraiva, 2009.
- FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. *Curso de direito ambiental brasileiro*. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
- FONSECA, Ricardo Marcelo. A Lei de Terras e o advento da propriedade moderna no Brasil. *Anuário Mexicano de História del Derecho*. México, v. 17, p. 97-112, 2005.
- FREIRIA, Rafael Costa. *Direito, Gestão e Políticas Públicas Ambientais*. São Paulo: Senac, 2011.
- FREIRIA, Rafael Costa. *Perspectivas para uma teoria geral dos novos Direitos: uma leitura crítica sobre Biodiversidade e os conhecimentos tradicionais associados*. 2004. 128 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de História, Direito e Serviço Social, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2005.
- LARANJEIRA, Raymundo. *Propedêutica do direito agrário*. São Paulo: LTr, 1975.
- LIMA, Rafael Augusto de Mendonça. *Direito agrário, reforma agrária e colonização*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975.
- MANIGLIA, Elisabete. Atendimento da função social pelo imóvel rural. In: BARROSO, Lucas Abreu; MIRANDA, Alcir Gursen de; SOARES, Mário Lúcio Quintão (Orgs.). *O direito agrário na Constituição*. 3 ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 25-44.
- MARQUES, Benedito Ferreira. *Direito Agrário brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2011.
- MARQUES, Benedito Ferreira. *Direito agrário para concursos*. 2. ed. Goiânia: AB, 2005.
- MATTOS NETO, Antônio José de. *Estado de Direito Agroambiental Brasileiro*. São Paulo: Saraiva, 2010.
- MAZZILLI, Hugo Nigro. *A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses*. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
- MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro*. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.
- MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro*. São Paulo: Malheiros, 2002.
- MILARÉ, Édís. *Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário*. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
- MIRANDA, Alcir Gursen. Áreas Indígenas. In: BARROSO, Lucas Abreu; MIRANDA, Alcir Gursen; SOARES, Mário Lúcio Quintão. *O Direito Agrário na Constituição*. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 343-398.
- NOBRE JUNIOR, Edilson Pereira. *Desapropriação para fins de reforma agrária*. 3. ed., Curitiba: Juruá, 2012.

- OPITZ, Silvia C. B.; OPITZ, Oswaldo. *Curso completo de direito agrário*. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014.
- OPTIZ, Oswaldo; OPTIZ, Silvia C. B. *Curso Completo de Direito Agrário*. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
- PEREIRA, Rosalina Pinto da Costa Rodrigues. *Reforma agrária: legislação, doutrina e jurisprudência*. Belém: CEJUP, 1993.
- RODRIGUES, Marcelo Abelha. *Instituições de direito ambiental: parte geral*. São Paulo: Max Limonad, 2002. v. 1.
- SCAFF, Fernando Campos. *Aspectos fundamentais da empresa agrária*. São Paulo: Malheiros, 1997.
- SCIORILLI, Marcelo. *Direito de propriedade e política agrária*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2007.
- SILVA, José Afonso da. *Direito ambiental constitucional*. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.
- SODERO, Fernando Pereira. *Direito agrário e reforma agrária*. São Paulo: Legislação Brasileira, 1968.
- SOUZA, João Bosco Medeiros de. *Direito agrário: lições básicas*. São Paulo: Saraiva, 1994.
- TRENTINI, Flavia. *Teoria geral do direito agrário contemporâneo*. São Paulo: Atlas, 2012.